

第一章 教育政策法规

专题一 教育法律基础

一、单项选择题

1. 教育法律关系主体、客体、内容三者密切联系、相互制约、缺一不可，任何一个要素的改变都会 导致原有法律关系的()
A. 消失 B. 变更 C. 消灭 D. 产生
2. 教育法律关系主体的合法权益受到侵犯并造成损害时，获得恢复和补救的法律制度是 ()
(常 考)
A. 教育法律救济 B. 教育申诉 C. 教育行政复议 D. 教育诉讼
3. 教育法律规范的结构中不包括()
A. 法定条件 B. 法律后果 C. 法律事实 D. 行为准则
4. ()是指公民、法人或其他组织认为教育行政机关的行政行为侵犯其合法权益，依法向上一级机关或法律法规规定的其他政府机关提出重新处理的申请，由行政复议机关依法对该教育行政行为的合法性和适当性进行审查并做出处理决定的法律法规制度。
A. 教育行政复议制度 B. 教师申诉制度
C. 教育民事诉讼制度 D. 受教育者申诉制度
5. 关于教育法规，下列论述不正确的是()
A. 《中华人民共和国教师法》是 1995 年 9 月 1 日起施行的
B. 对于品行不良、侮辱学生造成恶劣影响的教师可以撤销其教师资格
C. 《中华人民共和国义务教育法》是教育单行法律
D. 《中华人民共和国教育法》第十九条规定：国家实行九年制义务教育制度
6. 教师与学生之间的教育法律关系为()法律关系。
A. 隶属型 B. 平权型 C. 调整性 D. 保护性
7. 1995 年颁布的《中华人民共和国教育法》第二十五条规定，任何组织和个人不得以营利为目的的举办学校和其他教育机构，这条规定属于()
A. 禁止性规范 B. 义务性规范 C. 权利性规范 D. 授权性规范
8. 我国《教育法》《教师法》规定的教师申诉制度和受教育者申诉制度属于()
A. 刑事诉讼中的申诉制度
C. 行政诉讼中的申诉制度

B. 民事诉讼中的申诉制度

D. 非诉讼意义上的行政申诉制度

9. 学校及其他教育机构在法律上享有的, 为实现其办学宗旨, 独立自主地进行教育教学管理, 实施教育活动的资格和能力, 一般叫()

A. 学校自主权 B. 教学自主权 C. 教育自主权 D. 办学自主权

10. 国务院根据宪法和教育法制定的教育法规属于()

A. 教育条例和规章 B. 教育基本法 C. 教育单行法 D. 教育行政法规

11. 下列不属于教育单行法律的是()

A. 《中华人民共和国义务教育法》 B. 《中华人民共和国教师法》
C. 《中华人民共和国教育法》 D. 《中华人民共和国职业教育法》

12. 1981 年 1 月 1 日, 新中国第一部教育法律()正式实施。(易错)

A. 《中华人民共和国学位条例》 B. 《中华人民共和国教师法》
C. 《中华人民共和国义务教育法》 D. 《中华人民共和国教育法》

13. 某民办幼儿园因安全事故被责令停止招生, 这属于()

A. 行政处分 B. 行政处罚 C. 民事处罚 D. 刑事处罚

14. 教育法区别于其他社会规范和法律的主要特点是()

A. 强制性 B. 规范性 C. 普遍性 D. 柔软性

15. 由于制定机关的性质和法律地位不同, 它们所制定的教育法规具有不同的效力。按照效力的大小顺序排列, 正确的是()

A. 宪法中有关教育的条款、教育基本法律、教育单行法律、教育行政法规
B. 宪法中有关教育的条款、教育单行法律、教育行政法规、教育基本法律
C. 宪法中有关教育的条款、教育行政法规、教育基本法律、教育单行法律
D. 宪法中有关教育的条款、教育行政法规、教育单行法律、教育基本法律

16. 《中小学班主任工作规定》属于()

A. 教育行政法规 B. 部门教育规章 C. 地方性教育法规 D. 地方政府教育规章

17. 教育局在检查学校工作时, 认为学校食堂卫生不合格, 要求其停业整改。该学校认为食堂卫生检查没有卫生部门的参与, 仅由教育局作出检查结论, 检查结果不可信, 遂提出申诉。该事件反映的教育行政执法原则是()

A. 合法性原则 B. 越权无效原则 C. 合理性原则 D. 公开、公正原则

18. 在我国教育管理实践中，学校对教师的行政处分决定以及学校对学生的处分决定，教师或学生如不服的，无法通过()获得救济。

- A. 教育行政复议 B. 教育申诉 C. 民事诉讼 D. 行政诉讼

19. 学校上课铃响后，教师根据事先准备好的教案内容给学生上课。在此情景中，属于教育法律关系的主体和客体的是()

- A. 教师与学生 B. 学生与学校 C. 教师与学校 D. 教师与教案

20. 林老师在签订聘任合同后，经与校方商量后又增加合同内容的行为，属于教育法律关系的()

- A. 形成 B. 调整 C. 变更 D. 消灭

21. 下列属于最严重的行政处罚的是()

- A. 财产罚 B. 申诫罚 C. 人身罚 D. 行为罚

22. 教育法规定的法律责任是一种()法律责任。

- A. 行政 B. 民事 C. 刑事 D. 经济

23. 根据我国《义务教育法》的规定，家长应当依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。这种法律规范属于()(常考)

- A. 禁止性规范 B. 义务性规范 C. 授权性规范 D. 奖励性规范

24. 根据我国《义务教育法》第十一条规定：“凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育。”其中，“年满六周岁”是本条教育法律规范的()

- A. 假定 B. 处理 C. 制裁 D. 设置

25. 以主体的合法行为为基础，不需要运用法律制裁手段的教育法律关系是()

- A. 隶属型教育法律关系 B. 平权型教育法律关系
C. 调整性教育法律关系 D. 保护性教育法律关系

26. 关于我国教育法规与教育道德的共性表现，以下描述不正确的是()

- A. 违反二者的行为都要受到法律的制裁
B. 二者以共同的现实物质生活条件为基础
C. 二者都对社会关系起调整作用，对人的行为起规范作用
D. 教育法规与占社会主导地位的教育道德具有共同的作用方向

27. 学生赵某上课玩手机，其手机被班主任以代为保管的名义没收。之后，赵某多次索要未果。对此，赵某可以采取的法律救济途径是()

A. 复议和诉讼 B. 申诉和诉讼 C. 申诉和仲裁 D. 复议和仲裁

28. 突然出现自然灾害，校舍处于危险状态，可能会危及师生生命安全时，临时作出的学校停课决定是有效的。这属于教育行政执法的（ ）

A. 合理性原则 B. 应急性原则 C. 越权无效原则 D. 公开公正原则

29. 教育法规最根本的本质特征是它具有（ ）（易错）

A. 阶级性 B. 平等性 C. 全社会性 D. 强制性

30. 我国的教育基本法和根本法是（ ）

A. 《中华人民共和国教育法》 B. 《中华人民共和国义务教育法》
C. 《中华人民共和国民办教育促进法》 D. 《中华人民共和国教师法》

31. 根据《中华人民共和国教育法》第二十六条规定，国家制定教育发展规划，并举办学校及其他教育机构。这体现的教育的基本原则是（ ）

A. 平等性原则 B. 公共性原则 C. 方向性原则 D. 终身性原则

32. 教育法律关系中两个最重要的主体是（ ）

A. 教育部门和下属学校 B. 教育机构和非教育机构
C. 教师和学生 D. 学校领导和学生

33. 教师张某对学校给予的处分不服，根据相关法律，他可以采用的行政救济途径是（ ）

A. 教师申诉 B. 刑事诉讼 C. 申请仲裁 D. 民事诉讼

34. 下列属于教师申诉范围的是（ ）

A. 政府部门侵犯其合法权益 B. 其他单位侵犯其合法权益
C. 所在学校侵犯其合法权益 D. 其他个人侵犯其合法权益

35. 为保障教师的合法权益，我国《教师法》赋予了教师申诉的权利。当教师提出申诉时，必须符合的条件不包括（ ）（常考）

A. 符合法定申诉范围 B. 以书面形式提出
C. 有明确的理由和请求 D. 提出申诉的教师必须工作满3年

36. 教育政策和教育法规都是社会主义上层建筑的重要组成部分，其经济基础都是以（ ）为主体的社会主义市场经济。

A. 公有制 B. 私有制 C. 集体所有制 D. 全民所有制

37. 教育法规和教育政策发生矛盾时，应坚持（ ）优先原则。

A. 教育政策 B. 教育法规 C. 折中 D. 利益最大化

38.《中华人民共和国教育法》规定：“企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人，可以通过适当形式，支持学校的建设，参与学校管理。”这一条款属于（ ）（易 错）

- A. 义务性规范 B. 授权性规范 C. 强制性规范 D. 奖励性规范

二、多项选择题

1. 关于教师与学生之间的法律关系，表述正确的是（ ）

- A. 教育与被教育的关系 B. 管理与被管理的关系
C. 保护与被保护的关系 D. 监护与被监护的关系

2. 教师承担教育法律责任的条件是（ ）

- A. 教师的行为违反了教育法的有关规定，其行为明显违反法律
B. 有特定的受侵害对象，并且造成了对教育对象的合法权益的侵害事实
C. 教师主观上有过错
D. 违法行为与损害事实之间有因果关系

3. 我国教育领域的法律救济渠道有（ ）

- A. 行政渠道 B. 司法渠道 C. 仲裁渠道 D. 调解渠道

4.《中华人民共和国教育法》规定，学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导。这种规范属于（ ）

- A. 义务性规范 B. 强制性规范 C. 任意性规范 D. 授权性规范

5. 目前我国学校可以对高中生进行的处分有（ ）

- A. 警告 B. 记过 C. 刑拘 D. 开除学籍

6. 教育法规具有（ ）功能。

- A. 规范 B. 标准 C. 预示 D. 强制

7. 对于教育法律救济的理解，正确的是（ ）

- A. 损害的发生是教育法律救济的基础 B. 教育法律救济的目的是补救受害者的合法权益
C. 教育法律救济具有权利性 D. 教育法律救济不具有监督性

8. 依据教育法规的效力等级和内容重要程度的不同，教育法规可以分为（ ）

- A. 普通法 B. 根本法 C. 实体法 D. 程序法

9. 教师认为其合法权益受到损害时，请求法律救济有多种渠道。以下不属于行政救济渠道的是（ ）

- A. 行政申诉 B. 仲裁 C. 行政复议 D. 行政诉讼

10. 教育法规和教育政策的区别是()

- A. 制定主体、执行方式不同
- B. 规范效力不同
- C. 所要解决问题的性质不同
- D. 调整和适用的范围不同

11. 在教育领域内, () 因为有相应的法律规定, 都属于法律关系。

- A. 学校与政府的关系
- B. 学校与社会的关系
- C. 学校与教师的关系
- D. 学校与学生的关系

12. 下列教育法律规范属于授权性规范的是() (易混)

- A. 学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导
- B. 教师应当取得国家规定的教师资格
- C. 少数民族学生为主的学校及其他教育机构, 可以使用本民族或者当地民族通用的语言文字进行教学
- D. 县级以上人民政府及其教育行政部门不得以任何名义改变或者变相改变公办学校的性质

三、判断题

1. 教育法律关系的核心内容是权利与义务关系。()

2. 某高三学生因不满老师的批评教育, 在网上公开辱骂老师, 造成恶劣影响, 被该老师起诉至法院。这一教育法律关系中, 学生是客体, 老师是主体。()

3. 存在违法行为是承担教育法律责任的前提。()

4. 教育法确认和保障教育的性质和方向, 而教育的性质和方向是教育工作的首要问题, 它对我国教育事业的成败具有决定性的作用。()

5. 从纵向层次看, 《学校卫生工作条例》属于教育行政法规。()

6. 我国《教育法》和《教师法》并行, 是调整教育关系的行为规则的总法。()

7. 教育法律救济是为弱势群体实施的一种专业性的法律帮助。()

8. 根据我国《宪法》的规定, 国务院有权制定并发布教育行政法规和教育单行法律。()

9. 精神产品、机构和组织都属于教育法律关系的主体。()

10. 教育法规定的责任的基本特征之一是: 行政法律责任的追究机关及追究程序具有多元性。()

11. 教育法规执行必须遵循以人为本的基本原则。()

12. 学生申诉必须以书面形式提出。()

13. 某校高二学生王某撕毁图书室一本书的彩图插页 5 页, 学校根据本校的规定对王某进行罚

款。学校的这一做法是合法的。（ ）

14. 地方性法规应由地方人民代表大会和地方政府制定。（ ）

15. 教师对行政处罚有异议，自提出后在 1 个月内向行政机关提出行政复议申请。（易错）（ ）

16. 教育行政执法是一种具有法律性的活动，也是一种具有国家意志的活动。（ ）

17. 教育法律规范是以国家制度保证实施的行为准则。（ ）

18. 中华人民共和国中央人民政府无权制定和发布教育单行条例。（ ）

四、简答题

1. 简述教育法律关系中的几种客体。

2. 简述教师申诉的范围及其受理机关。

五、案例分析题

王某和陆某是某小学六年级的同班同学。某日下午放学前的自由活动时间，在教室里的王某因数学老师要他订正作业，就从自己的座位走上讲台去拿作业本，在经过坐在前面的陆某身边时，陆某伸了个懒腰，手中的铅笔尖正巧戳进了王某的左眼。当时，王某只是揉了揉眼睛，没

在意，回去也没告诉家人。第二天上课时，班主任发现王某频繁地揉眼睛，经过询问得知他左眼被戳的事，但也没有采取任何措施。次日晚上，王某爸爸在家发现王某左眼红肿、流泪，一问才得知真相，立即带儿子到医院治疗。经手术治疗后，王某双眼又并发交感性眼炎，视力急剧下降。医院鉴定王某的左眼视力为 0.06，且无法矫正，左眼眼角膜裂伤，外伤性白内障，双眼交感性眼炎，已达六级伤残。尽管王某病情暂时稳定下来，但随时可能再次发作，甚至可能导致双目失明。王某的家长在索赔无果的情况下，将陆某和学校告上了法庭，要求两位被告进行赔偿。

(1) 本案涉及的教育法律关系主体有哪些？

(2) 本案应承担责任的主体有哪些？各自承担什么责任？

专题二 依法执教与教师违法(侵权)行为预防

一、单项选择题

1. 李老师是一位青年教师,对学生要求很严格,担任班主任以后,为了督促学生学习,提高学生的学习成绩,经常体罚、变相体罚、辱骂学生。李老师的行为侵犯了学生的()
A. 隐私权 B. 人身自由权 C. 人格尊严权 D. 荣誉权
2. 在英语课上默写单词的环节上,小蕾因单词记得不牢固,默写不出来。老师看了很生气,说:“不知道你的脑袋里都装着什么,真是个笨蛋。”这位老师侵犯了小蕾的() (常考)
A. 受教育权 B. 人身自由权 C. 人格尊严权 D. 隐私权
3. 中学生邹某上课时玩手机游戏,班主任王老师发现后,当场删除了邹某的游戏账号和他购买的游戏装备,并告诫邹某不要在上课时玩游戏。放学后,王老师将手机交还给邹某家长。王老师的做法()
A. 合法,教师有权批评和管教学生 B. 不合法,侵犯了邹某的财产权
C. 合法,教师无权没收学生的手机 D. 不合法,侵犯了邹某的隐私权
4. 应老师因为班上的学生小秦连续两天上课迟到,就让他回家,直到期末考试前两天才允许他回学校。应老师的行为侵犯了小秦的()
A. 隐私权 B. 学习权 C. 公正评价权 D. 人身自由权
5. 教师不得因为各种理由随意对学生进行搜索,不得关学生禁闭,这是因为学生具有()权利。
A. 身心健康 B. 人身自由 C. 人格尊严 D. 受教育
6. 某教育辅导机构未经过其学生小丽的许可,私下将小丽的照片印在宣传手册上,并以此来吸引更多的学生报班。该辅导机构侵犯了小丽的()
A. 生命权 B. 受教育权 C. 休息权 D. 肖像权
7. 下列情形中,违反依法执教要求的是()
A. 甲教育局要求辖区内所有的学生在播放国歌和升国旗时都要行注目礼
B. 乙学校要求本校所有的学生在上课期间都穿着校服
C. 教师丙在教师节期间收取学生家长赠送的购物卡
D. 教师丁在课堂上教授学生识别低俗、诈骗网站的方法
8. 某初中生在校园内踢球时不小心撞碎了宣传栏的玻璃,黄老师当众对其进行粗暴的言语辱骂。黄老师的做法主要侵犯了该学生的()
A. 受教育权 B. 人格尊严权 C. 生命健康权 D. 人身自由权

9. 教师没收学生的书本不予归还，该教师侵犯了学生的()

- A. 受教育权 B. 人身权 C. 财产权 D. 肖像权

10. 根据《儿童权利公约》和我国《宪法》等法律法规的规定可知，学生享有的最基本的权利是() (易 错)

- A. 生存权利 B. 受教育权利 C. 受尊重权利 D. 发展和安全权利

11. 班主任刘老师按照学生的期中考试成绩调座位，将考试后 5 名的学生安排在最后一排，刘老师的做法()

- A. 是激励学生的重要手段 B. 侵犯了学生的人格尊严权
C. 是班级管理的有效手段 D. 侵犯了学生的受教育权

12. 下列做法中侵犯了学生的受教育权的是()

- A. 某学生的一件贵重物品丢失后，教师丁某立即对班上所有的同学进行搜索
B. 学生曾某不听教师刘某的话，因此刘某经常在其他任课老师面前丑化曾某
C. 由于陈某等学生的成绩较差，班主任张某不允许陈某等学生参加期末考试
D. 教师李某在班级规章制度中做出明确规定，乱丢垃圾者一次罚款五元

13. 某小学生因沉迷网络，经常旷课，被所在学校开除。该学校侵犯了未成年学生的()

- A. 名誉权 B. 隐私权 C. 人身自由权 D. 受教育权

14. 小豪给班里长得胖的同学小佳取了个“肥猪佳”的绰号，还煽动其他同学一起取笑小佳。小豪的这种行为侵犯了小佳的()

- A. 健康权 B. 荣誉权 C. 肖像权 D. 名誉权

15. 某同学在课堂上写信被老师发现，老师不仅没收了信还在全班朗读。这侵犯了学生的()

- A. 肖像权 B. 隐私权 C. 受教育权 D. 荣誉权

16. 下列不违反教育法律法规的是()

- A. 为了不拖班级后腿，老师不让成绩差的学生参加考试
B. 毕业后，班主任受邀参加学生举办的纪念活动
C. 电视台曝光了几名不满 14 周岁犯罪学生的名字和照片
D. 学校对几名多次擅自离校的学生给了开除学籍处分

17. 学校评定奖学金，小伟的成绩非常好，但因跟班主任的关系不太好，而被班主任取消了资格。该班主任侵犯了小伟的() (易 错)

- A. 健康权 B. 人格尊严权 C. 荣誉权 D. 财产权

18. 某初中学校让初二部分学生停课去担任某公司大型商演的礼仪人员。该学校的做法()
- A. 正确, 可以改善学校的办学条件 B. 正确, 学校有管理学生的权利
C. 不正确, 侵犯了学生的受教育权 D. 不正确, 侵犯了学生的人身权
19. 体育课后, 三年级(5)班学生小红返回教室, 发现自己的文具盒不见了, 于是向班主任陈老师反映了情况。陈老师发现小刚由于体育课不舒服, 一直在教室待着, 于是就找小刚谈话, 让他下课后在办公室关禁闭。陈老师侵犯了学生的()
- A. 荣誉权 B. 名誉权 C. 受教育权 D. 人身自由权
20. 在学校周边 200 米内不能开设营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所, 主要是为了保护学生的()
- A. 受教育权 B. 身心健康权 C. 隐私权 D. 人身自由权
21. 下列做法中, 没有违反相关法律规定的是()
- A. 萧老师经常私下翻看学生的书包、课桌
B. 教师王某对学生欺凌行为不管不问
C. 教师刘某让没有正确回答问题的学生站着听课 1 天
D. 教师李某课堂上让未掌握投篮动作的学生反复练习
22. 班主任李老师在教室后边堆放清洁工具的角落旁边设置了一个特殊座位, 凡是班上调皮和违反课堂纪律的同学就安排在特殊座位听课, 这一做法()
- A. 是变相体罚学生的错误方法
B. 是帮助学生改正错误的有效手段
C. 是既保证学生的受教育权, 又履行了教学管理权的有效方法
D. 是对学生正确的惩戒
23. 某教师未经学生的允许, 私自将学生的作文编入自己的著作, 对该老师的这种做法, 以下判断正确的是()
- A. 侵犯了学生的财产权 B. 侵犯了学生的名誉权
C. 侵犯了学生的著作权 D. 侵犯了学生的人身权
24. 放学后, 教师规定没做完作业的学生不准回家吃饭。该行为侵犯了学生的()
- A. 隐私权 B. 人格尊严权 C. 受教育权 D. 人身自由权
25. 初二年级某班的班主任李老师私自翻看了小明的日记, 发现其有早恋的苗头, 于是告诉了小明的家长, 并且勒令其暂时不能到校上课, 在家反省。这一案例中教师的做法侵犯了学 生

的() (常考)

- A. 受教育权和人身自由权
- B. 受教育权和隐私权
- C. 隐私权和人格尊严权
- D. 人格尊严权和知识产权

26. 某教师把学生的优秀作文奖金私自截留, 对该老师的做法叙述正确的是()

- A. 该老师的做法侵犯了学生的隐私权
- B. 该老师的做法侵犯了学生的著作权
- C. 该老师的做法侵犯了学生的荣誉权
- D. 该老师的做法侵犯了学生的财产权

27. 依法执教的主体是()

- A. 教育主管部门
- B. 学校
- C. 教师
- D. 班主任

28. 李老师在班级微信群中公布了学生诗词背诵的分数和排名, 并且提醒家长予以督促。该行为侵犯了学生的()

- A. 身体健康权
- B. 生命权
- C. 隐私权
- D. 受教育权

29. () 是人最基本、最原始的权利, 具有神圣性与不可转让性, 也是人享有其他各项权利的前提。

- A. 生命权
- B. 健康权
- C. 人身自由权
- D. 人格尊严权

30. 下列选项中属于教师依法执教的表现的是()

- A. 私拆学生信件
- B. 对学生进行爱国主义教育
- C. 体罚学生
- D. 进行有偿家教

31. 教师对学生身体状况关照不力, 属于()

- A. 侵犯学生的生命权
- B. 侵犯学生的健康权
- C. 侵犯学生的身体权
- D. 不作为侵权

32. 下列行为中属于侵犯学生受教育权的行为的是()

- ①张老师使用学生照片做广告
- ②王老师以成绩差为由不让小强参加考试
- ③李老师私拆学生的信件
- ④父母强迫初中二年级的军军外出打工

- A. ①②
- B. ②④
- C. ①②③
- D. ①②③④

33. 学生小李在校期间突发疾病, 班主任王老师没有根据实际情况及时采取相应的救助措施, 因延误治疗致使小李的疾病加重。王老师()

- A. 侵犯了小李的受教育权
- B. 侵犯了小李的隐私权
- C. 不构成侵权
- D. 构成不作为侵权

二、多项选择题

1. 某中学为了提高本校升学率，划分重点班和普通班。在重点班频繁进行应试训练，向他们提供充足的教学资源；对普通班的学生则管理松散，多数普通班学生感觉受到了歧视。这一行为侵犯了学生的（ ）

- A. 人格尊严权 B. 隐私权 C. 受教育权 D. 财产权

2. 下列行为属于侵犯学生名誉权的有（ ）

- A. 陈老师担心学生带手机进教室影响学习，对每个学生进行搜身
B. 小明期中考试退步较大，杨老师收回了之前发给他的“优秀学生”荣誉证书
C. 李老师经常给成绩差的学生起侮辱性绰号，诸如“笨猪”“呆子”等
D. 林颖因为刘娟的成绩比自己好而心生嫉妒，故意造谣刘娟的成绩是通过作弊得来的

3. 学生的人身权包括（ ）

- A. 健康权 B. 人身自由权 C. 隐私权 D. 生命权

4. 下列行为侵犯学生人格尊严权的有（ ）(常考)

- A. 讽刺学生 B. 谩骂学生 C. 威胁学生 D. 不给学生解释的机会

5. 下列选项中属于侵犯学生的受教育权的行为有（ ）

- A. 不允许学习差的学生参加考试 B. 上课期间禁止学生看与上课无关的书籍
C. 随意占用学生上课时间 D. 不让未完成作业的学生进教室

6. 刘老师让学生罚站、停课回家反省等做法侵犯了学生的（ ）

- A. 受教育权 B. 隐私权 C. 人格尊严权 D. 名誉权

7. 依法执教的内容包括（ ）

- A. 依法执教是依法治国的必然要求
B. 要依法贯彻执行党和国家的路线、方针和政策
C. 要依法贯彻落实教育教学的各项法律、法规
D. 要依法维护学校、教师和学生的合法权益

8. 当代教师依法执教应（ ）

- A. 提高教育法律意识，增强教育法制观念
B. 努力学习和掌握教育法律的基本理论知识 C. 提高依法分析问题和解决问题的能力
D. 具备法律资格证书

9. 下列教师的行为违反法律的是（ ）

- A. 班内学生早恋，班主任找其谈话

B. 学生上课迟到，教师取消其申请奖学金的资格

C. 学生考试作弊，教师公开辱骂其不良行为

D. 学生课间打闹，扰乱纪律，班主任未经学生同意告知其家长

10. 小李在课堂上与同桌交头接耳，王老师惩罚其一天不许说话，并将说话内容抄写 100 遍。王老师的行为侵犯了小李的()

A. 受教育权 B. 健康权 C. 财产权 D. 人身自由权

11. 据报道，某小学四年级(1)班班主任潘老师听班上学生反映，该班学生何卫经常在上学途中逗留、玩耍以致迟到。班主任听后非常生气，叫来何卫，并命令他用四分钟时间从学校跑回家，再跑回学校。由于何卫没能在规定时间内到校，潘老师让班上同学将何卫按在课桌上，用抹布堵住他的嘴，再用教棍殴打其屁股。然后，要求其他同学依次效仿殴打，并且警告何卫不许将此事告诉家长，否则加倍处罚。针对潘老师的教育方式，下列叙述正确的是()

A. 潘老师的行为属于体罚行为，是违反国家相关法律法规的

B. 潘老师体罚学生的行为会对学生的身心造成伤害

C. 潘老师体罚学生的行为，说明其缺乏对行为和心理的自我调节能力

D. 教师应提高自身的心理调适能力，保持自身的心理健康

12. 某年，在全国高考第一场考试前，因郑某欠学校 800 元书费，学校带队老师刘某拒绝将准考证发给郑某。随后，郑某请人将 800 元交给校长，才拿到准考证。但此时已超过进入考场的最后时间，郑某错过了第一场考试，其语文成绩被记为 0 分。之后，郑某以侵犯其受教育权、发展权为由，将该中学及带队老师刘某告上法院。以下说法正确的有()

A. 带队老师刘某的行为属于个人滥用职务的行为，与学校无关，因此该纠纷的责任应由刘某独自承担

B. 受教育权是教育法规中规定的一项权利，不适用民法，因此郑某不能采取民事诉讼的法律救济途径

C. 受教育权包括学习权和考试权，因扣押准考证导致学生延误考试，学校已经侵犯了学生的受教育权

D. 学校有义务将准考证发给郑某，无权扣押其准考证，更不能以此要挟郑某还书费，郑某可依法提出赔偿请求

13. 依法执教的重要意义包括()

A. 依法执教是依法治国的必然要求 B. 依法执教是依法治教的重要内容

C. 依法执教是人民教师之必需 D. 依法执教才能保证人权

14. 实验室的王老师在组织学生进行实验的过程中，因擅离职守，导致发生事故，几名学生被轻度烧伤。该老师的行为() (易错)

A. 侵犯了学生的人身自由权 B. 属于不作为违法侵权

C. 侵犯了学生的生命权、身体权和健康权 D. 触犯了《刑法》

15. 禁止向学生出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖等图书、报刊、音像制品。禁止对学生非法拘禁、非法搜身。上述要求体现了对学生哪些人身权利的保护()

A. 身心健康权 B. 人身自由权 C. 人格尊严权 D. 名誉权

三、判断题

1. 张老师接到举报称学生李华带小刀回学校并藏在课桌抽屉内，张老师可以责令李华交出小刀，并对课桌抽屉进行检查。

2. 学校放学后教师随意留学生补课，这是教师负责的表现。

3. 依法治教是依法执教的重要内容。

4. 学生所享有的受教育权主要包括受完法定年限教育权、学习权和人格尊严权。

5. 教师对学生实施的侵权行为产生的责任必须由教师本人承担。

6. 节假日有偿补课是教育部明令禁止的，是一种违法行为；但节假日无偿补课应当提倡和鼓励。

7. 小明是班里的优秀学生，是班主任李老师最喜欢的弟子，自然也是李老师偏袒的对象。有一天，小明的笔袋不见了，小明把此事告诉了李老师，李老师立马在班里调查，结果没有人承认，最后李老师让小明对全班同学进行搜身。李老师的行为不合法，侵犯了学生的人身自由权。

8. 教师看到学生在校外被社会不良团体殴打未进行制止，构成不作为侵权。(易错)

9. 冒名顶替别人上大学，侵犯了别人的受教育权，也侵犯了别人的姓名权。

10. “交班费印试卷”“收取组织活动费”等情形均侵犯学生的财产权。

四、辨析题

1. 小明上课随意说话，班主任让他到教室外罚站。班主任侵犯了小明的受教育权。(常考)

2. 依法治教就是以法治教。

五、简答题

1. 预防教师违法(侵权)行为的必要措施有哪些?

2. 简述依法执教的要求。

六、案例分析题

1. 2021 年 1 月 15 日,《教育部办公厅关于加强中小学生手机管理工作的通知》提出了“有限带入校园、禁止带入课堂”的手机禁令。某中学为落实该通知增加了一条校规:学生入校后,所有手机统一交给班主任保管,周末放学时将手机还给学生。为方便联系,学校为每个班级保留了一个“班机”,每个寝室保留一台“寝室机”,以防止发生突发事件要紧急联系老师、家长。学生小李为了玩游戏,带了两部手机进校,上交了一部,私下还藏了一部,不仅自己偷玩游戏,还在课堂上将手机传给其他同学玩,班干部向班主任王老师反映了此事,王老师非常气愤,认为自己在班上三令五申关于手机的管理要求,小李不仅违反规定还严重影响教学秩序。他冲进教室对小李进行搜身,搜出手机后当着全班同学的面辱骂小李,清空了小李购买的游戏装备,注销了他的游戏账号,王老师还通知小李的妈妈小李被停课三天,要求家长到校接回小李并将手机还给了家长。

结合相关法律法规,对上述案例中王老师的行为进行评析。

2. 某初中的—个班里有同学手表丢了,班主任就叫全班同学投票选出“贼”。结果有两名同学被选出来,班主任要求他们交出手表,并在全班做检讨。两名学生要求班主任拿出证据,班主任举起手中的选票说:“这就是证据。”并勒令这两名学生立即停课回家反省,待得到许可后方可返校上课。

从教育法律法规角度,对班主任的做法给出评价和建议。

3. 小伟在上课时经常找人说话，做小动作，干扰课堂秩序，也不做作业。这天上班主任的课，他老毛病又犯了，班主任非常生气，厉声对小伟说：“你别上课了，把家长叫来。家长什么时候来了，你什么时候上课。”说完就把他推出教室，关上了教室门。小伟不敢回家，只好在教室外站着。这时校长正好路过，问清缘由后，把小伟送回了教室。事后，校长把班主任找去办公室，对其提出了批评。

请你运用教育学、教育心理学和义务教育法的理论知识分析下列问题：

(1) 校长的处理对不对？

(2) 班主任和小伟应该怎么做？

专题三 《中华人民共和国教育法》

一、单项选择题

1. 《中华人民共和国教育法》的颁布，标志着中国教育工作进入全面依法治教的新时期。下列内容与《中华人民共和国教育法》宗旨明显不符的是（ ）
A. 全社会应当尊重教师 B. 全社会应当关心和支持教育事业的发展
C. 教育活动必须符合国家和社会公共利益 D. 实行教育与宗教相结合
2. 某小学附近每天上午都会聚集一群中老年人跳广场舞，由于播放的歌曲的音量过大，已经严重影响学校的正常教学，校方多次出面交涉，但跳舞群众声称在公共场所跳舞是他们的权利。对于该案例，下列说法正确的是（ ）
A. 学校警告无效，学校保安有权驱赶
B. 群众有在公共场所休闲锻炼的权利，学校无权干涉
C. 跳舞群众的行为扰乱学校教学秩序，学校可向公安机关报案
D. 公安机关可依法追究跳舞群众的民事责任
3. 根据《中华人民共和国教育法》，地方各级人民政府及其有关行政部门把学校的基本建设纳入城乡建设规划，统筹安排学校的基本建设用地及所需物资，按照国家有关规定实行政策。（ ）
A. 可以；优先、优惠 B. 可以；优待、优厚 C. 必须；优先、优惠 D. 必须；优待、优厚
4. 高考期间，下列做法没有违反《中华人民共和国教育法》的相关规定的是（ ）
A. 王某让他的双胞胎哥哥替他参加考试
B. 李某在语文考试结束后和同学交流试题答案
C. 赵某和刘某在考试期间互传小纸条
D. 陈某佩戴微型耳机进入考场，与考场外人员联系
5. 根据我国《教育法》，下列哪种场所应当对教师、学生实行优待，为受教育者接受教育提供便利（ ）（常考）
A. 音乐餐厅 B. 电影院 C. 文化馆 D. 高铁站
6. 根据我国《教育法》的规定，学校的基本教育教学语言文字是（ ）
A. 地方通用语言文字 B. 国家通用语言文字
C. 地方方言 D. 当地民族语言文字
7. 《中华人民共和国教育法》赋予了学校自主管理权，学校应按照（ ）进行自主管理。
A. 教师意愿 B. 校长思想 C. 学生发展 D. 章程规范

8. 根据我国《教育法》的规定，各级人民政府的教育经费支出，按照()的原则，在财政预算中单独列项。

- A. 统筹安排，略有结余
- B. 高效和实际相统一
- C. 量入为出，收支平衡
- D. 事权和财权相统一

9. 根据我国《教育法》的规定，下列属于学校及其他教育机构行使的权利的是 () (易错)

- A. 对受教育者颁发相应的学业证书
- B. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量
- C. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目
- D. 依法接受监督

10. 教育活动必须符合国家和社会公共利益。任何组织和个人不得利用()进行妨碍国家教育制度的活动。

- A. 宗教
- B. 文化
- C. 集会
- D. 网络

11. A 某为显示其威风，带领一伙小混混进入学校，扰乱学校秩序，其行为应由()给予治安管理处罚。

- A. 公安机关
- B. 教育部
- C. 学校
- D. 人民法院

12. 杨某依靠剽窃、抄袭他人研究成果，获得学位证书，按照我国《教育法》的有关规定，应由()撤销证书。

- A. 教育行政部门
- B. 公安机关
- C. 颁发机构
- D. 司法机关

13. 根据《中华人民共和国教育法》规定，下列不属于学校及其他教育机构应当履行的义务是()

- A. 遵守法律、法规
- B. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益
- C. 依法接受监督
- D. 组织实施教育教学活动

14. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，任何组织或个人在国家教育考试中组织作弊，情节严重的，应处()拘留。

- A. 三日以上十日以下
- B. 五日以上十五日以下
- C. 七日以上二十日以下
- D. 十日以上三十日以下

15. 根据《中华人民共和国教育法》可知，国家适应社会主义市场经济发展和社会进步需要，

推进教育改革，推动各级各类教育协调发展、衔接融通，完善现代国民教育体系，健全()，提高现代教育水平。

A. 终身教育体系 B. 职业教育体系 C. 继续教育体系 D. 高等教育体系

16. 我国《教育法》规定，教育是社会主义现代化建设的基础，国家保障教育事业优先发展。全社会应当关心和支持教育事业的发展。全社会应当尊重教师。这一规定明确了()

A. 立法宗旨 B. 教育的地位 C. 教育方针 D. 教育的文化内涵

17. 以法律形式规定了我国教育基本制度的是()

A. 《中华人民共和国未成年人保护法》 B. 《中华人民共和国教育法》
C. 《中华人民共和国教师法》 D. 《中华人民共和国义务教育法》

18. 规定了我国学生申诉制度的法律文件是()

A. 《中华人民共和国教育法》 B. 《中华人民共和国教师法》
C. 《中华人民共和国义务教育法》 D. 《中华人民共和国未成年人保护法》

19. 《中华人民共和国教育法》第三十六条规定，学校及其他教育机构中的教学辅助人员和其他专业技术人员，实行()制度。

A. 教育职员 B. 专业技术职务聘任 C. 职业人员任用 D. 国家工作人员任用

20. 根据我国《教育法》规定，学校及其他教育机构具备法人条件的，自()取得法人资格。

A. 申请之日 B. 开学之日
C. 批准设立或者登记注册之日起 D. 第一次招生之日

21. 国务院和地方各级人民政府领导和管理教育工作的原则是() (常考)

A. 分级管理、分工负责 B. 统筹规划、以县为主
C. 统筹规划、协调管理 D. 统一管理、分工负责

22. 与他人串通，允许他人冒用本人身份，顶替本人取得的入学资格的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令停止参加相关国家教育考试()

A. 一年以上三年以下 B. 三年以上五年以下
C. 五年以上七年以下 D. 七年以上九年以下

23. 境外的组织和个人在中国境内办学和合作办学的方法，由()规定。

A. 省级教育行政部门 B. 国务院
C. 外交部门 D. 设区的市教育行政部门

24. 农村教师黄某在课堂上使用本地方言进行教学。黄某的行为()

A. 合法，都是农村学生，用方言讲课更容易与学生沟通

B. 合法，只要教学效果好，无所谓用哪种语言教学

C. 不合法，违反了教师应该弘扬优秀传统文化的规定

D. 不合法，教师应该使用普通话

25. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，学校、教师可以对学生家长提供()

A. 家长学习教育 B. 家庭教育指导 C. 家长教育援助 D. 有偿助学服务

26. 以下教育制度中，不属于我国教育基本制度的是()

A. 国家教育考试制度 B. 网络教育制度

C. 学业证书制度 D. 教育督导制度

27. 张某是某市初中教师，某日，他发现社会不良青年在学校内进行抢劫活动，他应该向()报告。

A. 教育行政部门 B. 公安机关 C. 校长 D. 被抢劫学生的班主任

28. 根据我国《教育法》的规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡

或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究()

A. 民事责任 B. 刑事责任 C. 一般责任 D. 行政责任

29. 根据我国《教育法》的规定，学校及其他教育机构在不影响正常教育教学活动的前提下，应当积极参加当地的()

A. 勤工俭学 B. 社会经济活动 C. 服务社会活动 D. 社会公益活动

30. 侵占学校及其他教育机构的校舍、场地及其他财产的，依法承担() (易错)

A. 民事责任 B. 刑事责任 C. 行政处罚 D. 行政处分

31. 下列说法符合法律法规规定的是()

① 对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除

② 学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学

③ 有虐待、猥亵、性骚扰等严重侵害学生行为的将永远离开教师岗位

④ 新入职教师应当举行宪法宣誓入职仪式

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ②④

32. 《中华人民共和国教育法》自()起开始实施。

A. 1994 年 1 月 1 日

B. 1995 年 9 月 1 日

C. 1995 年 1 月 1 日

D. 1993 年 9 月 1 日

33. 任何组织或者个人在国家教育考试中代替他人参加考试，有违法所得的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得() 罚款。

A. 一倍以上二倍以下

B. 一倍以上三倍以下

C. 一倍以上四倍以下

D. 一倍以上五倍以下

34. 根据《中华人民共和国教育法》，对有违法犯罪行为的未成年人，国家、社会、家庭、学校及其他教育机构应当()

A. 拒绝接收其入学

B. 对其严格看管

C. 限制其接受教育的内容

D. 为其接受教育创造条件

35. 根据我国《教育法》的规定，下列不属于学校及其他教育机构可行使的权利的是()

A. 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉

B. 招收学生或者其他受教育者

C. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益

D. 组织实施教育教学活动

36. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，国家建立以() 的体制，逐步增加对教育的投入，保证国家举办的学校教育经费的稳定来源。

A. 财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅

B. 其他多种渠道筹措教育经费为主、财政拨款为辅

C. 自筹经费为主、财政拨款为辅

D. 社会捐赠为主、财政拨款为辅

37. 某初中违反国家有关规定向学生收取补课费，依据《中华人民共和国教育法》的相关规定，有权责令该校退还所有费用的是()

A. 教育行政部门

B. 纪检部门

C. 公安机关

D. 物价部门

38. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，教师参与学校民主管理和监督的主要形式是()(常考)

A. 校务委员会

B. 教师工会

C. 教师协会

D. 教职工代表大会

39. 《中华人民共和国教育法》明确规定：“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。”这体现了《中华人民共和国教育法》的()

A. 方向性原则 B. 公益性原则 C. 平等性原则 D. 终身性原则

40. 《中华人民共和国教育法》规定，国家实行（ ）

A. 教师资格、职务、聘任制度 B. 教师资格、职务、任命制度
C. 教师资格、职务、登记制度 D. 教师资格、职务、注册制度

41. 学生平等接受教育的权利首先体现在（ ）

A. 学校平等 B. 机会平等 C. 教师平等 D. 教材平等

42. 下列选项中，属于受教育者依据《中华人民共和国教育法》享有的权利的是（ ）

A. 参加教育教学计划安排的各种活动
B. 养成良好的思想品德和行为习惯
C. 遵守学校的管理制度
D. 完成规定的学习任务

43. 某校违反国家规定招生，下列说法不正确的是（ ）(易错)

A. 由教育行政部门责令退还所收费用，但不得退回所招学生
B. 对学校进行警告，可以处违法所得五倍以下罚款
C. 情节严重的，责令停止相关招生资格一年以上三年以下
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

二、多项选择题

1. 根据我国《教育法》，下列关于教育基本制度说法正确的有（ ）

A. 国家建立科学的学制系统
B. 国家实行国家教育考试制度
C. 学制系统内的学校和其他教育机构的设置和教育形式等由地方行政部门自行规定
D. 国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度

2. 教育是社会主义现代化建设的基础，对（ ）具有决定性意义，国家保障教育事业优先发展。

A. 提高人民综合素质 B. 促进人的全面发展
C. 增强中华民族创新创造活力 D. 实现中华民族伟大复兴

3. 《中华人民共和国教育法》规定，学校及其他教育机构的校长或者其他主要负责人的必要条件包括（ ）

A. 具有中华人民共和国国籍 B. 具有出国留学经历

C. 具备国家规定任职条件

D. 在中国境内定居

4. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，设立学校及其他教育机构，必须具备的基本条件包括（ ）(常考)

A. 有组织机构和章程

B. 有合格的教师

C. 有符合规定标准的教学场所及设施、设备等

D. 有必备的办学资金和稳定的经费来源

5. 根据《中华人民共和国教育法》的规定可知，受教育者享有的权利有（ ）

A. 按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金

B. 参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料

C. 在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书

D. 教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展

6. 根据《中华人民共和国教育法》的规定，教育对外交流与合作应坚持的原则是（ ）

A. 相互尊重

B. 求同存异

C. 独立自主

D. 平等互利

7. 根据我国《教育法》的规定，受教育者应当履行的义务有（ ）

A. 遵守法律、法规

B. 遵守学生行为规范

C. 完成规定的学习任务

D. 遵守所在学校的管理制度

8. 根据《中华人民共和国教育法》规定，广播、电视台(站)应当开设教育节目，促进受教育者()素质的提高。

A. 体育运动

B. 文化

C. 思想品德

D. 科学技术

9. 根据《中华人民共和国教育法》规定，教育应当坚持立德树人，对受教育者加强社会主义核心价值观教育，增强受教育者的（ ）

A. 社会责任感

B. 应用能力

C. 创新精神

D. 实践能力

10. 我国《教育法》关于教育经费的“三个增长”，表述正确的是（ ）

A. 各级人民政府财政经常性收入的增长应当高于教育财政拨款的增长

B. 各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长

C. 按在校学生人数平均的教育费用逐步增长

D. 保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长

11. 2018 年底发布的《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出，到 2020 年，全国学前三年毛入园率达到 85%，普惠性幼儿园覆盖率达到 80%。广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成。下列说法正确的是（ ）

- A. 国家制定学前教育标准，加快普及学前教育
- B. 学前教育是我国义务教育的重要组成部分
- C. 构建覆盖城乡，特别是农村的学前教育公共服务体系
- D. 各级人民政府应当为适龄儿童接受学前教育提供条件和支持

12. 我国相关法律规定，考生有下列（ ）行为的，组织考试的教育考试机构可以取消其相关考试资格或者考试成绩。

- A. 非法获取考试试题或者答案
- B. 携带或者使用考试作弊器材、资料
- C. 让他人代替自己参加考试
- D. 未在规定的座位参加考试

三、判断题

1. 根据我国《教育法》的规定，学校应专注于教育教学，不得开展任何形式的勤工俭学和社服务。（ ）

2. 国家、社会对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、少年、青年，提供各种形式的资助如特困户可以优先入学。（ ）

3. 入学资格被顶替权利受到侵害的，可以请求恢复其入学资格。（ ）

4. 国家鼓励运用金融、信贷手段，支持教育事业的发展。（ ）

5. 国家推进教育信息化，加快教育信息基础设施建设，利用信息技术促进优质教育资源普及共享，提高教育教学水平和教育管理水平。（ ）

6. 《中华人民共和国教育法》的适用范围为中华人民共和国境内的各级各类教育。军事学校教育由中央军事委员会根据《中华人民共和国教育法》的原则规定。宗教学校教育由国务院另行规定。（ ）

7. 参加继续教育是中小学教师的权利，不是义务。（易错）（ ）

8. 学校及其他教育机构的设立、变更和终止，应当按照国家有关规定办理审核、批准、注册或者备案手续。（ ）

9. 1995 年 9 月 1 日《中华人民共和国教育法》施行，这标志着我国开始进入全面依法治教的新时期。（ ）

10. 违反国家有关规定，向学校或者其他教育机构收取费用的，由政府责令退还所收费用。（ ）

11. 图书馆、博物馆、体育馆等社会公共文化体育设施，以及历史文化古迹和革命纪念馆（地），应当让教师、学生免费进入，为受教育者接受教育提供便利。（ ）
12. 王某是某公立学校的一名人民教师，那么他的工资是依据王某学生的升学情况而发放的。（ ）
13. 中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理。（ ）
14. 《中华人民共和国教育法》规定，适龄儿童、少年的父母或者其他监护人以及有关社会组织和个人有义务使适龄儿童、少年接受并完成规定年限的义务教育。（ ）
15. 王老师信佛，为鼓励他人信佛，故意在办公室公开布道，影响了学校的正常秩序。这种做法是违法的，因为我国实行教育与宗教相分离的政策。（ ）
16. 教育应当继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，吸收人类文明发展的一切优秀成果。（ ）
17. 学校应当以各种方式为学生及其家长了解学生的学业成绩提供便利。（ ）
18. 受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。（ ）

四、填空题

1. 《中华人民共和国教育法》规定，教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与_____和_____相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 《中华人民共和国教育法》规定，国家在受教育者中进行_____、集体主义、中国特色社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。
3. 《中华人民共和国教育法》第一条规定：“为了发展教育事业，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据_____，制定本法。”

五、简答题

1. 2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正了《中华人民共和国教育法》，简述其中提出的教育方针。
2. 简述《中华人民共和国教育法》中关于受教育者权利的相关规定。（常考）

专题四 《中华人民共和国义务教育法》

一、单项选择题

1. 国家规定,所有适龄儿童、少年都要入学接受规定年限的义务教育。这体现了义务教育的 () 特点。
A. 公益性 B. 基础性 C. 强制性 D. 免费性
2. 义务教育的三个基本特征是 ()
A. 基础性、普遍性、强制性 B. 基础性、强制性、免费性
C. 强制性、普遍性、免费性 D. 普遍性、免费性、基础性
3. 辍学的李某和王某(均为甲地人,14 周岁)在甲、乙两地作案共达 40 余起,盗窃手机价值高达 20 多万元,但他们在被警方抓获后竟说:“我还能再偷 400 天。”现需要对李某和王某进行义务教育,所需经费由 () 予以保障。
A. 当地慈善机构 B. 李某和王某所在学校 C. 李某和王某的父母 D. 人民政府
4. 《中华人民共和国义务教育法》规定,学校应当保证学生的 ()
A. 课外活动时间 B. 体育课时 C. 自习时间 D. 睡眠时间
5. 未履行对义务教育经费保障职责的,由国务院或者上级地方人民政府责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予 () (易混)
A. 刑事处罚 B. 民事处分 C. 治安处罚 D. 行政处分
6. 《中华人民共和国义务教育法》第四条规定:“凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年,不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等,依法享有平等接受义务教育的权利,并履行接受义务教育的义务。”这表明依法治教需要坚持 ()
A. 教育社会主义方向的原则 B. 受教育机会平等的原则
C. 教育法制统一的原则 D. 权利和义务相一致的原则
7. 下列说法正确的是 ()
A. 义务教育是根据法律规定,适龄儿童和青少年选择接受的教育
B. 义务教育在中国得到全面普及
C. 《教师法》规定教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平
D. 现代学制改革重在延长义务教育年限
8. 教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点,面向全体学生,教书育人,将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中,注重培养学生 (), 促进学生的全面发展。

- A. 辩证分析问题的能力、创新能力和实践能力
B. 团队合作的能力、创新能力和实践能力
C. 沟通能力、创新能力和实践能力
D. 独立思考能力、创新能力和实践能力
9. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，义务教育阶段，适龄儿童、少年（ ）
A. 缴费入学 B. 考核入学 C. 注册入学 D. 免试入学
10. 按照《中华人民共和国义务教育法》的规定，我国义务教育的具体实施主体是（ ）
A. 省级人民政府 B. 市级人民政府 C. 县级人民政府 D. 乡镇人民政府
11. 学校和教师按照确定的教育内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。国家鼓励学校和教师采用（ ）教育等教育教学方法，提高教育教学质量。
A. 填鸭式 B. 启发式 C. 题海式 D. 自由式
12. 根据我国《义务教育法》的规定，（ ）应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。
A. 学校和家庭 B. 学校和社会 C. 家庭和社会 D. 社会组织和个人
13. 《中华人民共和国义务教育法》颁布的时间是（ ）（易混）
A. 1983 年 B. 1986 年 C. 1993 年 D. 2006 年
14. 王某无正当理由不送儿子小亮入学接受义务教育。根据《中华人民共和国义务教育法》，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予王某（ ）
A. 说服劝导，责令限期改正 B. 行政处罚，责令限期改正
C. 批评教育，责令限期改正 D. 强制措施，责令限期改正
15. 初中生李某经常违反学校的规定，上课不认真听讲，与同学嬉戏打闹。对于学生李某，学校可采取的教育方式是（ ）
A. 收容教养 B. 强制劝退 C. 批评教育 D. 开除学籍
16. 下列关于我国《义务教育法》的表述，不正确的是（ ）
A. 国家实行九年义务教育制度 B. 义务教育阶段不收学费、杂费
C. 采取以省级人民政府为主管理的体制 D. 适龄儿童要履行接受义务教育的义务
17. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，国家实行教科书审定制度。教科书的审定办法由（ ）规定。
A. 教科书出版主管部门 B. 国务院教育行政部门
C. 地方各级人民政府 D. 地方人民政府行政部门

18. 某初中为提高生源质量，自行组织入学考试，实行跨学区招生。该校的做法() (常考)

- A. 合法，学校有招收学生的权利
- C. 不合法，违反了尊重学生人格的规定
- B. 合法，学校有自主办学的权利
- D. 不合法，违反了免试就近入学的规定

19. 针对某学校为了提高学生的成绩及小升初的竞争力分设重点班和非重点班的情况，应根据相关教育法规责令其限期改正。其相关责任部门是()

- A. 县级人民政府
- B. 县级人民政府教育行政部门
- C. 省级人民政府
- D. 省级人民政府教育行政部门

20. 以下不符合《中华人民共和国义务教育法》规定的选项是()

- A. 学校应当把智育放在首位，寓智育于日常活动之中
- B. 各级人民政府保障教师工资福利和社会保险待遇
- C. 条件不具备的地区的儿童，可以推迟入学年龄到七周岁
- D. 国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量

21. 根据我国《义务教育法》的规定，为缩小学校之间办学条件的差距，县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校()

- A. 稳定发展
- B. 持续发展
- C. 差异发展
- D. 均衡发展

22. “控辍保学”工作的落实体现了义务教育的()的本质特点。

- A. 普及性
- B. 强制性
- C. 民主性
- D. 免费性

23. 我国《义务教育法》规定，自行实施义务教育的，应当经()批准。(易混)

- A. 地市级人民政府
- B. 县级人民政府
- C. 县级人民政府教育行政部门
- D. 国务院

24. 某初一学生赵某经常在上课时无故旷课，并且对任课教师及同学进行言语辱骂。校方对该学生进行多次教育，但均以无效告终。最终，经学校研究决定，对赵某进行开除处理。对于学校的开除决定，下列描述正确的是()

- A. 正确，赵某不遵守学校管理决定
- B. 不正确，九年义务教育阶段学校不能开除学生
- C. 正确，学校有权对学生进行管理
- D. 不正确，学校应督促赵某家长将赵某转学

25. 下列选项中违反我国《义务教育法》的是()

- A. 父母根据小伟的身体健康状况, 让他推迟到 7 周岁入学
- B. 某小学在招生时进行入学考试筛选
- C. 某初中拒绝选用未经审定的教科书
- D. 某小学接收轻度听力障碍的儿童随班就读

26. 实施义务教育的普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年()

- A. 随班就读
- B. 单独编班
- C. 混合编班
- D. 均分编班

27. 下列选项中违反《中华人民共和国义务教育法》的是()

- ①向学生收取 100 元空调费
- ② 英才中学的七年级开设 15 个普通班和 5 个实验班
- ③老师向学生推销电脑
- ④ 某重点中学以实验班的名义招生

- A. ①②
- B. ②④
- C. ①②③
- D. ①②③④

28. 依法聘任义务教育阶段校长的组织或单位是()

- A. 县级人民政府
- B. 县级人民政府教育行政部门
- C. 市级人民政府
- D. 市级人民政府教育行政部门

29. 《中华人民共和国义务教育法》规定, 凡年满_____周岁的儿童, 其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育; 条件不具备的地区的儿童, 可以推迟到_____周岁。()

- A. 六; 七
- B. 七; 八
- C. 五; 六
- D. 六; 八

30. 根据 2006 年中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订通过的《中华人民共和国义务教育法》的规定, 义务教育的基本性质是() (易混)

- A. 基础性
- B. 免费性
- C. 义务性
- D. 普及性

31. 某教师因一学生上课时不认真听讲、扰乱课堂秩序, 便对其进行言语侮辱、讽刺, 该教师的行为()

- A. 违反了《中华人民共和国义务教育法》
- B. 违反了《中华人民共和国刑法》
- C. 属于正当行使教育教学权, 但方式欠妥
- D. 属于正当行使教育教学权, 可促进学生成长

32. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定, 学校应当把德育放在首位, 寓德育于教育教学之中, 开展与()相适应的社会实践活动, 形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德

教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

A. 学生年龄 B. 教学目标 C. 身心健康 D. 时代要求

33. 某小学为了加强对学生的管理，要求各班“民主选差生”，并将当选者的名单贴在班级公告栏内。根据我国《宪法》和《义务教育法》的规定，该校的做法侵犯了学生的（ ）

A. 受教育权 B. 物质帮助权 C. 人格尊严权 D. 申诉权

34. 根据我国《义务教育法》的规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当（ ）

A. 开除其学籍 B. 对其单独禁闭 C. 进行体罚 D. 予以批评教育

35. 某偏远山区，交通不便，儿童居住较为分散，为保障当地适龄儿童接受义务教育，根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，县级人民政府可以采取的措施是（ ）

A. 设置走读学校 B. 设置寄宿制学校 C. 设置家庭学校 D. 设置半日制学校

36. 根据我国《义务教育法》的规定，负责制定、调整本行政区域内义务教育学校设置规划的机关是（ ）

A. 县级以上地方教育行政部门 B. 县级以上地方人民政府

C. 县级以上地方教育行政部门 D. 县级以上地方人民政府

37. 因为小明和同学在课上窃窃私语，班主任让他站着听课一天。班主任的这一做法（ ）

A. 正确，教师有教育教学权

B. 正确，教师可以采用适当的教学手段管理学生

C. 错误，教师不得以任何形式体罚或者变相体罚学生

D. 错误，学生有受教育的权利

38. 根据《中华人民共和国义务教育法》的规定，国家鼓励义务教育阶段的教科书（ ）

A. 低价发行 B. 自主选用 C. 自行编写 D. 循环使用

39. 国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当（ ）财政经常性收入的增长比例。

A. 不低于 B. 相当于 C. 高于 D. 不低于或高于

40. 根据我国《义务教育法》规定，在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有（ ）（常考）

A. 特殊岗位补助津贴 B. 生活补助津贴

C. 艰苦贫困地区补助津贴 D. 特殊奉献补助津贴

41. 《中华人民共和国义务教育法》规定，教师的平均工资水平应当（ ）当地公务员的平均工资

水平。

- A. 相当于 B. 不低于 C. 略高于 D. 略低于

42. 发生违反《中华人民共和国义务教育法》的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府教育行政部门负责人应当()

- A. 引咎辞职 B. 受到违纪处罚 C. 追究行政责任 D. 追究刑事责任

43. 县级人民政府教育行政部门对本行政区域内的()子女接受义务教育予以保障。

- A. 教师 B. 公务员 C. 军人 D. 警察

44. 教师享有()的权利，履行法律规定的义务，应当为人师表，忠诚于人民的教育事业。

- A. 一切 B. 法律规定 C. 教育 D. 公务员

45. 义务教育经费保障的具体办法由()规定。

- A. 全国人大 B. 地方人大 C. 国务院 D. 地方政府

46. 根据我国《义务教育法》，下列说法错误的是()

- A. 对违反学校管理制度的学生，学校应当予以开除
B. 学校不得分设重点班和非重点班
C. 未完成义务教育的未成年犯所需义务教育经费由人民政府予以保障
D. 学校不得违反国家规定向学生及家长收取费用

47. 我国《义务教育法》规定，县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展，缩小学校之间办学条件的差距，不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。这条规定有利于()

- A. “后进生”的教育而不利于优秀学生的培养
B. 我国实现教育公平
C. 培养学生的诚信意识
D. 保障学生的受教育权

48. 正在读初一的小马被选入省乒乓球队参加专门训练，则()

- A. 小马可以不再接受义务教育
B. 省乒乓球队应当保证小马继续接受义务教育
C. 省乒乓球队未经批准可自行对小马实施义务教育
D. 小马可以自行选择是否继续接受义务教育

49. 县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的

培训和流动，加强对()

A. 城市学校的建设 B. 薄弱学校的建设 C. 农村学校的建设 D. 乡镇学校的建设

二、多项选择题

1. 《中华人民共和国义务教育法》明确规定，义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在()等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

A. 品德 B. 智力 C. 体质 D. 劳动

2. 下列做法符合我国《义务教育法》规定的有()

A. 七岁的小张选择在户籍所在地学校就近入学，接受义务教育

B. 九岁的小王至今未入学，因为父母认为家里有一个孩子读书即可，只让其哥哥读书

C. 十岁的小赵因身体残疾，父母至今未将他送入学校

D. 十二岁的小曾因患脑瘫，父母向有关部门提出申请，准许小曾在家学习

3. 实现教育均衡发展是我国《义务教育法》的方向性要求，是实现教育公平的内核。促进义务教育均衡发展需要()

A. 改善薄弱学校的办学条件

B. 保障农村地区、民族地区实施义务教育

C. 保证学前教育的实施，提高全民族素质

D. 保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育

4. 我国《义务教育法》中关于学校德育的规定和要求有()

A. 把德育放在首位

B. 寓德育于教育教学之中

C. 把德育渗透到学校的各项活动中

D. 形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系

5. 国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由()依照《中华人民共和国义务教育法》予以保障。(易错)

A. 国务院

B. 全国人民代表大会

C. 地方各级人民政府

D. 地方各级人民代表大会

6. 《中华人民共和国义务教育法》第五十四条规定，有下列情形之一的，由上级人民政府或者上级人民政府教育行政部门、财政部门、价格行政部门和审计机关根据职责分工责令限期改

正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分（ ）

- A. 未依照本法规定均衡安排义务教育经费的
- B. 侵占、挪用义务教育经费的
- C. 将学校分为重点学校和非重点学校的
- D. 向学校非法收取或者摊派费用的

7. 根据《中华人民共和国义务教育法》的有关规定，下列做法正确的是（ ）

- A. 甲校提出因材施教，对九年级学生设置了一个重点班
- B. 乙校对 3 次严重违反校规的初中生张某给予开除处理
- C. 丙县全面拆除达到危房评估标准的学生宿舍
- D. 丁县出台措施鼓励社会力量和民间资本办学

8. 根据法律规定，国务院和县级以上地方人民政府根据实际需要，设立专项资金，扶持（ ）实施义务教育。

- A. 农村地区
- B. 民族地区
- C. 城市地区
- D. 乡镇地区

9. 近年来，校园安全引发高度关注，某县人民政府和学校认为及时消除安全隐患，预防事故发生是工作的重中之重，其采取的以下措施中正确的有（ ）

- A. 学校建立、健全安全制度和应急机制
- B. 学校对学生进行安全教育并加强管理
- C. 县政府定期对学校校舍安全进行检查
- D. 县政府及时维修、改造需维修、改造的校舍

10. 根据我国《义务教育法》的规定，教师应当尊重学生的人格。下列选项中，违反了这一规定的是（ ）（易错）

- A. 每当成绩较差的学生提问时，陈老师总是回答得很敷衍
- B. 学生答不出问题时，黄老师就会用尺子打一下他的手掌
- C. 由于学生的作业字迹潦草，张老师罚他重写一百遍
- D. 学生课堂小测验成绩不理想，王老师让他写一篇一百字的反思总结

11. 我国中小学的教师职务分为（ ）

- A. 初级职务
- B. 中级职务
- C. 讲师
- D. 高级职务

三、判断题

1. 教科书价格由省、自治区、直辖市人民政府价格行政部门会同同级出版主管部门按照微利原则确定。（ ）

2. 《中华人民共和国义务教育法》规定，禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、

少年。 ()

3. 县级以上地方各级人民政府及其教育行政部门可因经济原因将公办学校变为私立学校。()

4. 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。()

5. 我国实行九年制义务教育，义务教育阶段所有学校免收学杂费、餐饮费、住宿费、生活费等一切费用。()

6. 根据《中华人民共和国义务教育法》规定，各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费。()

7. 《中华人民共和国义务教育法》规定：学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。()

8. 义务教育最本质的特征是强制性。(易 错) ()

9. 《中华人民共和国义务教育法》的立法宗旨是保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。()

10. 《中华人民共和国义务教育法》是我国教育事业改革与发展的根本大法。()

11. 教科书审查人员，可以参与教科书的编写工作。()

12. 市级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。() 13.

某大学生毕业后主动要求到新疆喀什地区从事教学工作，政府和学校无需给予补贴。()

14. 市级以上人民政府应当加强教师培养工作，采取措施发展教师教育。()

15. 地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。()

16. 高等学校毕业生以志愿者的方式到农村地区缺乏教师的学校任教，其任教时间计入工龄。()

17. 中小学学校管理要进一步完善书记与校长共同负责制。()

四、简答题

简述义务教育的性质。

五、案例分析题

1. 某校初一学生张华平时学习懈怠，课堂自律能力差，经常干扰正常教学秩序，并有多次偷窃行为。班主任屡次教育不见成效，报请学校同意后，通知张华的家长，责令张华自动退学，否则开除其学籍。在学校和班主任的不断施压下，其家长最终选择让张华自动退学。

依据相关教育法律法规，对学校及班主任的做法进行判断与分析，并据此给学校及班主任提两条建议。

2. 某普通中学为提高毕业生的升学率和考入“重点”的名额而“因材施教”。在年初就要求毕业班学生参加本校组织的“高(中)考预考”，按“预考”成绩重新分定班级。让“高分班”学生得到特别的“重点保护”：配备最优的师资、设施和资源，并准备通过某些“有关系”的家长或他人员，通过非正规渠道甚至非法手段(如修改学生原始档案材料等)帮助部分学生伪造“少数民族的户籍”“特长奖励”等假材料、假证明，使之享受高(中)考的政策性加分；而对“低分班”的学生则“动员”他们放弃报考“重点”，让其选报高职(专科)学校；同时，还要求那些“升学无望”的学生放弃报考、提前离校。后经一些学生家长反映到媒体，上级教育行政部门着手查处。从违法侵权的视角分析该学校的教育管理行为。

专题五 《中华人民共和国教师法》

一、单项选择题

1. 教师被学校冤枉，调离了教师岗位。教师为维护自己的权益，可以向()提出申诉。
A. 县民政局 B. 县教育局 C. 县人民法院 D. 县人民政府
2. 教师陈某经常向学校领导反映学校存在的问题，有人非常理解并表示赞赏，但有人认为陈某是在向领导打小报告。事实上，陈某是在()
A. 履行教师职责 B. 履行教师义务
C. 行使教师权力 D. 行使教师权利
3. 对于教师的申诉请求，教育行政部门应当在接到申诉的()日内，作出处理。
A. 15 B. 45 C. 30 D. 60
4. 根据《中华人民共和国教师法》，国家实行教师资格制度，取得小学教师资格的必要前提不包括()
A. 中国公民 B. 热爱教育事业
C. 具备大学专科及其以上学历 D. 遵守宪法和法律，具有良好的思想品德
5. 根据《中华人民共和国教师法》，教育行政部门对教师的考核工作进行()、监督。
A. 认定 B. 评价 C. 指导 D. 检查
6. 某市一小学老师张敏为照顾体弱多病的父母主动要求调往父母所在山区的一所偏远小学任教。依据《中华人民共和国教师法》规定，当地政府对张敏应当() (常考)
A. 提高工资待遇 B. 给予奖励 C. 增加教龄津贴 D. 予以补贴
7. 根据我国《教师法》的相关规定，下列不能取得教师资格的是()
A. 周某因饮酒后驾驶机动车被处罚
B. 罗某因故意犯罪被剥夺政治权利
C. 王某因私人恩怨故意停课，耽误教学进度
D. 李某因过失犯罪被判有期徒刑，现期满释放
8. 为加强教师的教学能力、提高教学质量，某中学规定老师们晚上 11 点才能下班，且没有加班报酬。对于这种行为，以下说法最恰当的是()
A. 合理，因为这可以快速提高教师的教学质量
B. 不合理，因为学校无权管理在校教师
C. 合理，因为这有利于该校学生成绩提升

D. 不合理，因为这侵犯了教师的合法权益

9. 下列选项中不属于我国《教师法》规定的教师义务的是() (易混)

A. 促进学生全面发展

B. 制止有害于学生的行为

C. 参加进修或者其他方式的培训

D. 不断提高教育教学业务水平

10. () 既是教师履行自己职责的权利，也是与教师在教育教学过程中的主导地位相适应的基本权利。

A. 民主管理权

B. 教育教学权

C. 管理学生权

D. 科学研究权

11. 张老师是一名中学语文老师，他利用周末自费参加专业学术会议以提高自身业务水平。学校得知后，给予张老师警告处分。下列说法正确的是()

A. 学校做法正确，校内专职教师不得参加校外活动

B. 学校做法正确，要严格对教师的管理

C. 学校做法错误，教师享有自我发展的权利

D. 学校做法错误，该老师没花学校的钱，学校不能管

12. 下列选项中，不属于可以解聘教师的法定事由的是()

A. 体罚学生，屡教不改的

B. 侮辱学生，影响恶劣的

C. 连续两年教学业绩排在末位的

D. 故意不完成教育教学任务，造成损失的

13. 《中华人民共和国教师法》规定：侮辱、殴打教师的行为，若情节严重，构成犯罪的，司法机关可依法()

A. 10 月 9 日

B. 9 月 10 日

C. 9 月 1 日

D. 10 月 10 日

14. 教师节为每年的()

A. 追究刑事责任 B. 追究民事责任

C. 给予批评教育 D. 停薪留职察看

15. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，地方人民政府应当()

A. 责令其限期改正

B. 给予行政处分

C. 依法追究刑事责任

D. 对其处以罚款并责令改正

16. 国家实行()制度。中国公民凡遵守宪法和法律,热爱教育事业,具有良好的思想品德 具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格,有教育教学能力,经认定合格的,可以 取得教师资格。

A. 教师资格 B. 教师竞聘上岗 C. 教师选拔 D. 教师淘汰

17. 学生们都很讨厌田老师,原因在于他经常讽刺学生、说话刻薄,在很多场合下,挫伤了学生的自尊心。按照《中华人民共和国教师法》的规定,学校可以() (常考)

A. 给予行政处罚 B. 给予行政处分 C. 取消教师资格 D. 撤职留校察看

18. 教育教学是教师作为专业人员应当履行的()

A. 职责 B. 任务 C. 课题 D. 规划

19. 张校长要求李刚同学的班主任对李刚特殊照顾,尤其要求班主任要在期末评语中给李刚同学优秀评价。张校长的这种做法侵犯了班主任的()

A. 指导评价权 B. 民主管理权 C. 进修培训权 D. 教育教学权

20. “学校下学年生源锐减,教师严重超编,不愿意上早晚自习与参加补课的同志可以去其他学 校另谋高就!”这种说法违反了我国的()

A. 《教育法》 B. 《教师法》 C. 《劳动法》 D. 《学校法》

21. 根据《中华人民共和国教师法》的规定,考核教师的机构主体是()

A. 教师所在地的教育行政部门 B. 教师所在地的政府机关
C. 教育机构 D. 教师所工作和服务的学校

22. 第一次从法律角度确认了教师的专业地位的是()

A. 《中华人民共和国宪法》 B. 《中华人民共和国教师法》
C. 《中华人民共和国教育法》 D. 《中华人民共和国民法典》

23. 教师的权利是国家对教师在教学活动中可以作为或不作为的许可和保障。其中,()是 宪法规定的公民享有劳动权和劳动者休息权的具体化。

A. 教育教学权 B. 科学研究权 C. 管理学生权 D. 获取报酬权

24. 某学校教师黄某利用职务便利,收受教辅资料销售方的回扣 30 余万元,被当地人民法院以受贿罪判处有期徒刑 1 年 6 个月,缓刑 1 年,则黄某()

A. 终身不能从事教师职业 B. 5 年内不得从事教师职业
C. 可在私立学校从事教师职业 D. 缓刑期内可继续从事教师职业

25. 为提高教学质量,郭老师根据学生的特点,依据课程标准,采取不同的教学形式和方法进

行教学改革和实验。这体现的教师权利是()

- A. 教育教学权
- B. 管理学生权
- C. 科学研究权
- D. 民主管理权

26. 《中华人民共和国教师法》规定，国家实行教师资格制度。不具备本法规定的教师资格学历的公民，申请获取教师资格，必须通过国家教师资格考试。国家教师资格考试制度由()规定。

- A. 国务院
- B. 教育行政部门
- C. 地方各级人民政府
- D. 学校

27. 《中华人民共和国教师法》中规定，取得教师资格的人员首次任教应该有()

- A. 试用期
- B. 培训期
- C. 考核期
- D. 业务期

28. 张老师在教学之余，将自己在教育教学中的成功经验总结升华，撰写成论文并成功发表，张 老师行使了《中华人民共和国教师法》赋予教师的 () (常 考)

- A. 教育教学权
- B. 学术自由权
- C. 参与教学管理权
- D. 培训进修权

29. 依据《中华人民共和国教师法》的规定，学校对教师的管理工作应()

- A. 根据章程的规定，自主进行
- B. 根据国家规定，自主进行
- C. 在政府的领导下进行
- D. 不得自主进行

30. 李老师在完成教学工作后经常参加各种学术交流活动，并发表相关的学术论文，但校长以参加这些活动会分心为由对李老师进行了批评教育，校长这样做侵犯了李老师的()

- A. 教育教学权
- B. 学术研究权
- C. 教学评价权
- D. 参与教学管理权

31. 某学校因财政紧缺，对非正式在编的教师暑假和寒假的工资不予发放，该校的做法()

- A. 不正确，违反了《中华人民共和国教师法》
- B. 不正确，违反了《中华人民共和国义务教育法》
- C. 正确，学校参考公司，上班工作有酬劳，寒暑假不上班，自然没有酬劳
- D. 正确，因为没有正式编制，所以没有寒暑假工资

32. 中小学教师资格认定的部门是()

- A. 国务院
- B. 县级以上地方人民政府

C. 县级以上地方人民政府教育行政部门

D. 县级以上地方人民政府教育行政部门组织有关主管部门

33. 教师魏某工作消极，多次旷工给学校教学工作造成严重损失，依据《中华人民共和国教师法》，学校可以采取的措施是（ ）

A. 对魏某予以解聘

B. 给予魏某行政处罚

C. 对魏某予以罚款

D. 要求魏某悔过

34. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，中小学教师和职业学校教师享受（ ）

A. 公务员同等待遇

B. 教龄津贴和其他津贴

C. 职务津贴和教龄津贴

D. 职务津贴和绩效津贴

35. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据是（ ）

A. 教师考核结果 B. 教师业务水平

C. 教师工作态度

D. 教师教学能力

36. 以下说法正确的是（ ）

A. 大学本科毕业的刘某不得申请高级中学教师资格

B. 被剥夺政治权利的徐某不得申请初级中学教师资格

C. 非师范学校不得承担培养和培训中小学教师资格的任务

D. 省级教育行政部门不得认定普通高等学校教师资格 37. 《中华人民共和国教师法》制定的目的是（ ）

① 保障教师的合法权益②建设具有良好思想品德修养的教师队伍

③ 促进社会主义教育事业的发展④最终目的是使学生更好地发展

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①③④

38. 以下各项中，不属于教师应当履行的义务的是（ ）

A. 履行教师聘约

B. 带领学生开展有益的社会活动

C. 批评和抵制有害于学生健康成长的现象

D. 提供必需的图书、资料

39. 具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业学历的公民不得申请（ ）教师资格证。（易混）

A. 初级中学

B. 高级中学

C. 小学

D. 幼儿园

40. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，下列关于教师享有的待遇说法错误的是（ ）

- A. 教师享受的医疗待遇与当地国家公务员相同
- B. 教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇 C. 学前教育教师、中小学教师均享受教龄津贴和其他津贴
- D. 县、乡两级人民政府应当为农村中小学教师解决住房提供方便
41. 教师有权对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过（ ）或者其他形式，参与学校的民主管理。
- A. 师生代表大会 B. 学校全体职工会议
- C. 教职工代表大会 D. 教师管理会议 42. 学校和其他教育机构应逐步实行（ ）
- A. 教师选任制 B. 教师考任制 C. 教师委任制 D. 教师聘任制
43. 《中华人民共和国教师法》没有赋予教师的权利是（ ）
- A. 获得报酬权 B. 处罚学生权 C. 教育教学权 D. 民主管理权
44. 《中华人民共和国教师法》颁布于（ ）年。
- A. 1993 B. 1995 C. 1996 D. 1998
45. 根据我国《教师法》的规定，对依法提出申诉、控告、检举的教师进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，可以根据具体情况给予（ ）(易错)
- A. 纪律处分 B. 经济处罚 C. 行政处分 D. 刑事处罚

二、多项选择题

1. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师是履行教育教学职责的专业人员，教师享有对应的权利，也要履行相应的义务，下列属于教师义务的是（ ）
- A. 遵守宪法、法律和职业道德
- B. 向学校提供必要的图书及其他教育教学用品
- C. 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为
- D. 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平
2. 依据《中华人民共和国教师法》，为保障教师完成教育教学任务，下列有关各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行的职责，说法正确的有（ ）
- A. 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备
- B. 支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为
- C. 对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助
- D. 提供必需的图书、资料及其他教育教学用品

3. 关于教师聘任制度的说法，下列叙述正确的是（ ）

- A. 聘任合同具有法律效力，只对所聘教师有约束力
- B. 聘任制度应体现按需分配的原则
- C. 聘任制度应体现按劳分配的原则
- D. 聘任是一种法律行为，它确立的是双方的法律关系

4. 学校或者其他教育机构应当对教师的（ ）进行考核。（常考）

- A. 政治思想
- B. 言行举止
- C. 业务水平
- D. 工作态度和工作成绩

5. 李老师是某学校的一名教师，工作期间，所在学校可按相关规定对其予以表彰、奖励的情况包括（ ）

- A. 为学校培养了大批优秀人才
- B. 在学校的教学改革方面有突出贡献
- C. 在社会服务方面表现突出
- D. 在科学研究方面取得大量成果

6. 某中学教师张明向上级有关部门反映学校乱收费的问题，学校先是对外宣称张明患有精神病，不给他安排教学任务，后又将其解聘。关于此案例，正确的说法有（ ）

- A. 张明系学校教师，只应关心教学问题，收费问题不该他管
- B. 学校不给张明安排教学任务的行为侵犯了张明的教育教学权
- C. 学校解聘张明符合我国《教师法》规定的解聘条件
- D. 为维护自己的合法权利，张明应当向当地教育行政部门提出申诉

7. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师应承担的使命包括（ ）

- A. 教书育人
- B. 为人师表
- C. 提高民族素质
- D. 培养社会主义事业建设者和接班人

8. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，下列教师行为中，可能会受到行政处分或者解聘的有（ ）

- A. 某教师在校外参与“教育诈骗”组织
- B. 某生在课堂上屡次故意捣乱，下课被老师罚抄班规
- C. 某老师经常踢打班级内一名常爱违纪捣乱的学生
- D. 某老师经常对班级里性格内向、不善言谈的一名学生进行言语羞辱，导致该生产生抑郁倾向

9. 根据我国《教师法》的规定，国家实行教师资格制度，教师应当具备相应的学历。下列说法正确的有（ ）（易混）

- A. 取得高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历
- B. 取得小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历
- C. 取得初级中学教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历
- D. 取得高级中学教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历
10. 下列属于教师依法享有的权利的是()
- A. 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为
- B. 指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩
- C. 对学校教育教学工作提出意见和建议，参与学校的民主管理
- D. 进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验
11. 各级人民政府应当采取措施，为()培养、培训教师。
- A. 少数民族地区 B. 边远贫困地区 C. 西部地区 D. 农村地区
12. 四川省眉山市仁寿县某中学学生(15 周岁)恶意使用砖头殴打老师，致使老师当场倒地不起，被紧急送往 ICU 抢救。按照《中华人民共和国教师法》的相关规定，下列有关该学生的 处理方式恰当的是()
- A. 给予刑事拘留 B. 责令赔偿损失
- C. 依法追究刑事责任 D. 以教育为主、惩罚为辅
13. 我国《教师法》制定的政策依据包括()
- A. 教师队伍建设的政策 B. 教师待遇与发展环境的政策
- C. 知识分子的政策 D. 教师创新的政策
14. 下列选项中的教师行为可能导致其被所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘的有()
- A. 邹老师故意不在课堂上讲解重难点知识，要求学生课下有偿补课
- B. 张老师因为个人原因心情不佳，在课堂上讲解时不够生动形象
- C. 李老师总是在课堂上侮辱不喜欢的学生，造成恶劣影响
- D. 田老师在教学过程中读错字词，被学生纠正
15. 李某是当地公办小学的一名教师，为维护自身合法权益，他向该地教育局提出了以下要求，按照现行法律法规，属于合法要求的是()
- A. 要求其平均工资不低于或高于国家公务员的平均工资水平
- B. 要求定期进行身体健康检查

C. 要求开展教育教学改革与实验

D. 要求学校按时为其缴纳住房公积金

16. 下列选项中符合相关法律法规规定的有()

A. 特级教师是荣誉称号，不是教师职务

B. 教师可以打破传统的教学惯例进行教学方式的改革

C. 某老师体罚学生下蹲起立 100 次

D. 《中华人民共和国教育法》首次以法律形式明确规定“国家实行教师资格制度”

17. 根据《中华人民共和国教师法》的规定，下列关于教师考核的描述，不恰当的是()(易错)

A. 主要对教师的业务水平、工作态度和工作成绩进行考核

B. 监察委员会对教师的考核工作进行指导、监督

C. 考核应当客观、公正、准确，主要听取其他教师以及学生的意见

D. 教师的考核结果是受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据

18. 根据我国《教师法》的规定，各级人民政府应当采取措施()

A. 加强教师的思想政治教育和业务培训

B. 改善教师的工作条件和生活条件

C. 保障教师的合法权益

D. 提高教师的社会地位

19. 我国《教师法》规定，教师有指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩的权利。

具体来讲()

A. 教师有对学生的品行因材施教，针对学生的升学、就业等方面的发展给予指导的权利

B. 教师有对学生的品行和学业成绩给予及时、客观、公正评价的权利

C. 教师有运用正确的教育思想和教学手段使学生的个性和能力得到充分发展的权利

D. 教师有对品行不好的学生限制人身自由的权利

20. 某县要修建高速公路，县政府下发文件要求每位公职人员都要参加高速公路的集资。某镇中学校长按照文件要求，在教职工领工资之前，从每位教职工的工资中分别扣除了文件规定的集资款。对此，下列说法正确的有()

A. 校长办事积极果断，工作能力强

B. 校长的行为侵犯了教职工的劳动报酬权

C. 校长的行为违反了国家要求的不得对学校 and 教师乱摊派的规定

D. 校长的行为侵犯了教职工的个人财产自由权

21. 我国《教师法》明确规定，学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师聘任制的形式包括（ ）

A. 招聘 B. 续聘 C. 解聘 D. 辞聘

三、判断题

1. 张老师因上课连续迟到，学校依据相关规章制度给予其记过处分，并停发半年绩效工资。张老师不服处理结果，向当地教育行政部门提出申诉。张老师的申诉不符合非诉讼的申诉制度，当地教育行政部门应不予处理。 （ ）

2. 教师的考核应当客观、公正、准确，校长在听取学生的意见后便可做出判断。 （ ）

3. 提高业务水平是《中华人民共和国教师法》中明确规定的教师应该履行的义务。 （ ）

4. 教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由教育行政主管部门和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。 （ ）

5. 《中华人民共和国教师法》适用于各级各类学校的教师，但不适用于其他教育机构中专门从事教育教学工作的教师。 （ ）

6. 聘任教师担任一定的职务的任期一般为三年。 （ ）

7. 关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展是法律规定的教师义务。 （ ）

8. 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备是教师应当履行的一项义务。 （ ）

9. 根据我国《教师法》的规定，建立教师正常晋级增薪制度，具体办法由地方各级人民政府规定。 （ ）

10. 老师最基本的权利是管理学生权。(易混) （ ）

11. 学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制，实施教师聘任制的步骤、办法由国务院教育行政部门规定。 （ ）

12. 王老师为惩罚班上几名调皮的男同学，对他们实施了较为严重的体罚，已构成犯罪，但考虑到王老师是第一次实施体罚，且主观上是为学生着想，因此可免除其刑事责任。 （ ）

13. 教师的义务是指法律对教师在从事教育教学活动中一定行为的约束。 （ ）

14. 国家机关应当为教师的社会调查和社会实践提供方便，给予协助，但企业事业单位和其他社会组织不需要给予协助。 （ ）

15. 国家不鼓励非师范高等学校毕业生到中小学或职业学校任教。 （ ）

16. 受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不得取得教师资格；已经取得教师资格的，保留其教师资格。 ()

17. 职业中学的教师也属于中小学教师的范畴。 ()

四、辨析题

教师考核可以由学校自主进行。

五、简答题

1. 简述教师的职业权利。

2. 我国《教师法》规定了教师的义务，请列举其中三项。(常考)

六、案例分析题

1. 张老师是某县初中教师，在教育战线上奋斗了 20 余载。由于他对工作认真负责，刻苦钻研业务，努力提高自己的教学科研水平，先后在教育报刊上发表论文若干篇，探讨教学方法的改进，其中一篇论文被评为教学论文二等奖。不仅如此，张老师还把自己的科研成果付诸实践。他利用自己的心得体会，在班上因材施教，对症下药。张老师以自己的言传身教在学生中树立了崇高的威信。由于张老师在工作中取得优异成绩，2005 年被评为县级“模范教师”，获得县教育局颁发的荣誉证书和奖金 500 元。

2005 年年底，县教育局某位领导找到张老师，想让他侄子进入张老师的班级，但由于该生成绩较差，张老师按照学校的规定委婉地拒绝了该领导的要求。时隔不久，县教育局突然撤销张老师所获得的“模范教师”称号，并收回所得奖金。理由是张老师撰写的论文哗众取宠，没

有实际效果，而且教学模式老化，学生反映的意见很大，张老师不配获得“模范教师”称号。张老师得知此事后大为吃惊，立即找县教育局交涉，要求县教育局承认自己的教学科研能力，保护自己辛苦得到的荣誉称号，但县教育局不予理睬。张老师所在的学校议论纷纷，人们都说张老师出了问题，不然怎么会被剥夺“模范教师”的称号？张老师为此精神恍惚，精神压力很大，以致住院月余，花去医疗费 500 余元。张老师向县人民法院提起诉讼，称县教育局非法剥夺自己的荣誉称号，给自己造成了精神损害和经济损失，要求人民法院判令县教育局返还荣誉证书及奖金，并在原有范围内消除影响，赔偿经济损失和精神抚慰金。

(1) 案例中县教育局侵犯了张老师的哪些权利？

(2) 本案例中县教育局侵犯张老师权利的具体内容是什么？

2. 某中学一名物理教师在怀孕期间，所在学校为了照顾她，将其调到政教处工作。这名女教师休满三个月产假后来校上班，校长找其谈话说：“你现在的工作已安排了人，你看你想做什么工作？”这位教师说：“我想教课。”校长说：“好吧，我们研究研究。”学校研究的结果是：由于该教师在政教处的工作岗位已安排了人，又因学校不缺物理教师，故无法为其安排工作，学校决定将其解聘，让该教师自己找单位。该教师不得已向教育局提出申诉。经区教育局有关部门与学校多次协调后，学校留下了这名教师。工作虽然安排了，但这名教师觉得已经得罪了学校领导，最后还是离开了这所学校。

请运用相关教育法律知识对该案例进行分析。

专题六 《中华人民共和国未成年人保护法》

一、单项选择题

1. 《中华人民共和国未成年人保护法》在()部分中明确规定,学校、幼儿园周边不得设置营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。
A. 学校保护 B. 社会保护 C. 司法保护 D. 家庭保护
2. 《中华人民共和国未成年人保护法》规定,学校、幼儿园应当根据需要,制定应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件和()的预案,配备相应设施并定期进行必要的演练。
A. 校园欺凌 B. 意外伤害 C. 食物中毒 D. 传染性疾病
3. 有网络运营者想通过网络处理、发布某未成年人的个人信息,则该网络运营者在处理信息的过程中应当遵循的原则不包括()
A. 合法 B. 无偿 C. 正当 D. 必要
4. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》可知,()应当加强未成年人的心理健康教育,建立未成年人心理问题的早期发现和及时干预机制。
A. 教育行政部门 B. 卫生健康部门 C. 学校行政部门 D. 民政部门
5. 如果未成年人合法权益受到侵犯,根据我国《未成年人保护法》的规定,有权予以劝阻、制止或向有关部门提出检举或控告的是()
A. 父母或其他监护人 B. 学校或其他教育机构
C. 公益组织或其他社会团体 D. 任何组织或个人
6. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定,学校安排未成年人参加文化娱乐、社会实践等集体活动,应当(),防止发生人身伤害事故。
A. 有利于教学任务的完成 B. 限制未成年人的人身自由
C. 符合未成年人监护人的要求 D. 保护未成年人的身心健康
7. 新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》规定,任何组织或者个人不得通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害形象等()
A. 学生欺凌行为 B. 网络欺凌行为 C. 欺凌行为 D. 校园欺凌行为
8. 《中华人民共和国未成年人保护法》中所指的未成年人是指未满()周岁的公民。 (常考)
A. 18 B. 12 C. 14 D. 16
9. 课间休息时,教师张某在教室的角落里吸烟。张某的行为()
A. 不正确,违反了《中华人民共和国未成年人保护法》

B. 正确，课间休息时教师可以吸烟

C. 不正确，违反了《中华人民共和国教师法》

D. 正确，吸烟是公民的自由权利

10. 根据新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，下列对未成年人的家庭保护的表述，不正确的是() (易错)

A. 未成年人的父母或者其他监护人不得使未满八周岁的未成年人处于无人看护状态

B. 未成年人的父母或者其他监护人应当关注未成年人的生理、心理状况和情感需求

C. 共同生活的其他家庭成员应当协助未成年人的父母或者其他监护人抚养、教育和保护未成年人

D. 未成年人的父母或者其他监护人不得随意侵吞未成年人的财产

11. “父母或其他监护人员不得允许、迫使未成年人结婚或者为未成年人订立婚约”属于我国《未成年人保护法》当中的()内容。

A. 社会保护

B. 学校保护

C. 家庭保护

D. 司法保护

12. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》，网络游戏服务提供者不得在()向未成年人提供网络游戏服务。

A. 每日二十二时至次日六时

B. 每日二十三时至次日十时

C. 每日二十一时至次日九时

D. 每日二十二时至次日八时

13. 下列开拆、查阅未成年人的信件、日记、电子邮件或者其他网络通讯内容的情形中，违反我国《未成年人保护法》相关规定的是()

A. 因国家安全或者追查刑事犯罪依法进行检查

B. 无民事行为能力未成年人的父母或者其他监护人代未成年人开拆、查阅

C. 紧急情况下为了保护未成年人本人的人身安全

D. 完全民事行为能力未成年人父母因顾虑未成年人的异性交往问题

14. 公共场所发生突发事件时，应当优先救护()

A. 未成年人

B. 成年人

C. 老人

D. 妇女

15. 我国《未成年人保护法》中明确了保护未成年人的目的，下列选项中错误的是()

A. 提高全民族素质

B. 保障未成年人合法权益

C. 促进未成年人德智体美劳全面发展

D. 保护未成年人身心健康

16. 下列行为符合《中华人民共和国未成年人保护法》的是()

- ① 保证家里的环境安全，避免孩子触电
- ② 要配备儿童安全座椅，避免孩子受到交通事故的伤害
- ③ 不让孩子单独去河边，避免溺水意外事故
- ④ 给未成年人生活费，以免受到不法分子的伤害

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

17. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》，学校的教职员工对未成年人实施体罚，情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法（ ）

A. 处以拘留 B. 给予处分 C. 处以罚款 D. 吊销教师资格证

18. 我国保护少年儿童权益的专项法律是（ ）

A. 《中华人民共和国宪法》 B. 《中华人民共和国未成年人保护法》
C. 《中华人民共和国刑法》 D. 《中华人民共和国义务教育法》

19. 我国《未成年人保护法》规定，任何组织或者个人不得在学校、幼儿园播放、张贴或者散发商业广告；不得利用校服、教材等发布或者变相发布商业广告。这属于对未成年人的（ ）
(常考)

A. 家庭保护 B. 学校保护 C. 社会保护 D. 司法保护

20. 《中华人民共和国未成年人保护法》规定，处理涉及未成年人事项，应当坚持最有利于未成年人的原则。其中不包括()

A. 保护与教育相结合 B. 保护未成年人隐私权和个人信息
C. 给予未成年人特殊、优先保护 D. 听取未成年人监护人的意见

21. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定，学校应当根据未成年学生身心发展特点，进行社会生活指导、心理健康辅导、（ ）和生命教育。

A. 社会教育 B. 法制教育 C. 青春期教育 D. 爱国教育

22. 下列选项中，不符合我国《未成年人保护法》中“学校保护”模块的有关要求的是（ ）

A. 为提升学校的知名度，某小学安排学生参与多项商业性活动
B. 某校制定了应对公共卫生事件等突发事件的预案并定期进行必要的演练
C. 为增强学生的自我保护意识，某校开展了适合学生年龄的性教育
D. 某校对教职员工、学生等开展了珍惜粮食、文明饮食的教育和培训

23. 未成年人的父母或者其他监护人应当及时将委托照护情况书面告知未成年人所在学校、幼儿园和实际居住地的居民委员会、村民委员会，加强和未成年人所在学校、幼儿园的沟通；与

未成年人、被委托人至少()联系和交流一次,了解未成年人的生活、学习、心理等情况,并给予未成年人亲情关爱。

- A. 每天 B. 每周 C. 每月 D. 每年

24. 未成年人毛毛因心理疾病需要特别照顾,但其父母因工作繁忙需要将其托付给亲友临时照顾。根据我国《未成年人保护法》的有关规定,毛毛的下列亲戚中最适合担任临时照护人的是()

- A. 十五周岁的表哥
B. 三十周岁但患有精神疾病无法辨认自己行为的舅舅
C. 患有严重传染性疾病的七十周岁的奶奶
D. 三十五岁从事酒水销售的姨妈

25. 在传统文化教学实践活动中,以下行为不适宜的是()(常考)

- A. 把学生的书法作品张贴在宣传栏供广大师生品鉴
B. 让学习古筝的学生经常参加商业演出
C. 让爱好汉服文化的学生穿着汉服在校园里拍照
D. 组织学生参与清明黄帝陵祭祖大典

26. 12 岁的小李同学为庆祝小学毕业,与几个同班好友一起去江边大排档聚餐,以下行为合法的是()

- A. 小李找烟酒店老板买了一包烟 B. 同学让小李买一箱啤酒
C. 小李在烧烤店买了 500 元的羊肉串 D. 聚餐后一起去 KTV 唱歌

27. 根据我国《未成年人保护法》的规定,对犯罪的未成年人坚持()的原则。

- A. 教育为主、惩罚为辅 B. 惩罚为主、教育为辅
C. 教育与惩罚并重 D. 开除学籍

28. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的规定,未成年人的父母或者其他监护人不得使未 满()或者由于身体、心理原因需要特别照顾的未成年人处于无人看护状态。

- A. 八周岁 B. 十二周岁 C. 十六周岁 D. 十八周岁

29. 《中华人民共和国未成年人保护法》规定,网络直播服务提供者不得为未满()周岁的未 成年人提供网络直播发布者账号注册服务。

- A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

30. 大型的商场、超市、医院、图书馆、博物馆、科技馆、游乐场、车站、码头、机场、旅游

景区景点等场所运营单位应当设置搜寻()的安全警报系统。场所运营单位接到求助后,应当立即启动安全警报系统,组织人员进行搜寻并向公安机关报告。

- A. 陌生未成年人
- B. 犯罪未成年人
- C. 走失未成年人
- D. 患病未成年人

31. 根据我国《未成年人保护法》,下列场所不得出现在学校周边的是()

- A. 室内儿童乐园
- B. 校外培训机构
- C. 售卖棋牌的商店
- D. 彩票销售网点

二、多项选择题

1. 下列产品中,未成年学生不宜观看阅读的有()

- A. 淫秽图书
- B. 宣扬暴力的漫画
- C. 邪教宣传品
- D. 宣扬赌博的电影

2. 下列应当对未成年人免费开放的有() (易混)

- A. 爱国主义教育基地
- B. 青少年宫
- C. 博物馆
- D. 美术馆

3. 下列选项属于未成年人的父母或者其他监护人应当履行的监护职责的是()

- A. 教育和引导未成年人遵纪守法、勤俭节约,养成良好的思想品德和行为习惯
- B. 保障未成年人休息、娱乐和体育锻炼的时间,引导未成年人进行有益身心健康的活动
- C. 关注未成年人的生理、心理状况和情感需求
- D. 尊重未成年人受教育的权利,妥善管理和保护未成年人的财产

4. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》可知,我国对未成年人的保护分为家庭保护和()

- A. 学校保护
- B. 司法保护
- C. 社会保护
- D. 制度保护

5. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》,关于学生的欺凌行为,学校下列做法正确的是()

- A. 通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理
- B. 对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导
- C. 对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导
- D. 对实施欺凌的未成年学生,学校应当根据欺凌行为的性质和程度,依法加强管教

6. 《中华人民共和国未成年人保护法》第八十二条规定,各级人民政府应当将家庭教育指导服务纳入城乡公共服务体系,开展家庭教育知识宣传,鼓励和支持有关()开展家庭教育指导服务。

- A. 人民团体
- B. 卫生健康部门
- C. 社会组织
- D. 企业事业单位

三、判断题

1. 未成年人的父母或者其他监护人在作出与未成年人权益有关的决定时，无需听取未成年人的意见。（ ）
2. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》，未成年学生在本校组织的校外活动中发生人身伤害事故的，学校应当立即救护，妥善处理，及时通知未成年人的父母或者其他监护人，并向有关部门报告。（ ）
3. 未成年人潇潇遭受其监护人的严重伤害，需要被紧急安置，针对这一情况，民政部门应当依法对潇潇进行临时监护。（ ）
4. 吴老师发现学生小花缺课多日，到小花家家访时才发现小花的父母认为女孩上学没用，于是让十岁的小花辍学回家务农。在此情况下，吴老师可以举报小花父母的行为，因为小花父母（ ）
5. 人民法院审理离婚案件，涉及未成年子女抚养问题的，应当尊重已满六周岁未成年子女的真实意愿，根据双方具体情况，按照最有利于未成年子女的原则依法处理。（ ）
6. 任何组织或者个人不得招用未满十八周岁的未成年人。（易混）（ ）
7. 小瑞经常因为没有按时完成学校的作业被父亲暴打，班主任在与其父亲多次沟通无效的情况下，可以帮助小瑞向法院申请撤销其父亲的监护人资格。（ ）
8. 根据《中华人民共和国未成年人保护法》规定，未成年人享有受保护权、参与权等权利。（ ）
 - o 对严重的欺凌行为，学校不得隐瞒，应当及时向公安机关、教育行政部门报告，并配合相关部门依法处理。（ ）
10. 游艺娱乐场所设置的电子游戏设备，除国家法定节假日外，不得向未成年人提供。（ ）
11. 11. 幼儿园、校外培训机构不得对学龄前的未成年人进行小学课程教育。（ ）
12. 残疾未成年人虽具有接受普通教育的能力，但最好去特殊教育学校接受教育。（ ）
13. 网络服务提供者发现用户发布、传播可能影响未成年人身心健康的信息且未作显著提示的，应当作出提示或者通知用户予以提示；未作出提示的，不得传输相关信息。（ ）

四、案例分析题

1. 材料一 2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议表决通过了修订后的一部法律。修订后的这部法律新增了“网络保护”“政府保护”两章，在强化家庭监护的责任，加强未成年人网络保护等方面，亮点颇多。

材料二 七年级学生小刚个子矮小，学习成绩不理想，经常被同学嘲笑。他感到非常孤单、寂寞、无聊，便开始沉迷网络。班主任王老师得知情况后，召开班会，号召同学之间要团结友爱、

互相关心、互相帮助，并找到小刚的父母一起和他谈心，劝说他走出网络，专心学习。在王老师和同学们的帮助下，小刚变得活泼开朗起来，成绩也不断提高。

问题：

- (1) 请写出材料一中这部法律的名称。
- (2) 王老师的做法符合材料一中这部法律的哪些规定？

2. 细心的周老师发现，班上苏同学那活泼纯朴的样子有了一些改变，课上注意力不集中的现象也时有发生。周老师便找到苏同学要好的几位同学了解情况，有同学反映曾经在抖音上看到苏同学做直播。于是周老师对苏同学进行了家访，苏同学是单亲家庭(母亲意外早逝)的留守儿童，她奶奶称赞自己的孙女乖巧懂事，只是最近一段时间晚上回家迟了，苏同学解释为初一作业越来越多，就在学校做完作业才回家。

晚自习下课后，周老师跟踪发现，苏同学走进了学校附近的一家销售美容产品的店铺，跟进去时却没找到她，周老师经过追问店主得知，苏同学正在为该店进行网络直播带货。原来，店主为了营销产品，发现苏同学聪明秀气，又了解到其家庭经济困难，于是为其提供智能手机和相关设备，让苏同学注册直播账号，每天做1小时直播，并为其行为签约付费。周老师要求店主立即停止这种不当行为，让自己带领苏同学回家。在周老师耐心细致的开导和帮助下，苏同学改正了错误。

不久后，周老师发现本校另一位女生晚自习后也走进那家商店，许久未出店门，经过确认发现该生也在参与直播带货。周老师便与店主交涉，店主先是设法讨好周老师，遭到拒绝后，便称该生并非周老师班上的学生，让周老师不要多管闲事，还对周老师进行口头威胁。周老师见店主不能认识和改正自身的行为，果断地向相关部门进行举报。

- (1) 运用《中华人民共和国未成年人保护法》分析材料中的违法主体及其违法行为。
- (2) 结合材料，分析周老师践行了新时代中小学教师哪些职业行为准则。

专题七 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》

一、单项选择题

1 预防未成年人犯罪，应当结合未成年人不同年龄的生理、心理特点，加强()、心理关爱、心理矫治和预防犯罪对策的研究。

- A. 法制教育 B. 青春期教育 C. 道德教育 D. 政治教育

2. 初三学生陈某多次旷课、逃学，沉迷网络。学校可以根据情况采取相关管理教育措施，其中不包括() (易 错)

- A. 予以训导 B. 要求参加校内服务活动

- C. 要求参加特定的专题教育 D. 责令具结悔过

3. 根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定, 未成年人无故夜不归宿、离家出走的, 父母或者其他监护人、所在的寄宿制学校应当及时查找, 必要时向()报告。

- A. 村委会或居委会 B. 公安机关 C. 监察机关 D. 教育厅

4. 预防未成年人犯罪，应当立足于()未成年人相结合，坚持预防为主、提前干预，对未成年人的不良行为和严重不良行为及时进行分级预防、干预和矫治。

- A. 关爱和管教 B. 关心和引导 C. 教育和保护 D. 预防和惩戒

5. 根据法律规定，职业培训机构、用人单位在对已满()周岁准备就业的未成年人进行职业培训时，应当将预防犯罪教育纳入培训内容。

- A. 16 B. 18 C. 17 D. 15

6. 根据我国《预防未成年人犯罪法》的规定，预防未成年人犯罪，在各级人民政府组织下，实行（ ）

- A. 集中治理 B. 系统治理 C. 源头治理 D. 综合治理

7. 规定“未成年学生旷课的，学校应当及时与其父母或者其他监护人取得联系”的法律是（ ）

- A. 《中华人民共和国义务教育法》 B. 《中华人民共和国教育法》
C. 《中华人民共和国未成年人保护法》 D. 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》

8. 父母最近发现小君做作业时总是玩手机，心不在焉，甚至不想和父母沟通。一次，母亲无意间发现小君在社交网站上与一群不良青年有瓜葛，从其手机中的交谈内容还发现，这群不良青年正在蛊惑小君吸食毒品。根据我国《预防未成年人犯罪法》，小君父母应当立即将情况报告给（ ）。

- A. 法院 B. 居委会 C. 公安机关 D. 教育部

9. 根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定，未成年人实施刑法规定的行为、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的，经专门教育指导委员会评估同意，()可以决定对其进行专门矫治教育。(易 错)

- A. 公安机关
- B. 司法行政部门
- C. 教育行政部门会同司法行政部门
- D. 教育行政部门会同公安机关

10. 中学生王某在网吧结识了社会青年李某，李某多次教唆王某参与打架斗殴、盗窃他人财物等不良事件。对于李某，公安机关应()

- A. 予以训诫
- B. 将其送至专门学校
- C. 予以治安管理处罚
- D. 责令接受心理辅导、行为矫治

11. 根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定，未成年人的父母或者其他监护人和学校发现未成年人组织或者参加实施不良行为的团伙的，应当()

- A. 事后对参与者进行体罚
- B. 在全校内通报批评
- C. 向公安机关报告
- D. 及时制止

12. 对有严重不良行为的未成年人，()可以根据具体情况，采取矫治教育措施。

- A. 未成年人所在居民委员会或村民委员会
- B. 教育行政部门
- C. 社会工作服务机构
- D. 公安机关

二、多项选择题

1. 下列行为属于《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》中规定的不良行为的有()(常考)

- A. 吸烟、饮酒
- B. 多次旷课、逃学
- C. 沉迷网络
- D. 非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具

2. 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三条明确规定，开展预防未成年人犯罪工作，应当 =尊重未成年人人格尊严，保护未成年人的()等合法权益。

- A. 名誉权
- B. 隐私权
- C. 个人信息
- D. 人身安全

3. 未成年人的“严重不良行为”包括()

- A. 参与赌博赌资较大
- B. 向他人提供毒品
- C. 进行淫秽表演
- D. 传播淫秽的读物

三、判断题

1. 居民委员会、村民委员会无需掌握本辖区内未成年人的监护、就学和就业情况。 ()

2. 15 岁的王某非常顽劣，因与校外学生打架致人重伤，被判刑半年。刑满释放后的王某要求回学校继续读完初三，学校有权拒绝王某的就读申请。（ ）

3. 未成年人的父母或者其他监护人对未成年人的预防犯罪教育负有间接责任。（易错）（ ）

4. 学校对有不良行为的未成年学生，应当加强管理教育，不得歧视。（ ）

5. 未成年人有“传播淫秽的读物或者音像制品”的行为，应以刑事犯罪论处。（ ）

6. 中学生张涛在学校经常强行向同学索要财物，他的父母对此视而不见，不加管教。依据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，所在学校有权对张涛父母予以训诫。（ ）

四、案例分析题

初一男生小文的父母在县城里打工，平时小文寄住在叔叔家。一天，同班同学小谭丢失了 20 元零花钱，怀疑是小文偷的。小谭邀来高年级的学生小陈找小文要钱，小文不给，三人扭打起来。小文被打后立即报告给班主任刘老师，但是刘老师忙着上课，告诉他明天再来处理。第一天中午，小文再次找到刘老师，刘老师说：“班上其他同学都看见了，你们三个不遵守校规校。在学校互殴，应该按照校园内打架斗殴进行处理。”小文立即解释，但刘老师未予理睬。晚上放学回家后，小文对叔叔说：“我不想去学校了，你送我去城里找爸爸妈妈吧。”叔叔回答：“你爸妈把你委托给我，就是让你好好读书。”第三天小文到学校去上课，在学校门口又看见在等他的谭和小陈，两人再次逼小文拿钱，并殴打小文。有家长出来制止，小谭和小陈就跑了。此时小文再也不想迈进学校的大门，他回到叔叔家，谎称学校要收 100 元新校服的钱，叔叔把钱给了他，小文拿着钱坐上了去县城的汽车。小文在县城找到父亲，在工厂门口，他给父亲讲了在学校被欺负和骗叔叔钱的经过，父亲听后狠狠地训斥了小文，要他马上回去，小文内心很不情愿。父亲离开后，他并没有乘车回家，而是在县城独自游荡。两天后，叔叔才打电话给小文父亲，小文的父母才知道孩子一直没回家……

1. 针对该案例，以下说法正确的有（ ）（多项选择）

- A. 父亲在县城让小文独自回家，未尽到法定监护职责
- B. 小谭和小陈找小文要钱并殴打小文属于校园欺凌行为
- C. 刘老师当天忙着上课，没有及时处理学生打架的事件，情有可原
- D. 小文两天没上学，学校没有及时通知家长，违反了我国《预防未成年人犯罪法》

2. 对于小文这类留守儿童的教育，以下理解正确的有（ ）（多项选择）

- A. 针对留守儿童存在的孤独、无助等心理问题，教师应具备相应的疏导能力
- B. 学校要教育留守儿童学会维护自己的合法权益，增强自我保护的意识和能力

- C. 教师和家长不仅要关心留守儿童的生活，还要关心他们的心理健康
- D. 由于父母长期在外，对留守儿童就难以做到家校共育

专题八 《学生伤害事故处理办法》

一、单项选择题

1. 下列情形中，学校不应当依法承担相应责任的是（ ）（常考）
 - A. 12 岁的李某在学校荡秋千时，绳子突然断裂，造成李某左腿骨折
 - B. 13 岁的赵某在早操时因插队被同学撞倒在地，造成左臂骨折
 - C. 11 岁的王某语文课上偷偷看小说，老师发现后，罚他到操场跑 50 圈，造成其心脏衰竭死亡
 - D. 14 岁的杨某最近总是郁郁寡欢，老师知道原因后及时给予了开导，但杨某还是在家服毒寻了短见，经抢救无效死亡
2. 以下不属于《学生伤害事故处理办法》的适用范围的是（ ）
 - A. 学校组织的校外活动
 - B. 学生自行组织的校外活动
 - C. 在学校实施的教学活动
 - D. 学生宿舍
3. 发生学生伤害事故，学校与受伤害学生或者学生家长可以通过协商方式解决；双方自愿，可以书面请求主管教育行政部门进行调解。教育行政部门收到调解申请，认为必要的，可以指定专门人员进行调解，并应当在受理申请之日起（ ）日内完成调解。
 - A. 7
 - B. 15
 - C. 30
 - D. 60
4. 因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的故意或者重大过失造成的学生伤害事故，应当（ ）
 - A. 由学校予以赔偿
 - B. 由直接责任人赔偿
 - C. 由学校和直接责任人各赔偿一半或协商赔偿
 - D. 由学校予以赔偿后，可以向直接责任人追偿
5. 我国《学生伤害事故处理办法》规定，受伤害学生的监护人、亲属或者其他有关人员，在事故处理过程中无理取闹，扰乱学校正常教育教学秩序，或者侵犯学校、学校教师或者其他工作人员的合法权益的，学校应当报告（ ）依法处理。
 - A. 人民检察院
 - B. 人民法院
 - C. 人民政府
 - D. 公安机关
6. 下列关于学生遭受人身伤害的处理原则表述不正确的是（ ）
 - A. 由校园中的无民事行为能力或限制民事行为能力的学生造成的学生伤害事故，应当由造成伤害的学生的监护人来承担相应的赔偿责任
 - B. 因学校教师或者其他工作人员实施与其职务无关的个人行为造成的学生伤害事故，应由致害

人依法承担相应的责任

C. 未成年学生在学校开展的对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的，学校应承担相应的责任

D. 学校安排学生参加活动，因提供交通工具、食品及其他消费与服务的经营者，或者学校以外的活动组织者的过错造成的学生伤害事故，有过错的当事人应当依法承担相应的责任

7. 根据《学生伤害事故处理办法》的规定，学校对未成年学生()

A. 不承担监护职责

B. 不承担安全教育职责

C. 不承担保护职责

D. 不承担自救教育职责

8. 小伟是某中学学生。某日晚 8 时许，小伟和其他两名同学到学校水房打水，因水房内没有灯，小伟在打水过程中摔倒受伤并住院治疗。对该事故承担责任的是() (常考)

A. 当地教育局

B. 小伟所在学校

C. 小伟班主任

D. 学校校长

9. 李老师在学校晨读期间，让学生夏某到校外为自己买早点，夏某不幸遭遇车祸。事故责任应由()

A. 李老师全部承担

B. 车祸肇事方承担

C. 李老师和车祸肇事方共同承担

D. 学校全部承担

10. 五一假期期间，住在学校附近的初三学生小张自行到学校温习功课，在楼梯口踩空失足摔伤，应当承担责任的主体是()

A. 小张所在学校

B. 学校值班人员

C. 小张及其监护人

D. 小张及其所在的学校

41. 某校组织学生到公园参观，教师事先反复强调注意事项和纪律，学生王某(11 岁)对教师的强调置之不理，自行攀爬公园内标有“禁止攀爬”告示的假山，结果从假山摔下导致骨折。王某的骨折应该由()(易错)

A. 学校负责，因为教师没有尽到管理职责

B. 王某负责，因为他违反了纪律

C. 学校负责，因为是学校组织的活动

D. 学校和王某共同负责

12. 根据我国法律法规，在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险()

- A. 创造便利条件，并从中收取微薄利润
- B. 创造便利条件，但不得从中收取任何费用
- C. 指定交保渠道，并提供免费保险服务
- D. 指定交保渠道，并从中适当收取人工成本

13. 学校运动会的志愿者李某在记录测试结果时被参赛选手王某砸中，造成轻伤。对于这一事故，承担赔偿责任的主体是()

- A. 王某的监护人
- B. 裁判老师
- C. 参赛选手王某
- D. 学校

14. 某校初一住校生周某某天晚自习时偷跑到网吧玩游戏，第二天继续逃课在外上网十几个小时后，下午猝死在网吧。针对此事件，以下说法错误的是()

- A. 网吧不应该让周某进入，网吧要承担一定责任
- B. 学校应加强管理，采取措施保障未成年人的安全
- C. 周某的父母或监护人有责任引导其进行有益于身心健康的活动
- D. 周某违反学校规定偷跑到网吧上网致死，学校没有责任

15. 某市兴民县明德中学初二(4)班学生在课间休息时，被掉落的广告牌砸伤，经鉴定为轻微伤。学校处理该事故后，还应当书面报告()

- A. 县人民政府
- B. 市教育行政部门
- C. 市人民政府
- D. 县教育行政部门

16. 小学生林某课外活动期间在学校的操场上翻单杠，单杠因年久失修突然断裂，林某从单杠上摔落到硬地上，造成脊柱严重骨折。谁应对林某的伤害承担责任()

- A. 林某自己负责
- B. 林某的父母或其他监护人负责
- C. 学校负责
- D. 以上各方均不负责

17. 未成年学生的行为侵害他人的合法权益造成损失的，应由()依法予以赔偿。

- A. 学校
- B. 其监护人
- C. 教师
- D. 学生本人

18. 学生伤害事故的责任，其确定依据是()

- A. 相关当事人的经济条件、责任的承担能力
- B. 相关当事人的过错性质、程度和悔过态度
- C. 相关当事人的行为与损害后果的因果关系
- D. 相关当事人的态度与损害后果的严重程度

19. 五年级学生小明因被父母责骂，心情低落。老师发现后对其进行了安慰，但小明在课间还是自伤了。下列说法正确的是()

- A. 学生是在学校受伤的，学校应当承担责任
- B. 学校对学生负有监护义务，应当承担责任

C. 学生行为属于自伤行为且老师已履行相应职责，学校不应承担责任

D. 学生受伤发生在课间，学校不应承担责任

20. 老师下班途中因开车接电话，不小心撞倒了在街上正常行走的人，发现那人是本校的学生，则本次事故中应当承担责任的是()

A. 学校 B. 老师 C. 学生监护人 D. 学生本人

21. 当前，能减少学生伤害事故给学校造成的压力(负担)，同时能较好地解决学生伤害事故损害赔偿或补偿责任的合法且有效的途径是()

A. 学校加强安全教育，学生学会自护自救本领

B. 学校参加责任保险，学生参加意外伤害保险

C. 学校发动师生捐款，设立学生伤害赔(补)偿基金

D. 学校与学生家长签订“学生(子女)安全责任协议”

22. 下列情形中，学校无法律责任的是()

① 学校教室的天花板每年都进行维护，但在某次地震中脱落砸在小红的腿上，造成了伤害 事故

② 小黄因误食学校食堂饭菜中的海参而过敏，但其家人此前未将小黄的过敏史告知学校

③ 学校组织外出春游，小兰在爬山过程中发生意外，不小心坠落，导致腿骨折

A. 仅①③ B. 仅②③ C. 仅①② D. ①②③

二、多项选择题

1. 学校对学生伤害事故无责任的，如果有条件，可以根据实际情况，本着()的原则，对受伤学生给予适当的帮助。

A. 自愿 B. 义务 C. 优先 D. 可能

2. 学生伤害事故应当遵循()的原则，及时、妥善地处理。

A. 依法 B. 客观公正 C. 合理适当 D. 协调协商

3. 根据《学生伤害事故处理办法》的规定，学校不承担事故责任的情形有() (常考)

A. 学生自行外出或者擅自离校期间发生的 B. 学生自行上学、放学途中发生的

C. 节假日学生自行滞留学校发生的 D. 体育课上在学校篮球场上发生的

4. 下列选项中属于学生伤害事故的有()

A. 学生上体育课发生的伤害

B. 学生在课余时间发生的伤害

C. 学生在学校组织的校外活动中发生的伤害

D. 学生在放学途中发生的伤害

5. 下列学生伤害事故中，根据我国《学生伤害事故处理办法》的规定，学校应当依法承担法律责任的情形有（ ）

A. 小学五年级学生小明在体育课上练习爬绳时，爬绳突然断了导致肢体受伤

B. 小学三年级学生小华在学校食堂用餐后出现呕吐情况，被诊断为食物中毒

C. 小学四年级学生小丽患有先天性心脏病，家长未告知学校，小丽在校突发心脏病死亡

D. 小学三年级一班班主任患急性肝炎并传染给学生

6. 学校事故作为一种侵权行为，其基本特征是（ ）

A. 侵权行为的侵害对象是学生的人身权

B. 学校或教师侵害了学生的合法权益

C. 必须是学校或教师基于过错而实施的行为

D. 侵权行为的侵害对象是学生的受教育权

7. 初二(3)班上体育课时，体育老师安排学生自行踢球后，自己则在操场旁边玩手机。踢球过程中，学生孙刚和吴军为抢球发生争吵、扭打，孙刚被重重地打倒在地，造成手臂骨折。旁边的同学赶紧向体育老师汇报，几名男同学协助体育老师将孙刚送往医院，学校则立即通知孙刚父母。经医院检查，孙刚需要手术治疗。依据相关教育法律法规，下列说法正确的是（ ）

A. 学生孙刚负次要责任，由其监护人负责赔偿

B. 学生吴军负主要责任，由其监护人负责赔偿

C. 学校负次要责任，应进行相应赔偿

D. 学校承担经济赔偿后，可向体育老师进行全部或部分追偿

8. 根据我国《学生伤害事故处理办法》的规定，下列情形中，造成学生伤害事故，学校应当依法承担相应责任的有（ ）（常考）

A. 学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的

B. 学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正的

C. 学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病，但未采取必要措施的

D. 学生或者其监护人知道学生有特异体质，或者患有特定疾病，但未告知学校的

三、判断题

1. 发生学生伤害事故，情形严重的，为不影响学校正常秩序，学校可暂缓几日后向当地人民

政府报告。()

2. 由于教师个人的与职务无关的行为导致他人合法权益受损，学校也要承担责任。()

3. 对未成年学生的监护人的设定包括法定监护和指定监护。()

4. 张某对海鲜严重过敏，张某的父母没有告知学校，张某在学校食堂食用海鲜后出现呕吐、腹痛、腹泻等反应，学校不用承担相应责任。()

5. 发生学生伤害事故，学校与受伤害学生或者学生家长可以通过协商方式解决，未成年人也可以直接提起诉讼。()

6. 某小学教师对在课堂上调皮捣蛋的小马看不顺眼，想让他把注意力放到课堂上来，便踢了他一脚，导致小马受伤入院，对于小马所受的伤害，学校应当依法承担相应的责任。()

7. 未成年学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，监护人知道或者已被学校告知而发生的学 生伤害事故，应由学校和监护人共同承担责任。(易错) ()

8. 学校仅对发生在校园范围内的学生伤害事故依法承担相应的责任，对学生在校外场所发生的学生伤害事故，学校不承担责任。()

四、案例分析题

1. 某中学组织学校篮球比赛，比赛过程中学生张某(14岁)在争抢篮板球落地过程中，摔倒在球场上，造成大腿粉碎性骨折。经医院治疗，医疗费用近4万元。事后，张某父母认为篮球赛是学校组织的，理应由学校承担全部医疗费用，要求学校赔付4万元医疗费用，但学校认为这是校方组织的正常篮球比赛，在这种具有风险性的体育竞赛中，学校也不可能预见意外的发生，学校认为自身没有过错，不承担责任。

结合以上案例回答以下问题：

(1)根据学校过错原则，学校在此案件中是否存在过错？

(2)学校是否需要承担全部医疗费用？请说明理由。

2. 某小学五年级(1)班的学生在操场上体育课，学习踢足球。体育老师在给学生讲解完踢足球

的要领及注意事项之后，把班上的学生分成几个小组进行练习。李某(10岁)和王某(11岁)分在一个小组内，由于地面不平，李某在奔跑的过程中不慎摔倒，恰好被跑上前来的王某踩到小腿，导致小腿骨折。而此时，体育老师正在指导其他小组练习。最终李某住院三个月，共花费医疗费、护理费、营养费等1万余元。事后，李某家长认为李某是在学校受伤的，应当由学校承担全部责任，且花费的1万余元费用应由学校承担。

结合案例，回答以下问题：

- (1)学校是否应该承担责任?请说明理由。
- (2)王某的父母是否应该承担责任?请说明理由。

专题九 其他相关教育政策法规

一、单项选择题

1. 中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出，免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，（ ）(易混)
A. 加快扩大城乡教育差距 B. 加快消除城乡教育差距
C. 加快缩小城乡教育差距 D. 缓慢缩小城乡教育差距
2. 在《中国学生发展核心素养》中，自主发展表现为学会学习、健康生活。下列符合“健康生活”的是（ ）
A. 具有网络伦理道德与信息安全意识
B. 具有积极的心理品质，自信自爱，坚韧乐观
C. 能关切人的生存、发展和幸福
D. 热爱并尊重自然，具有绿色生活方式和可持续发展理念及行动
3. 《义务教育课程方案(2022年版)》提出，深化教学改革要加强知识学习与学生经验、现实生活、社会实践之间的联系，注重真实情境的创设，增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力。为达到上述目的应（ ）
A. 坚持成绩导向 B. 强化学科实践
C. 注重理论学习 D. 提倡个性化教学
4. “聚焦核心素养，面向未来”是义务教育课程建设的五个基本原则之一，下列做法最能体现这项原则的是（ ）
A. 加强课程与生产劳动、社会实践的结合，充分发挥实践的独特育人功能
B. 加强课程内容与学生经验、社会生活的联系，强化学科内知识整合
C. 完善课程类别与结构，优化科目的课时比例，确保“五育”并举
D. 明确育人主线，加强正确价值观引导，重视必备品格和关键能力培育
5. （ ）是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。
A. 初等教育 B. 中等教育
C. 高等教育 D. 职业教育
6. 根据《新时代爱国主义教育实施纲要》，大中小学的党组织、共青团、少先队、学生会、学生社团等，要把爱国主义内容融入党日团日、主题班会、班队会以及各类主题教育活动之中。

这一 措施可概括为()

- A. 发挥课堂教学的主渠道作用
- B. 广泛组织开展实践活动
- C. 强化学生的爱国主义意识
- D. 抓好学生组织的活动教育

7. 《中国教育现代化 2035》提出要创新人才培养方式,在教学方式上推行()

- A. 灌输式、探究式、参与式、自主式
- B. 启发式、探究式、参与式、合作式
- C. 自主式、模仿式、参与式、合作式
- D. 启发式、自主式、参与式、质疑式

8. 2021 年 3 月 30 日,教育部办公厅发布的《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》明确了 学生睡眠时间的要求。根据不同年龄阶段学生身心发展特点,小学生每天睡眠时间应达到()

- A. 11 小时
- B. 10 小时
- C. 9 小时
- D. 8 小时

9. 下列选项中,属于《中国教育现代化 2035》提出的 2035 年主要发展目标的是()

- A. 建成具有国际影响力的职业教育大国
- B. 建成世界先进水平的高等教育强国
- C. 建成全球化背景下的创新型人才强国
- D. 建成服务全民终身学习的现代教育体系

10. 教师敷衍完成本职教学任务,进行兼职兼薪工作,根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》,该教师违背了()(常考)

- A. 自觉爱国守法
- B. 潜心教书育人
- C. 坚守廉洁自律
- D. 规范从教行为

11. 2021 年 3 月,教育部等六部门印发了《义务教育质量评价指南》,其中“践行为党育人、为国育才使命,坚持正确政绩观和科学教育质量观,促进义务教育公平发展和质量提升”的基本原则是()

- A. 坚持正确方向
- B. 坚持育人为本
- C. 坚持问题导向
- D. 坚持以评促建

12. ()要依法落实教师待遇,为学校招聘教师提供支持。

- A. 人力资源社会保障部门
- B. 财政部门
- C. 民政部门
- D. 教育部门

13. 《深化新时代教育评价改革总体方案》以立德树人为主线,以破五唯为导向。其中,五唯是指()

① 唯分数②唯升学③唯论文④唯文凭⑤唯帽子⑥唯资历

- A. ①②③④⑤
- B. ①②③④⑥
- C. ①②④⑤⑥
- D. ②③④⑤⑥

14. 二年级某班的李乐同学违规违纪情节严重,且影响恶劣,学校事先告知了李乐同学的家长,并表示将对李乐作出停课四天的处理,要求家长在家进行教育、管教。学校的这一做法()

- A. 合法，学校可以对该生实施教育惩戒
- B. 合法，由于违规过于严重，学校可予以该生勒令停课处理
- C. 不合法，学校对小学高年级学生才能实施该项教育惩戒
- D. 不合法，学校是在推卸管理责任

15.《未成年人学校保护规定》中指出，学校要树立以()为核心的教育理念，利用安全教育、心理健康教育、环境保护教育、健康教育、禁毒和预防艾滋病教育等专题教育，引导学生热爱生命、尊重生命。

- A. 教育公平
- B. 生命关怀
- C. 全面教育
- D. 素质教育

16. 中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出，要明确教师的()

- A. 教育处罚权
- B. 教育惩罚权
- C. 教育惩戒权
- D. 教育处理权

17. 2019年6月23日，《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确提出坚持“五育”并举，全面发展素质教育。其中，“五育”指的是()

- A. 教育、智育、体育、美育、劳动教育
- B. 教育、智育、体育、心育、劳动教育
- C. 德育、智育、体育、美育、劳动教育
- D. 德育、智育、体育、心育、劳动教育

18.《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出了全面提高义务教育质量的主要任务。下列选项中，不属于《意见》中提出的主要任务的是() (易错)

- ①坚持“五育”并举，全面发展素质教育②健全充满活力的教育体制③强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量④按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍
- ⑤把改革创新作为教育发展的强大动力⑥深化关键领域改革，为提高教育质量创造条件

- A. ①②
- B. ②⑤
- C. ③④
- D. ⑤⑥

19. 根据《中国学生发展核心素养》，科学精神素养的要点之一是()

- A. 技术应用
- B. 勤于反思
- C. 乐学善学
- D. 批判质疑

20. 何老师经常利用空余时间组织、参与有偿补课。何老师的做法()

- A. 正确，教师有人身自由权
- B. 正确，有利于提高学生的成绩
- C. 错误，违背了坚守廉洁自律的教师职业行为准则
- D. 错误，违背了规范从教行为的教师职业行为准则

21.《新时代爱国主义教育实施纲要》指出，在普通中小学、中职学校，将爱国主义教育融入

语文、道德与法治、历史等学科教材编写和教育教学中，在普通高校将爱国主义教育与社会哲学社会科学相关专业课程有机结合，加大爱国主义教育内容的比重。这体现了新时代爱国主义教育要（ ）

- A. 办好学校思想政治理论课
- B. 突出思想内涵，强化思想引领
- C. 充分发挥课堂教学的主渠道作用
- D. 强化教育引导、实践养成、制度保障

22. 教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》指出，引导教师带头 践行社会主义核心价值观，体现了全面加强教师队伍思想政治工作的（ ）

- A. 思想铸魂
- B. 纪律约束
- C. 党建引领
- D. 价值导向

23. 负责认定教师资格的部门或学校，对符合认定条件的教师颁发相应的教师资格证书，颁发教师资格证书的时限是自受理期限终止之日起（ ）内。（易混）

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 30 日
- D. 60 日

24. 《中国教育现代化 2035》中指出，要着力提高教育质量，促进（ ），优化教育结构，为决胜 全面建成小康社会、实现新时代中国特色社会主义发展的奋斗目标提供有力支撑。

- A. 教育均衡发展
- B. 教育公平
- C. 教育现代化
- D. 教育环境改善

25. 中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》指出，2035 年推进教育现代化的主要发展目标之 一 是（ ）

- A. 全面普及初中阶段教育
- B. 全面普及高中阶段教育
- C. 全面普及高等教育
- D. 全面普及小学教育

26. 城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室，按学生人数（ ）的比例配备专职卫生技术人员。

- A. 400:1
- B. 500:1
- C. 600:1
- D. 800:1

27. 参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，（ ）内不得再次参加教师资格考试。

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年

28. 《中国教育现代化 2035》中指出，发展中国特色世界先进水平的优质教育。全面落实（ ）根本任务，广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见 识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

- A. 立德树人
- B. 教书育人
- C. 教育均衡发展
- D. 教育全面发展

29. 《中小学德育工作指南》明确了德育的总体目标，其中，要求增强中国特色社会主义（ ）

- A. 道路自信、理念自信、文化自信、制度自信

B. 道路自信、思想自信、发展自信、文化自信

C. 道路自信、文化自信、思想自信、制度自信

D. 道路自信、理论自信、制度自信、文化自信

30. 《义务教育课程方案(2022 年版)》指出,突出学科思想方法和探究方式的学习,加强知行合一、学思结合,倡导()

A. “做中学”“思中学”“创中学”

B. “做中学”“用中学”“创中学”

C. “做中学”“练中学”“创中学”

D. “做中学”“用中学”“读中学”

31. 左某在一所学校担任劳动课教师,由于他认为这门课程根本没什么用,所以备课很不认真。每次都是从网上下载一些视频播放给学生看,从来不进行讲解,也没有课堂互动。面对少数学生的提问,左某置之不理。根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》,左某的行为 违反了()的要求。

A. 关心爱护学生

B. 坚持言行雅正

C. 潜心教书育人

D. 坚守廉洁自律

32. 中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中指出:在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国义务教育取得了举世瞩目的成就,整体水平已经跃居世界()行列。进入新时代,我国义务教育正由基本均衡向优质均衡迈进,人民群众的教育需求正由“有学上”向“上好学”转变。

A. 最优

B. 牛洲

C. 中上

D. 中等

33. 教职工代表大会的人员组成中,教师代表一般不低于()

A. 40%

B. 50o.

C. 60%

D. 67%

34. 教育惩戒须有法可依,教师依法行事,明确职责边界,才能在教育教学和管理中有章可循。下列情形中,属于教师不应该进行教育惩戒的情形是()

A. 学生小明故意扰乱课堂秩序

B. 学生小强欺凌同学

C. 学生小慧因生病无法完成作业

D. 学生小龙在同学聚餐时过度饮酒

35. 《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出,要实现“教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升,培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师”的目标,这一目标实现的时间是()(常考)

A. 2025 年

B. 2030 年

C. 2035 年

D. 2040 年

36. 《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出要“把提高教师()和职业道德水平摆在首要位置,把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程”。

A. 思想政治素质 B. 学科专业水平 C. 个人综合素质 D. 个人创新能力

37. 中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提出，根据各学 段特点，在大中小学设立()

A. 劳动教育校外课程 B. 劳动教育选修课程
C. 劳动教育培训课程 D. 劳动教育必修课程

38. 霍某是某中学的一名语文老师，在日常教学过程中，她常常带头践行社会主义 核心价值观，弘扬真善美，传递正能量；面对学生在群体内部编造、散布虚假信 息、不良信息的行为，她也会第一时间进行纠正。从《新时代中小学教师职业行 为十项准则》的内容来看，霍某的这一表现体现了其对()的践行。

A. 传播优秀文化 B. 潜心教书育人 C. 秉持公平诚信 D. 加强安全防范

39. 2018 年 11 月 8 日，教育部颁布《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018 年修订)》。其中第三条规定，对教师违反职业道德的行为视情节轻重分别给予相应处分和其他处理。 处 分 包 括 ()

①责令检查②通报批评③警告④记过⑤降低岗位等级或撤职⑥开除

A. ①②③④ B. ③④⑤⑥ C. ①③④⑥ D. ②③④⑤

40. 下列有关作业布置的要求的说法正确的是()

A. 学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习
B. 小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过 90 分钟
C. 初中书面作业平均完成时间不超过 120 分钟
D. 节假日学生每天的书面作业总量不得低于平时作业量的要求

41. 《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》中提出，教育要以培养学 生 的 ()

A. 知识和技能为重点 B. 创新精神和实践能力为重点
C. 情商和智商为重点 D. 基础知识和实践能力为重点

42. 教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》指出，改进学科教学的育 人功能。全面落实()

A. 以学生为本的教育理念 B. 以技术为本的教育理念
C. 以教师为本的教育理念 D. 以知识为本的教育理念

43. 张某是某县公立学校在编教师，因严重违反职业道德，经相关部门研究决定给予张某开除

处分。这一处分决定应按照()程序进行。(易错)

- A. 学校教代会讨论后，由学校领导班子集体研究决定并向县教育局备案
- B. 学校研究后向县人社局提出建议，由县人社局决定并备案
- C. 县教育局研究后向县人社局提出建议，由县人社局决定并备案
- D. 学校研究后向县教育局提出建议，由县教育局决定并向县人社局备案

44.《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，教育评价改革要坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提高教育评价的()

- A. 科学性、专业性、客观性
- B. 专业性、系统性、客观性
- C. 科学性、全面性、有效性
- D. 专业性、全面性、有效性

45. 下列选项中，说法错误的是()

- A. 严禁中小学校组织学生参加有偿补课
- B. 严禁在职的中小学教师参加校外培训机构组织的有偿补课
- C. 在职中小学教师可以为生病请假的学生无偿补课
- D. 在职中小学教师可以推荐学习困难的学生到校外培训机构参加有偿补课

46. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出，深化教学改革。逐步完善()

- A. “艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式
- B. “艺术基础知识+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式
- C. “艺术基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式
- D. “艺术基础知识+艺术基本技能+艺术专项特长”的教学模式

47. 不属于新时代教育评价改革措施的是()

- A. 探索建立学分银行制度
- B. 完善政府履行教育职责评价
- C. 加强国有文艺院团人才队伍建设
- D. 探索具有中国特色的高层次学徒制

48. 加强教师理想信念教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导广大教师全面贯彻党的教育方针，准确理解和把握中国特色社会主义核心价值观的深刻内涵，树立正确的历史观、民族观、国家观和()

- A. 人生观
- B. 角色观
- C. 大局观
- D. 文化观

2019年7月15日，教育部等六部门联合印发了《关于规范校外线上培训的实施意见》。《意见》中要求，校外线上培训机构要具有完善的招聘、审查、管理培训人员的办法，师资队伍相对稳定，不得聘用（ ）

- A. 中小学在职教师
- B. 兼职教师
- C. 工作未满两年的教师
- D. 外籍教师

50. 下列属于《新时代中小学教师职业行为十项准则》中对于“坚持言行雅正”的要求的是（ ）
（常考）

- A. 不得歧视、侮辱学生
- B. 忠于祖国，忠于人民
- C. 落实立德树人根本任务
- D. 不得与学生发生任何不正当关系

51. 下列符合《新时代中小学教师职业行为十项准则》的行为是（ ）

- A. 在教育教学活动中面临危险时，擅离职守
- B. 在招生、考试、评优评奖等工作中公平公正
- C. 通过课堂、信息网络等渠道散布不良信息
- D. 参加由学生家长付费的旅游、娱乐休闲等活动

52. 关于在发生危险时教师具有保护学生安全职责的认识，下列说法错误的是（ ）

- A. 教师也是人，在发生危险时第一时间自己逃走是人的天性，无可厚非
- B. 作为一名人民教师，在发生危险时不顾学生安全是不道德的
- C. 教师有保护学生安全的义务和责任
- D. 作为一名教师，应关爱学生，保护学生的安全，临危逃脱的教师未尽到教师的责任

53. 教师应为人师表，以身作则，举止文明，作风正派，自重自爱，这属于下列哪项行为准则的要求（ ）

- A. 关心爱护学生
- B. 坚持言行雅正
- C. 自觉爱国守法
- D. 坚守廉洁自律

54. 以下哪项体现了教师传播优秀文化的职业行为准则（ ）

- A. 忠于祖国，忠于人民
- B. 因材施教，教学相长
- C. 不通过课堂发表错误观点或编造散布虚假信息
- D. 不从事影响本职工作的兼职兼薪行为

55.《新时代爱国主义教育实施纲要》指出，爱国主义是中华民族的民族心、民族魂，坚持把（ ）作为鲜明主题。

- A. 实现中华民族伟大复兴的中国梦
- B. 维护祖国统一和民族团结
- C. 促进人民和平与发展的崇高事业
- D. 国情教育和形势政策教育

56. 根据我国《教师资格条例》规定，被撤销教师资格的，自撤销之日起 5 年内不得重新申请认定教师资格，其教师资格证书由（ ）

- A. 市级以上人民政府教育行政部门销毁
- B. 市级以上人民政府教育行政部门收缴
- C. 县级以上人民政府教育行政部门销毁
- D. 县级以上人民政府教育行政部门收缴

57. 张红在 2021 年获得了高级中学教师资格证，她不能应聘下列哪项岗位（ ）

- A. 小学教师
- B. 初级中学教师
- C. 高等学校教师
- D. 技工学校文化课教师

58. 因“品行不良、侮辱学生，影响恶劣”被撤销教师资格的，自撤销之日起（ ）年内不得重新申请认定教师资格。（易混）

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 10

59. 教师资格认定机构根据教师资格专家审查委员会的审查意见，在受理申请期限终止之日起（ ）法定工作日内作出是否认定教师资格的结论。

- A. 15 个
- B. 30 个
- C. 45 个
- D. 60 个

60. 根据《教师资格条例》的规定，弄虚作假、骗取教师资格的，其教师资格将依法被（ ）

- A. 取消
- B. 注销
- C. 撤销
- D. 吊销

61. 中小学教师继续教育的重点是（ ）

- A. 提高教师教学水平
- B. 提高教师素质
- C. 提高教师业务能力
- D. 提高教师实施素质教育的能力和水平

62. 针对某地发生的发放印有商业广告红领巾一事，教育部印发《严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》，要求各地严格审批“进校园”活动，经批准同意进入校园的各类教育活动，必须坚持（ ）

- A. 无偿性原则
- B. 协商性原则
- C. 公益性原则
- D. 备案制原则

63.《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》指出，要把握劳动教育的根本特征，让学生面对真实的个人生活、生产和社会性服务任务情境，亲历实际的劳动过程，善于观察思考，注重运用所学知识解决实际问题，提高劳动质量和效率。这体现的劳动教育基本理念是（ ）

- A. 继承优良传统，彰显时代特征 B. 强调身心参与，注重手脑并用
- C. 发挥主体作用，激发创新创造 D. 强化劳动观念，弘扬劳动精神

64. 在全国教育大会上，习近平总书记指出：“我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把（ ）作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。”

- A. 培养什么人、怎样培养人、为谁培养人 B. 培养社会主义建设者和接班人
- C. 立德树人 D. 培养德智体美劳全面发展的人

65. 学校要求各班级以“健全人格，自我管理”为主题，开展系列班级活动，该措施属于培养学生核心素养中的（ ）(常考)

- A. 健康生活 B. 实践创新 C. 人文底蕴 D. 自主发展

66. 我国《校车安全管理条例》明确规定，县级以上人民政府应采取措施，保障获得校车服务的对象是（ ）

- A. 幼儿园学生和小学生 B. 小学生和初中生
- C. 初中生和高中生 D. 高中生和大学生

67. 根据《国家教育考试违规处理办法》的规定，考试工作人员应回避考试工作却隐瞒不报的，对其应追究的法律责任是（ ）

- A. 行政法律责任 B. 民事法律责任 C. 刑事法律责任 D. 违宪责任

68. 依照我国《《教师资格条例》实施办法》的规定，关于教师教育教学能力的标准中，不包括（ ）

- A. 普通话水平达到二级乙等以上标准
- B. 具有师范院校颁发的毕业证书
- C. 具有良好的身体素质和心理素质
- D. 具备承担教育教学工作所必须的基本素质和能力

69. 《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》在战略意义中强调，教育发展的第一资源是（ ）

- A. 教师 B. 知识 C. 制度 D. 技术

70. “为中华之崛起而读书”体现了《中国学生发展核心素养》中的（ ）素养。

- A. 责任担当 B. 实践创新 C. 学会学习 D. 健康生活

71. 某中学李老师对学生学习要求严格。在期末考试试卷讲评课，因为有一道考试题在课堂上做过多次讲解和练习，但仍有几位同学答错，一气之下，李老师让其中学习成绩一直表现比较优秀的两位同学在教室内罚站一节课。李老师的做法（ ）

- A. 正确，教师有惩戒学生的权利
- B. 正确，站立一节课不构成教育惩戒
- C. 错误，不能因学生成绩而惩戒学生
- D. 错误，只罚这两位同学不公平

72. 中共中央、国务院颁布的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调，实施劳动教育的重点是培养学生良好劳动品质和正确劳动（ ）

- A. 教育观
- B. 价值观
- C. 技能观
- D. 知识观

73. 下列选项中，属于《中国教育现代化 2035》提出的推进教育现代化基本理念的是（ ）

- A. 更加注重关爱学生
- B. 更加注重教育公平
- C. 更加注重知行合一
- D. 更加注重科学施教

74. 《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出，我们要以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，坚持（ ）的教育理念。

- A. 素质第一
- B. 体育第一
- C. 成长第一
- D. 健康第一

75. 教师认为行政行为侵犯其合法权益，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起（ ）日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过此时限的除外。

- A. 15
- B. 20
- C. 30
- D. 60

76. 小学教师徐某多次收受学生家长礼品礼金，该教师的行为违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》中关于（ ）的规定。

- A. 坚持言行雅正
- B. 规范从教行为
- C. 潜心教书育人
- D. 坚守廉洁自律

77. 《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出，要促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和（ ）

- A. 综合性作业
- B. 差异性作业
- C. 跨学科作业
- D. 活动型作业

78. 学校应当严格执行入职报告和准入查询制度，下列人员中，学校可以聘用的是（ ）

- A. 因侮辱学生被解聘的甲
- B. 因赌博受到治安管理处罚的乙
- C. 因患大病从原学校辞职但现已痊愈的丙
- D. 因故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的丁

79. 学校每学期至少要组织（ ）次家庭教育指导活动

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

80. 在新时代劳动教育中发挥主导作用的是（ ）

A. 家庭 B. 社会 C. 个人 D. 学校

81. 2022 年 4 月，教育部等八部门联合印发了《新时代基础教育强师计划》，下列属于《新时代基础教育强师计划》中 2025 年目标任务的是（ ）

- A. 建立完善的教师专业发展机制
- B. 建成一批国家师范教育基地
- C. 构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系
- D. 形成招生、培养、就业、发展一体化的教师人才造就模式

82. 教育部印发的《义务教育课程方案》明确提出，聚焦（ ），培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力。

- A. 中国教育资源公平配置 B. 中国学生发展核心素养
- C. 基础教育高质量发展 D. 中国学生理想信念教育

83. 李老师发现班里的小军没有完成作业，很生气，要求小军抄写课文 10 遍。第二天小军还是未能完成，李老师更生气了，当众宣布让小军抄写课文 100 遍作为惩罚。李老师的做法属于（ ）

①对学生实行变相体罚 ②爱之深，责之切 ③没有充分尊重学生的人格尊严④事先没有充分调查学生未能完成作业的原因

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

84. 潘老师以学校名义在外开设培训班，被举报，学校调查核实后给予他降低岗位等级的处分。按照《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018 年修订）》，这一处分的期限是（ ）

- A. 6 个月 B. 12 个月 C. 18 个月 D. 24 个月

二、多项选择题

1. 教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，《意见》坚持以学生为本，因材施教，激发中小学生对科学的好奇心、想象力和探求欲，引导学生自觉（ ），努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想。

- A. 获取科学知识 B. 培养科学精神 C. 推动科技创新 D. 增强科技自信自立

2. 根据《中学教师专业标准(试行)》，以下表现不符合“个人修养与行为”领域的基本要求的是（ ）（常考）

- A. 富有爱心、责任心、耐心和细心 B. 衣着休闲，以个人舒适为主
- C. 乐观向上、热情开朗、有亲和力 D. 自由表达个人情绪，彰显个性

3. 学生违反校规校纪，情节较重或者经当场教育惩戒拒不改正的，学校可以实施下列哪些教育惩戒，并及时告知家长() (易错)

- A. 由学校德育工作负责人予以训导
- B. 承担校内公益服务任务
- C. 安排接受专门的校规校纪、行为规则教育
- D. 暂停或者限制学生参加游览、校外集体活动以及其他外出集体活动

4. 《中小学教育惩戒规则(试行)》自 2021 年 3 月 1 日起施行，根据规则，在确有必要的情况下，教师在课堂教学、日常管理中，对违规违纪情节较为轻微的学生，可以当场实施的教育惩戒有()

- A. 一节课课堂教学时间内的教室外站立
- B. 责令赔礼道歉、做口头或者书面检讨
- C. 适当增加额外的班级公益服务任务
- D. 点名批评

5. 《中学教师专业标准(试行)》中，“专业理念与师德”维度包括()

- A. 教育教学的态度与行为
- B. 对学生的态度与行为
- C. 职业理解与认识
- D. 个人修养与行为

6. 下列选项中，不属于《新时代中小学教师职业行为十项准则》内容的有()

- A. 坚定政治方向
- B. 提高专业水平
- C. 传播优秀文化
- D. 增强合作意识

7. 加快信息化时代教育变革是《中国教育现代化 2035》中面向教育现代化的战略任务之一。实现这一战略任务的具体举措有()

- A. 建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台
- B. 利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合
- C. 创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度
- D. 推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化

8. 为了让未成年的小明接受更好的教育，父母将小明委托给甲市的亲戚李某照顾。根据相关规定，下列说法正确的有()

- A. 小明父母应与小明保持联系，了解其学习、心理情况
- B. 小明父母应与李某定期联系，了解小明的生活情况
- C. 小明父母应与李某共同履行家庭教育责任

D. 上学期间由李某承担全部家庭教育责任

9. 中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念，其中包括（ ）

- A. 更加注重知行合一 B. 更加注重共建共享
- C. 更加注重以智为先 D. 更加注重面向人人

10. 《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》提出了坚持尊重规律的基本原则，遵循（ ），注重高位引领与底线要求结合、严管与厚爱并重，不断激发教师内生动力。

- A. 社会发展规律 B. 教育规律
- C. 教师成长发展规律 D. 师德师风建设规律

11. 新时期加强和改进师德建设的主要任务是（ ）

- A. 提高教师的思想政治素质 B. 树立正确的教师职业理想
- C. 强化教师的创新意识 D. 着力解决师德建设中的突出问题

12. 2020 年 3 月 20 日，中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，突出强调的劳动教育内容有（ ）（易错）

- A. 日常生活劳动 B. 生产劳动 C. 服务性劳动 D. 公益性劳动

13. 2020 年 7 月，教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》明确了劳动教育的目标有（ ）

- A. 树立正确的劳动观念 B. 具有必备的劳动能力
- C. 磨炼顽强的意志 D. 培育积极的劳动精神

14. 中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出，各级党委要认真落实领导责任，履行好（ ）的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程。

- A. 把方向 B. 管大局 C. 作决策 D. 保落实

15. 2020 年 3 月颁布的《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》规定，要将劳动教育纳入中小学国家课程方案和职业院校、普通高等学校人才培养方案。形成具有（ ）的劳动教育课程体系。

- A. 综合性 B. 实践性 C. 开放性 D. 针对性

16. 《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对全面深化教师队伍建设改革作出了战略部署，包括（ ）

- A. 加强师德师风建设 B. 提升教师专业素质能力
- C. 理顺体制机制 D. 提高教师的地位待遇

17. 《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中要求突出师德，指出要把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，突出全员全方位全过程师德养成，推动教师成为（ ）

- A. 党执政的坚定支持者 B. 推动学生学习的促进者
- C. 学生健康成长的指导者 D. 先进思想文化的传播者

18. 《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出，加强教师队伍建设的基本原则有（ ）

- A. 确保方向 B. 强化保障 C. 突出师德 D. 深化改革

19. 根据教育部的相关规定，商业广告、商业活动严禁进入中小学校。下列选项中，不属于“商业广告、商业活动进校园”的是（ ）

- A. 学校发放印有某培训机构广告的学生成绩报告单
- B. 公益组织在学校发放“垃圾分类整理”的倡议书
- C. 某医院在校园发放“理性认识艾滋病”宣传单
- D. 某公司向学校捐赠一批印刷有商场广告的文具盒

20. 《义务教育课程方案(2022 年版)》指出，义务教育要在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，使学生（ ），培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（常考）

- A. 有理想 B. 有信念 C. 有本领 D. 有担当

21. 《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》对“促进信息技术与教育教学融合应用”做了规定，提出要（ ）

- A. 提升教师教学水平 B. 推进“教育+互联网”发展
- C. 加快数字校园建设 D. 加强信息化终端设备及软件管理

22. 《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》在突出德育实效、

（ ）等方面提出了有针对性的举措，以构建德智体美劳全面培养的教育体系。

- A. 提升智育水平 B. 强化体育锻炼 C. 增强美育熏陶 D. 加强劳动教育

23. 2021 年 3 月 1 日,《中小学教育惩戒规则(试行)》正式施行。《规则》首次对教育惩戒的概念进行了定义,并明确规定了可实施的教育惩戒。下列行为不符合教育惩戒规则的有()

- A. 责令扰乱课堂的学生当堂站立
- B. 点名批评考试成绩排名靠后的学生
- C. 要求不参加劳动的学生扫楼道
- D. 因为一名学生违规处罚全班

24.《新时代基础教育强师计划》要求,以提升教师()为重点,筑基提质、补短扶弱、做优建强、全面提高教师培养培训质量,整体提升中小学教师队伍教书育人能力素质,促进教师数量、素质、结构协调发展,为构建高质量教育体系奠定坚实的师资基础。

- A. 思想政治素质
- B. 师德师风水平
- C. 教研探究能力
- D. 教育教学能力

25. 下列行为中,违反教师职业道德行为的有()(常考)

- A. 校园火灾来临时,李老师将本班学生安全疏散后,返回其他班级协助同事进行灭火工作
- B. 刘老师将同事的研究成果在公开刊物上以自己独立署名方式发表
- C. 在教师节期间,梅老师接受学生家长送的 1000 元购物卡
- D. 徐老师要求学生每天进行不少于 1 小时的体育锻炼

26.《《教师资格条例》实施办法》的立法依据有()

- A.《中华人民共和国教育法》
- B.《中华人民共和国教师法》
- C.《中华人民共和国义务教育法》
- D.《教师资格条例》

27. 教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法》明确中小学教师不可触犯的师德禁行行为有()

- A. 组织、要求学生参加校内外有偿补课
- B. 索要或者违反规定收受家长、学生财物
- C. 在教育教学中遇突发事件时,不履行保护学生人身安全职责
- D. 组织或者参与针对学生的经营性活动,或者强制学生订购教辅资料、报刊等谋取利益

28. 为进一步巩固全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作成果,经国务院同意,教育部、国家发展改革委和财政部发布了《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》。《意见》中指出,要()

- A. 坚持基本办学条件改善与办学内涵质量建设相结合、相促进
- B. 坚持城乡并重,科学规划,合理布局,推进义务教育学校标准化建设
- C. 按照“缺什么补什么”的原则,补齐义务教育基本办学条件短板,改善教书育人环境

D. 重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，进一步巩固和提高义务教育均衡发展水平

29. 《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中指出，目前学前教育仍是

整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出，这些问题主要表现在（ ）

- A. 学前教育资源尤其是普惠性资源不足
- B. 教学存在“小学化”倾向
- C. 部分民办园过度逐利，幼儿安全问题时有发生
- D. 教师队伍建设滞后

30. 新修订的《义务教育课程方案》对评价方式进行了创新，倡导（ ）

- A. 基于证据的评价
- B. 协商式评价
- C. 表现性评价
- D. 自我评价

31. 教育部于 2017 年发布了《中小学德育工作指南》，提出了新时代我国德育工作的内容。

下

列选项中属于新时代我国德育工作内容的有（ ）

- A. 理想信念教育
- B. 社会主义核心价值观教育
- C. 生态文明教育
- D. 身心健康教育

32. 中共中央、国务院在《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出要弘扬高尚师

德，特别提出广大教师应坚持（ ），争做“四有”好教师。（常考）

- A. 教书与育人相统一
- B. 言传与身教相统一
- C. 潜心问道和关注社会相统一
- D. 学术自由与学术规范相统一

33. 《中小学教师违反职业道德行为处理办法》（2018 年修订）规定，教师若有（ ）行为的，将视情节轻重分别给予相应处分。

- A. 违反教学纪律，敷衍教学
- B. 教学质量低，长期不能提高
- C. 擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为
- D. 歧视、侮辱学生，虐待、伤害学生

34. 2019 年，中共中央、国务院颁布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中，要求学校和教师优化教学方式，具体措施包括（ ）

- A. 注重启发式、互动式、探究式教学 B. 重视情境教学
C. 重视差异化教学和个别化指导 D. 实施科学统一的教学模式

35. 中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》明确了实现教育现代化的实施路径为()

- A. 细化目标，分步推进 B. 改革先行，系统推进
C. 精准施策，统筹推进 D. 总体规划，分区推进

36. 《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》中强调，将劳动教育纳入人才培养全过程，丰富、拓展劳动教育实施途径，下列属于劳动教育途径的有()

- A. 独立开设劳动教育必修课 B. 在学科专业中有机渗透劳动教育
C. 在课外校外活动中安排劳动实践 D. 在校园文化建设中强化劳动文化

37. 2021 年 4 月，教育部办公厅印发《中学教育专业师范生教师职业能力标准（试行）》《小学教育专业师范生教师职业能力标准（试行）》等五个文件，分别明确中学教育、小学教育、学前教育、中等职业教育和特殊教育专业师范生教师职业基本能力，即师德践行能力和()

- A. 综合评价能力 B. 综合育人能力 C. 教学实践能力 D. 自主发展能力

38. 下列选项属于《中国教育现代化 2035》提出的推进教育现代化基本原则的是()

- A. 坚持党的领导 B. 坚持服务人民 C. 坚持公益普惠 D. 坚持统筹推进

三、判断题

1. 教师要加强作业管理，控制学生书面作业的总量与时长，严禁重复性和惩罚性作业，提高作业育人质量。()

2. 学生扰乱教育教学秩序，影响他人的，教师可以采取必要措施，将学生带离教室或者教学现场，并予以教育管理。()

3. 《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，不得下达升学指标或以中高考升学率考核学校和教师，不得将升学率与评优评先挂钩。()

4. 《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018 年修订）》中规定，警告和记过处分，公办学校教师由所在学校决定，报主管教育部门备案，民办学校教师由所在学校提出建议，学校主管教育部门决定。()

5. 2019 年 6 月 23 日，中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，这是为深入贯彻党的十九大精神和全国教育大会部署，加快推进教育现代化，

建设教育强国，办好人民满意的教育，就深化教育教学改革、全面提高义务教育质量提出的意见。（ ）

6. 《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出，为了推进国际交流，有条件的义务教育学校可以引进境外课程，使用境外教材（ ）

7. 推动各级教育高水平高质量普及，要提升高中阶段教育普及水平，推进高等职业教育和普通高中教育协调发展。（ ）

8. 2018 年 1 月，中共中央、国务院颁布了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，这是新中国成立以来，党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。（ ）

9. 中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出，实施劳动教育重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志。（ ）

10. 教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。（ ）

11. 教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出，突出课堂育德，在教育教学中提升师德素养。（ ）

12. 全面深化新时代教师队伍建设改革的目标是造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍。

13. 教师资格证书只在教师工作所在地的省、自治区、直辖市范围内适用。（ ）

14. 劳动教育是新时代党对教育的新要求，是中国特色社会主义制度的重要内容，是全面发展教育体系的重要组成部分，是大中小学必须开展的教育活动，劳动教育的内容包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动中的知识、技能与价值观。（ ）

15. 到 2035 年，教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，培养造就数以万计的骨干教师、卓越教师、教育家型教师。这是《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出的目标任务。（常考）（ ）

16. 《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中规定，高等学校必须安

排劳动月，集中落实各学年劳动周要求。（ ）

17. 教师不得擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。（ ）

18. 在确定劳动教育内容时，小学低年级要注重围绕劳动意识的启蒙，让学生学习日常生活自理，感知劳动乐趣，知道人人都要劳动。（ ）

19. 加强和改进未成年人思想道德建设是一项重大而紧迫的战略任务，学校要把德育工作贯穿于教育教学的各个环节。（ ）

20. 某公办教师刘某在校外培训机构补课，学校查实后拟给予相应处分，在学校作出处理决定前，刘某可以进行申辩并要求举行听证。（ ）

21. 学校对教师李某给予警告处分的决定，必须书面通知李某本人。（ ）

22. 对使用假资格证书的，一经查实，按弄虚作假、骗取教师资格处理，3年内不得申请认定教师资格，由教育行政部门没收假证书。（易错）（ ）

23. 《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》于2022年秋季学期开始执行。（ ）

24. 教师不得组织、参与有偿补课，但可以为校外培训机构介绍生源、提供相关信息。（ ）

25. 《中共中央关于教育体制改革的决定》指出，要有计划、有步骤地普及义务教育，并把责任交给学校。（ ）

26. 教育部颁布的《中小学教育惩戒规则（试行）》将教育惩戒分为：一般教育惩戒、较重教育惩戒和严重教育惩戒三类。（ ）

27. 思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。（ ）

28. 《未成年人学校保护规定》规定，义务教育学校不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假，组织学生集体补课，不得以集体补课等形式侵占学生休息时间。（ ）

四、填空题

1. 《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念：更加注重以德为先，更加注重_____，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重_____。

2. 《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服_____短视行为、（ ）倾向。

3. 义务教育质量评价实施工作注重结果评价与_____相结合。

4. 根据《中小学公共安全教育指导纲要》的规定，公共安全教育的形式在小学以_____为主。

五、简答题

1. 《小学教师专业标准（试行）》和《中学教师专业标准（试行）》要求教师具备哪些通识性知识？

2. 简述《小学教师专业标准（试行）》中关于教师专业能力的构成。

3. 在文人的笔下，教育惩戒充满着温度，让他们难以忘怀。鲁迅先生回忆他的老师寿镜吾时说：“他有一条戒尺，但是不常用，也有罚跪的规则，但也不常用。”魏巍在《我的老师》中写道：“仅仅有一次，她的教鞭好像要落下来，我用石板一迎，教鞭轻轻地敲在石板边上，大伙笑了，她也笑了。”

作为一名教师，你如何看待和使用教师惩戒权。

六、论述题

1. 中国学生发展核心素养，以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面。要培育学生的核心素养，必须建立起核心素养与课程教学的内在联系，充分挖掘

各学科课程教学的独特育人价值。

从课堂教学的角度，论述应如何培育学生的核心素养？

2. 论述坚持“五育”并举，全面发展素质教育的策略。

3. 2021 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，强调要着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用。构建教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。

论述“双减”背景下，强化学校教育主阵地作用的措施。

七、案例分析题

1. 案例一 在一堂道德与法治课上，学生就“教育权与受教育权”的内容展开学习。当讨论到“课堂中，李鹏总是发出巨大的声响，严重影响课堂，张老师让李鹏到教室后面罚站，李鹏仍不改正。于是，下课后，张老师将李鹏叫到办公室继续教育，耽误了上下一节课。李鹏家长知道后，立即以张老师剥夺了李鹏的受教育权为由投诉到学校，要求处罚张老师”这个案例时，学生众说纷纭。

学生甲：李鹏严重影响了课堂，不剥夺他的受教育权，就侵犯了其他学生的受教育权。学生乙：要是下一节是我喜欢的美术课或者信息课，我也觉得张老师剥夺了我的受教育权。

学生丙：老师下课后把李鹏叫到办公室教育，其实是一种思想政治教育。李鹏也是在接受教育。

案例二 2020 年 5 月，广州某小学一年级学生家长刘某在网络上发帖投诉，声称班主任在明知孩子患有哮喘的情况下，仍对其进行了罚跑操场十圈的体罚，之后孩子大量吐血并留下手抖等后遗症。此前，该班主任还曾索要 6 万元“照顾费”，而家长却投诉无门。此事引起了巨大的舆论关注，随后警方介入调查。

事情的真相究竟如何呢？学校所在区教育局调查称，2019 年 12 月 10 日，该班主任因学生违反管理纪律，以班规为由，让刘某女儿等 5 名违纪学生跑 10 圈。视频监控显示，刘某女儿在 32 分钟内，跑跑、走走、停停共完成了 9 圈，其后在课堂上及当日被家长接走时均无异样。学校已于 2019 年 12 月 12 日暂停该老师的班主任职务，并进行了全校通报批评，同时免去其品德学科组组长的职务。根据警方通报，涉事家长刘某发帖中所述学生遭体罚吐血、凌晨 2 点被老师威胁殴打、送老师 6 万元等情节均系编造，有血印的衣服照片也系用化妆品和水伪造。

刘某无法向警方提供其女儿哮喘诊断的有关病历证明，警方调查更是找到了刘某通过网络平台雇佣水军“运作”这一事件的直接证据。2020 年 11 月 20 日，广州市白云区人民法院公开开庭审理并当庭宣判，刘某以寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。此外，警方还一并打掉了非法提供推广营销等服务的营利性代刷平台，并抓获相关犯罪嫌疑人。

（1）你对案例一中学生的观点有何看法？

（2）即将成为一名教育工作者的你，可以从案例二中吸取哪些经验和教训？

2. 班主任李老师建立了家校联系微信群。为规范使用该群，他专门制定了群规，如不在群里发广告、不发网络投票链接等。李老师从不在群里公开学生成绩或布置家庭作业。学生家长高某在学校周边经营一家小书店，不时在群里发布有关商品信息。李老师在群里再三提醒，未能奏效，便发布严正警告。其他家长纷纷支持李老师，并指责高某行为不当。高某便到李老师家送礼，遭到果断拒绝。为此，高某四处发布李老师向他索取高额回报的消息，并向该校举报。

校长为避免事件扩大，要求李老师向高某道歉，李老师坚决拒绝。高某又向教育局匿名举报，称李老师参与有偿补课。教育局经调查核实后，相关部门对高某的不良行为给予相应的行政处罚。

- (1) 分析对高某给予行政处罚的法律依据。
- (2) 结合相关法律法规分析校长的做法。
- (3) 结合案例分析李老师遵守了哪些新时代教师职业行为准则。

第二章 新课程改革

专题一 新课程与教学改革概述

一、单项选择题

4. 新课改要求学生学习的内容必须超越学生现有发展水平，但同时又必须是经过教师指导，学生凭借已有的经验、知识与能力，能够理解的内容。这反映了课程改革要考虑()

A. 文化因素 B. 科技革新 C. 经济因素 D. 学生发展

2. 我国当前教学改革的基本策略是()(易混)

A. 确立新的教育观念 B. 学习方式的变革

C. 坚持整体教学改革和实验 D. 实施素质教育

3. 2001 年我国正式实施了新中国成立以后规模最大、影响最深的一次课程改革，它的标志是《基础教育课程改革纲要(试行)》的颁布，它通常被称为()

A. 第六次基础教育课程改革 B. 第七次基础教育课程改革

C. 第八次基础教育课程改革 D. 第九次基础教育课程改革

4. 教学改革的首要任务是()

A. 确立新的教育观念 B. 推进教育方法的转变

C. 致力于教学管理制度的重建 D. 建立合理的课程结构

5. 《基础教育课程改革纲要(试行)》中提出，基础教育课程改革是一项系统工程，应始终贯彻()的工作方针。

A. “先破后立，先推广后改革” B. “先破后立，先实验后推广”

C. “先立后破，先实验后推广” D. “先立后破，先推广后改革”

6. 课程改革的焦点是()

A. 协调国家和学生发展需要之间的关系 B. 协调社会与学校发展之间的关系

C. 协调初等教育与高等教育之间的关系 D. 协调教育和社会发展之间的关系

7. 我国当前教学改革的重心是()

A. 教学改革和实验 B. 建立合理的课程结构

C. 实施素质教育 D. 个性发展

8. 课程改革就其实质来讲，就是课程()的问题。

A. 现代化 B. 综合化 C. 系统化 D. 民主化

9. 新课程改革要求我们首先确立起()(常考)

- A. 先进的教学观念
 - B. 与新课程相适应的、体现素质教育精神的观念
 - C. 教师为主导、学生为主体的教学观念
 - D. 以课堂教学为中心的教学观念
10. 教育改革的核心是（ ）（常考）
- A. 教育质量 B. 终身教育 C. 教育公平 D. 课程改革
11. 在人文教育与科学教育的关系问题上，应坚持的是（ ）
- A. 坚持人文教育与科学教育的携手并进 B. 坚持以科学教育为主
 - C. 视情况而定 D. 坚持以人文教育为主
12. 我国当前教学改革的主题是（ ）
- A. 实施素质教育 B. 建立合理的课程结构
 - C. 实施科学的教学评价 D. 开展教学改革和实验

二、多项选择题

1. 新一轮基础教育课程改革的“新”体现在（ ）
- A. 课程标准取代教学大纲
 - B. 目标追求的多元化
 - C. “先破后立，先实验后推广”的工作方针
 - D. 以发展为目标的评价观
2. 我国基础教育课程改革的发展趋势主要表现为（ ）
- A. 以学生发展为本，促进学生全面发展和培养个性相结合
 - B. 稳定并加强基础教育
 - C. 加强课程综合化
 - D. 课程与现代信息技术相结合
3. 制约课程改革的因素包括（ ）
- A. 学科知识 B. 政治因素 C. 文化因素 D. 经济因素
4. 从“双基”到“四基”是我国课程改革发展的趋势之一，新增加的“两基”是（ ）
- A. 基本教学目标 B. 基本活动经验 C. 基本思想 D. 基础理论
5. 下列反映当代世界各国课程改革的共同发展趋势的是（ ）（常考）
- A. 重视个别差异 B. 重视课程内容的现代化、综合化
 - C. 重视基础学科和知识的结构化 D. 重视能力的培养

三、简答题

简述我国实行基础教育课程改革的背景。

专题二 新课程改革的目标与理念

一、单项选择题

1. 以下有关新课改的说法，不正确的是()
 - A. 强调学科本位，体现课程结构的均衡性、综合性、选择性
 - B. 强调形成积极主动的学习态度
 - C. 倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手
 - D. 实行国家、地方、学校三级管理
2. 基础教育课程改革的根本任务是，全面贯彻党的教育方针，调整 and 改革基础教育的课程体系、结构、内容，构建符合()要求的新的基础教育课程体系。
 - A. 职业教育 B. 义务教育 C. 素质教育 D. 精英教育
3. 下列表述中，不符合我国当前基础教育课程设置精神的是()(常考)
 - A. 小学阶段以综合课程为主 B. 初中阶段以分科课程为主
 - C. 高中阶段以分科课程为主 D. 初中阶段分科与综合课程相结合
4. 新课程改革的核心理念是()(常考)
 - A. 为了每一位学生的发展 B. 更好地提高学生成绩
 - C. 满足社会、家长提高升学率的需求 D. 提高每一位教师的教学水平
5. 为了改变传统课程过分强调学科本位的现象，新课程注重联系学生经验和生活实际，提倡和追求不同学科间的彼此关联。这体现的新课程结构特征是()
 - A. 均衡性 B. 选择性 C. 独立性 D. 综合性
6. 整体设置九年一贯的课程门类 and 课时比例，并设置综合课程。这方面改革指向的是()
 - A. 课程目标 B. 课程管理 C. 课程评价 D. 课程结构
7. 新课程改革的核心理念是“为了每位学生的发展”。“为了每位学生的发展”包含着三个方面的含义，其中不属于这一含义的是()
 - A. 倡导全人教育 B. 强化基础教育 C. 以人的发展为本 D. 追求学生个性化发展
8. 李老师是小学五年级某班的语文老师兼班主任，他认为学生的学习时间很紧张，因此总是占用体育课给学生补习语文。李老师虽然是出于好心，但是其做法违背了新课改的()原则。
 - A. 稳定性 B. 选择性 C. 综合性 D. 均衡性
9. 学校课程要以充分的灵活性适应地方社会发展的现实需要，以显著的特色性适应学校的办学宗旨和方向。这体现的新课程结构特征是()(易混)

A. 独立性 B. 综合性 C. 选择性 D. 均衡性

10. 新课程改革强调从单纯注重传授知识转变为引导学生学会学习、学会合作、学会生存、学会做人。这是实现（ ）的转变。

A. 课程功能 B. 课程内容 C. 课程结构 D. 课程评价

11. 建立促进学生全面发展的评价指标体系应包括（ ）

A. 学科学习目标

C. 情感目标 B. 一般性发展目标

D. 学科学习目标和一般性发展目标

12. 新课程倡导（ ）的课程评价。

A. 强调学生学会学习 B. 强调新的学习方式

C. 突出甄别和选拔功能 D. 立足过程，促进发展

13. 新课程改革的直接诉求和终极目标是（ ）

A. 教学改革

B. 学校文化的重建

C. 评价方式的改革 D. 学习方式的变革

14. 新课程改革的核心目标是（ ）(常考)

A. 实现课程功能的转变 B. 教学从学生的兴趣和需要出发

C. 实行三级课程管理制度 D. 开发学生的潜能

15. 光明小学所在区县有着十分浓厚的戏曲文化，在几次研讨会后，校长决定在该校开设戏曲体验课程，让学生们从小接受戏曲文化的熏陶。这一课程的开设主要体现了新课程的（ ）原则。

A. 选择性 B. 均衡性 C. 综合性 D. 灵活性

二、多项选择题

1. 教育部 2001 年印发的《基础教育课程改革纲要（试行）》，明确了基础教育课程改革的具体目标有（ ）

A. 改变课程功能 B. 改变课程结构

C. 改变课程内容 D. 改变课程管理

2. 课程结构的综合性体现在（ ）

A. 加强学科的综合性和 B. 课程的均衡性

C. 设置综合课程 D. 增设综合实践活动课程

3. 下列属于新课程在培养学生能力方面所倡导的是 ()

- A. 培养学生获取新知识的能力
- B. 培养学生收集和处理信息的能力
- C. 培养学生分析和解决问题、交流与合作的能力
- D. 培养学生主动参与、乐于探究、勤于动手的能力

4. 新课程体系下要建立促进教师不断提高的评价体系, 强调 ()

- A. 周期性地对学校课程执行的情况、课程实施中的问题进行分析评估
- B. 教师对自己教学行为的分析与反思, 以教师自评为主
- C. 使教师从多种渠道获得信息, 不断提高教学水平
- D. 校长、教师、学生、家长共同参与评价

5. 我国新课改强调课程结构应体现 () (常考)

- A. 均衡性 B. 平均性 C. 选择性 D. 综合性

6. 新课程实行国家、地方、学校三级课程管理, 三级课程管理制度的确立 ()

- . 有助于教材的多样化
- g. 有利于满足地方经济、文化发展的需要
- c. 有利于满足学生发展的需要
- p. 有利于扩大国家课程在整个课程计划中的比重

7. 新课程改革要改变课程过于注重知识传授的倾向, 应强调形成积极主动的学习态度, 引导学生 ()

- A. 学会合作 B. 学会做人 C. 学会学习 D. 学会生存

三、判断题

1. 在新一轮基础教育课程改革中, 要加强课程内容与学生生活的联系 关注学生的学习兴趣和经验。 ()

2. 新课改进一步强化了课程评价的甄别与选拔功能。 ()

3. 新课程强调将学生的学习的过程转化为形成正确价值观的建构过程是指将知识转化为巨大的经济利益。 ()

四、填空题

1. _____仅是对我国传统课程体系的结构性突破，而且体现了课程改革追求综合化的发展趋势。

2. “整体的人”包括两层含义：人的完整性和_____的完整性。

3. 新课程强调要建立促进学生_____的评价体系。

4. 课程结构综合性的集中体现是_____。

五、简答题

新课程改革的具体目标有哪几项？（常考）

六、案例分析题

1. 一位语文老师讲《曹判论战》一课时，用投影仪展示了一组思考题：你认为鲁庄公懂不懂军事？你认为鲁庄公是昏君还是明君？学生二人为伴或四人一组展开讨论，讨论的气氛如夏天般热烈，讨论的热情更如冬天里的一把火。讨论片刻之后，学生对问题畅所欲言，各抒己见。很铁形成了三条意见：(1)蓬军事，明花。(2)不楼等事，亲者。(3)既谨军事又不懂军事，有时容庸有时明智…学生们兴能盎然，事先路后来这看自己的见解，时不时有学生将“判”读作“岁”。四十分钟时间很快过去了，“懂军事？”“不懂军事？”“昏君？”“明君？”……教师最后也没作任何评析。

请运用新课程改革的其木理念、从教学目标、教学方法、教学效果角度分别对这节课进行评价。

2. “尖子生”“种子选手”年在在于各个班级。老师们每年的得意门生都源于此，老师们都会关注这些学生，所以，在语浪计理中也会经常经意不经意地关注并提问他们，以通过这样的形式，表达对他们的关注和关怀 很进他们的学习与进步。学习成绩稳定的学生，是其他学生学习的梯样和膜拜的对象，更是老师们的堂上明珠。老师提问这些学生的目的就是用这些学

生出色准的回答获得成就感，也能在学生面前刷一下存在感：“看，怎么样，能说老师没有讲过吗？”

请简析上述案例反映的问题，并谈谈如何改变这种情况。

3. 今天无意间打开了一个学生的书包，沉甸甸的。里面除了今天上课要用的书本外，还有很是额外的练习册，有《15 分钟快乐训练》《举一反三》等，共 13 本，而这孩子已经全部做到了师讲到的地方！

我问她：“你用什么时间做呢？”她说是课间做、晚上做。玩的时间已经很少了，而且她没有情愿的样子。我对她说：“我可以和你父母商量一下，让你少做一部分。”想不到竟然被她绝了。

傍晚遇到她的父亲，谈及此事，他说了一句话：“不做她不会，做过了，她就会了！你说怎么办呢？”我只有苦笑，这孩子哪里还有休息的时间，哪里还有阅读的时间？

结合上述材料谈谈新课程改革的目标。

专题三 教师角色与教学行为

一、单项选择题

1. 有些教师认为，课程内容改革的主体是教育专家，与中小学教师无关。这种认识忽视了（ ）
- A. 教师是学生学习的促进者 B. 教师是课程的建设者和开发者
C. 教师是教育教学的参与者 D. 教师是社区型的开放教师
2. 周老师在得知班上学生的学习特点后，根据高中物理课程后准，结合优秀教师的教学经验，开发了“物理是数字的政治”一课，广受学生好评，关于周老师经演的鱼色，下列说法正确的是（ ）
- A. 周老师强调对教学的反思，并通过新课帮助学生建立知识体系
B. 周老师能够改变授课思维，体现了新课程的建设者角色
C. 周老师随意更改教材，会对学生考试产生不良影响
D. 周老师的课程虽然很新颖，但是不符合当今的教育理念
3. 在课程改革过程中，教师成为学生学习的合作者，由教学中的主角转向（ ）
- A. 知识的传授者 B. 平等中的首席 C. 教学的组织者 D. 行为的示范者
4. 在对待师生关系方面，新课程强调（ ）（易混）
- A. 尊重、赞赏 B. 帮助、引导 C. 反思 D. 合作
5. 陆老师认为作为一名老师，不仅要做好“教书匠”，还需做好教育教学的（ ），运用各种理论知识分析总结教学实践中遇到的各种问题并寻求解决方法。
- A. 实践者 B. 示范者 C. 组织者 D. 研究者
6. 苏霍姆林斯基说：“只有集体和教师首先看到学生的优点，学生才能产生上进心。”这句话提示教师要（ ）
- A. 尊重和欣赏学生 B. 团结和关心学生 C. 对学生严慈相济 D. 对学生因材施教
7. “从儿童进学校的第一天起，就要善于发现并不断巩固和发展他们身上所有好的东西。”这体现了教师对学生应该（ ）
- A. 严格要求 B. 热情、爱护 C. 态度真诚 D. 赞赏、引导
8. （ ）是教师最明显、最直接、最富时代性的角色特征，也是教师角色中的核心特征。
- A. 学生学习的促进者 B. 课程的开发者
C. 课程的建设者 D. 教育教学的研究者

9. 以下对“在对待与其他教育者的关系上，新课程强调合作”的理解不正确的是()

- A. 老师要与学生家长进行沟通与配合 B. 不同年级、不同学科的教师要相互配合
- C. 具有教学意义和教育功能 D. 树立自我反思、在“做中学”的实践观念

10. 下列说法不符合新课程对教师定位的是()

- A. 教师是“平等中的首席” B. 教师是学生人生的引路人
- C. 教师是教育教学的研究者 D. 教师是“社会代表者”

11. 在对待教学关系上，新课程强调教师的主要作用在于()

- A. 尊重、赞赏 B. 教书、育人 C. 合作、反思 D. 帮助、引导

12. 李老师根据自己班级情况，为解决班级内部班干部的人际关系问题，建立和谐的班级氛围，

自主开发了“和谐人际”的班级课程。这体现了教师是()

- A. 教育教学的开拓者 B. 课程的建设者与开发者
- C. 学生学习的促进者 D. 社区型开放的教师

13. ()把教学与研究有机地融合为一体，是教师由“教书匠”转变为“教育家”的前提条件。

- A. 综合实践 B. 行动研究 C. 实验研究 D. 课堂改革

14. 张老师在课堂教学中帮助学生制定适当的学习目标，提供学习策略的指导，并且为学生创造良好的教学环境。这集中体现了张老师在教学中担任()的角色。

- A. 平等中的首席 B. 管理者 C. 反思者 D. 促进者

15. 学生李某经常无故旷课、打架斗殴、不服从班级管理。班主任将其安排在教室最后一排，要求同学们不要与之交流。教师的这种做法违背了课程改革中教学行为的()原则。

- A. 在对待师生关系上，强调权威、批评 B. 在对待师生关系上，强调民主、平等
- C. 在对待自我上，强调反思、自我监控 D. 在对待与其他教育者的关系上，强调合作

16. 新课程要求教师要由教材的单纯执行者转变为课程的建设者和()

- A. 使用者 B. 开发者 C. 编写者 D. 传播者

二、多项选择题

1. 新课程所强调的教学反思被认为是教师专业发展和自我成长的核心因素，下列行为属于教反思的是()

- A. 教师在教学前思考教学内容的深度和范围是否适合

B. 教师在教学过程中，根据学生的反馈对教学计划进行调整

C. 帮助学生检视反思自我，明了自己想要学习什么和获得什么

D. 教师根据执行教学计划的情况，反思采用其他的活动和方法是否更有效

2. 新课程倡导（ ）的课程理念，确立国家课程、地方课程、学校课程三级课程管理政策，要课程与教学相互整合，教师在课程改革中发挥主体作用。

A. 民主 B. 开放 C. 独立 D. 科学

三、辨析题

教师要做学生学习的促进者，表明传授知识已经不再是新课程对教师的要求了。

四、简答题

简述新课改提倡的教师角色。

专题四 新的教学观

一、单项选择题

1. “万校一书”的课程体系，“万人一面”的培差目标已不能活应时代的更求，因此新课程改革提出了新的要求。下列说法不正确的是（ ）
- A. 新课改强调学生的独特性 B. 新课改强调学生的主动参与
C. 新课改强调教会学生知识 D. 新课改强调教学相长
2. 以下与新课程的开放性、生成性不相适应的课堂教学是（ ）
- A. 教学过程的预定性 B. 教学设计预留空间
C. 培养学生多向思维、求异思维 D. 善于利用“突发事件”
3. 新课程强调问题意识，在教学中以问题为纽带的教育的内涵是（ ）
- A. 教师上课要尽可能多提问
B. 学生上课要提出问题
C. 重视问题解决
D. 学生带着问题走进教室，带着更多的问题走出教室
4. 叶圣陶曾经说过，教是为了不教。这一观点与下列哪个观点最吻合（ ）
- A. 教学从“以学习者为中心”转向“以教育者为中心”
B. 教学从“关注学科”转向“关注人”
C. 教学从“重结论轻过程”转向“重结论更重过程”
D. 教学从“教会学生知识”转向“教会学生学习”
5. 蒋老师喜欢关注互联网经济，并将互联网企业发展趋势的相关信息融入思想政治课《矛盾是事物发展的源泉和动力》一课的教学中，这种做法体现了蒋老师具有（ ）
- A. 课程开发的意识 B. 扬长避短的意识 C. 校本教研的意识 D. 以人为本的意识
6. 贯彻新课程“以人为本”的教育理念，首先应该做到（ ）(常考)
- A. 培养学生正确的学习态度 B. 尊重学生人格，关注个别差异
C. 让学生自主地选择课程 D. 充分地传授知识
7. 新课程把教学过程看成是（ ）的过程。(常考)
- A. 教师有目的、有计划、有组织地向学生传授知识
B. 师生交往、积极互动、共同发展
C. 教师的教与学生的学

D. 知识传授与学生能力发展

8. 新课程认为，教学过程的本质是（ ）

A. 传授知识 B. 生命意义的实现

C. 交往、互动 D. 引导学生学习和掌握“双基”的过程

9. 新课程改革提倡的教学观是（ ）

A. 教学的最终目的是甄别和选拔学生 B. 教学应以大量重复训练为主要途径

C. 学生是接受知识的工具 D. 教学关注学科更要关注人

10. 夏老师上课前会认真备课，课堂上除了细致地讲解知识点以外，还准备了大量的笔记和练习让学生抄写及训练，做到讲、学、练相结合。但是教学效果并不明显，学生普遍反映课堂上太累而且学习效率低。针对以上问题，夏老师的教学观念应当（ ）

A. 从重视教师的教法转变为重视学生的学法

B. 从重视知识传授转变为重视知识巩固

C. 从重视单人教学转变为重视多人教学

D. 从重视智力培养转变为重视情感发展

11. 俗话说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”这句话体现的课程理念是（ ）（常考）

A. 关注学生对知识的收获 B. 关注学生的情绪生活和情感体验

C. 关注学生的健康成长 D. 关注学生的情感生活和人格养成

12. 每讲完一个知识点，袁老师都会邀请两名学生上台来分享自己掌握该知识点的方法，以及对这一知识点的困惑之处，然后再由袁老师对学生的分享进行点评，并帮助学生解答问题。袁老师的这一教学行为符合新课程所倡导的哪一教学观（ ）

A. 教学是课程创生与开发的过程 B. 教学是师生交往、积极互动、共同发展的过程

C. 教学重结论更重过程 D. 教学更关注学科而不只是关注人

13. 李老师在给新生上第一课时就说：“你们不要把我当作课堂的绝对权威，你们的新观点可能更有趣，更有创造力，只要不是故意扰乱课堂秩序，欢迎大家发表意见。”这主要体现了当代教学观（ ）的转变。

A. 从重视教师向重视学生 B. 从重视知识传授向重视能力培养

C. 从重视认知向重视发展 D. 从重视结果向重视过程

二、多项选择题

1. 以下属于基础教育课程改革核心理念的具体体现的是()

- A. 关注每一位学生 B. 关注学生的情绪生活和情感体验
C. 关注学生的道德生活和人格养成 D. 关注学生的知识和技能

2. 随着教育活动范围的扩大和内容的增加,人们对教学的认识也相应发生了变化和发展。

从重心转移的角度看,下列符合当代教学观的变革特点的是()

- A. 从重视教师的教向重视学生的学转变 B. 从重视知识传授向重视能力培养转变
C. 从重视教法向重视学法转变 D. 从重视认知向重视发展转变

3. 教学的预设性与生成性是相互联系的。下列表述正确的是()(易错)

- A. 以精心预设为重点,重视教学过程中的动态生成,生成体现了对教师的尊重
B. 以生成的主体性为导向,提高预设的针对性
C. 以生成的随机性为导向,提高预设的开放性
D. 以生成的动态性为导向,提高预设的可变性

三、判断题

1. 新课改强调评价要更加注重过程而非结果,这意味着考试应该被彻底取消。()

2. 新课程提倡的师生关系是合作伙伴关系。()

3. 新课程倡导的师生互动,就是要求老师讲课时多提问,学生能积极地举手回答。()

4. 教师是既定课程的阐述者和传递者,学生是既定课程的接受者和吸收者。这是新课程倡导的教学观。()

5. 新课程观下,课程就是指文本课程,即教学计划,教学大纲、教科书等文件。(易错)()

6. 新的教学观重过程,更重结论。()

7. 有人认为,新课程改革强调教学要充分发挥学生的主体作用,把课堂完全还给学生。教师讲得少,学生活动才能多,课堂才能高效。()

四、简答题

简述新课程改革倡导的教学观。(常考)

五、案例分析题

1. 张老师选了一篇课文改编成课本剧，分配表演任务时，听到了学生们的议论，学生 A 说：“老师怎么选了这篇课文，又长又不好演。”学生 B 说：“你管呢，让演什么就演什么呗。”学生 A 又说：“我可不想演。”于是，张老师就请不想演的学生谈谈自己的看法，学生 A 说：“您选的课文不好，而且您每次都是写好剧本让我们演，为什么不让我们自己来试一试呢？”经过考虑，张老师把编导的任务交给了学生 A，学生 A 高兴地接受了任务，与同学们商量表演哪一课，并请老师做参谋。最终，课本剧表演非常成功，师生共同品尝了收获的喜悦。

请结合基础教育课程改革的教学理念对该材料进行分析。

2. 小李、小张都是刚工作一年的初一语文老师，两人工作都很努力，但也存在很多困惑。小李对小张说：“为了上好课，我学习了很多关于新课改的知识，意识到教学中要关注学生，要把课堂还给学生。我特别注意调动课堂气氛，我的课以学生发言、表演为主，上得很热闹。上周公开课，我的课堂上学生个个都很开心，可听课的老教师们都说我的课没有语文味，缺乏深度。只注重形式。难道一堂课热热闹闹的不好吗？”小张说：“为了上好课，我也没少下功夫。我专门买了特级教师的教学录像，细心模仿教学中的每个环节。上课时几乎就是把录像中教师的教学过程复制到我的课堂上了。可为什么同样的上课方式，我的课效果就不好呢？”

(1) 你是否赞成小李的教学观？请结合教育理论的相关知识进行分析。

(2) 小张上课的问题在哪里？请从选择教学方法的角度进行分析。

3. 案例一 妈妈开家长会时，老师给家长说：“你家孩子在全班表现最差，坐三分钟就分心。”妈妈回到家后，骗孩子说：“老师表扬你了，说你可以坐三分钟，进步很大。”孩子很兴奋，从此可以坐到五分钟、十分钟……妈妈用“骗”的方法把孩子骗进了大学。

案例二 一场考试后，一个学生的语文只考了 22 分，老师问他为什么没考好，学生回答说：“对语文不感兴趣。”老师说：“不感兴趣还能考 22 分，太厉害了，稍微花点时间一定能考好。”等到下次考试，学生考了 30 分，老师夸张地说：“你很聪明，稍微用点力就能进步这么大。”

学生在老师的“骗术”下越来越努力,成绩也越来越好。这位老师用这个方法“骗”到每个孩子都认为自己是聪明的,之后无论他接手的是多差的班级,经过教育之后都无差生。

请从新课程倡导的教学观和教师观角度,评价案例中教师的行为。

4. 某小学课堂上,老师让学生举手发言,而当老师让一个继不的学生站起来发言时,学生却不知如何回答。这已经不是第一次了。课后,老师问学生利这是怎么回事,学生说看到其他同学发言,自己也想发言,如果自己不举手,好像显得自己去理步上不积规,可是有些问题自己还没有想清楚。于是,老师给学生出了一个主意,当老师提出的问题他能回答的时候,就举右手,当老师提出的问题他不会的时候,就是太手 出老师看到他装左手的时候,就不叫他回答问题了。学生高兴地接受了老师的建议,和老师在课受上形成了很好的默契。

结合新课改理论,谈谈你对这个教师做法的看法。

专题五 学习方式的变革

一、单项选择题

1. 转变学生的学习方式在当前推进素质教育的形势下具有特别重要的现实意义。转变学习方式，要以()为主要目的。
A. 培养创新精神和实践能力 B. 教育价值观、人才观和培养模式的变革
C. 强调发现学习、探究学习、研究性学习 D. 把学习过程变为发现、探究、研究活动
2. 探究学习的实施过程是()
A. 计划阶段—问题阶段—研究阶段—解释阶段—反思阶段
B. 计划阶段—问题阶段—研究阶段—反思阶段—解释阶段
C. 问题阶段—计划阶段—研究阶段—解释阶段—反思阶段
D. 问题阶段—计划阶段—研究阶段—反思阶段—解释阶段
3. 现代学习方式的首要特征是()(易混)
A. 独立性 B. 主动性 C. 独特性 D. 体验性
4. 学习者通过小组里的互助性学习，共同完成学习任务，小组成员既需要承担个人责任，还需要进行互动活动，进行促进性学习。这属于新课程倡导的()
A. 自主学习 B. 探究学习 C. 合作学习 D. 接受学习
5. 合作学习也是一种教学策略，它的特征是以学生主动合作学习的方式代替()(易错)
A. 教师的主导教学 B. 个别课堂练习 C. 家庭作业 D. 独立完成作业
6. 为了解决日常学习中遇到的问题，很多班级采用小组式学习模式，有利于同学之间互助学习这体现了新课程提出的()
A. 自主学习 B. 合作学习 C. 探究学习 D. 创造学习
7. 新课程改革所倡导的现代学习方式的核心特征是()
A. 体验性 B. 交互性 C. 独立性 D. 主动性
8. 新课程改革后，教学方式和学习方式转变的基本精神是()(易混)
A. 自主、合作、创新 B. 自主、合作、探究 C. 提高、发展、创新 D. 自主、探究、发展
9. 合作学习是新课程倡导的学习方式之一。合作学习的基本要素不包括()
A. 教师仲裁 B. 混合编组 C. 个人责任 D. 积极互赖

二、多项选择题

1. 下列属于新课改倡导的学习方式的有()(常考)

A. 自主学习 B. 合作学习 C. 探究学习 D. 接受学习

2. 自主学习关注学习者的主体性和能动性，以下哪些属于自主学习的特点（ ）

A. 主动学习 B. 独立学习 C. 探究学习 D. 元认知监控学习

3. 从依赖性学习到自主性学习的转变，体现了（ ）

A. 学习观的变化 B. 学习方式的变化 C. 学习内容变化 D. 师生关系的变化

4. 下列属于合作学习的特点的是（ ）

A. 互助性 B. 互补性 C. 自主性 D. 互动性

5. 《鹬蚌相争》是一则寓言，它用一个小故事生动地说明：如果双方相互争斗，就会两败俱伤，让第三者得到好处。课文不长，但三年级学生要真正理解其寓意有一定难度，如果处理不好，很可能让学生读完后兴味索然，机械地谈寓意。由此教师在设计和实施这节课时，让学生自主质疑合作朗读、角色扮演，从而培养了学生的参与热情与学习兴趣，从“小故事”中体会了“大道理”。从现代学习方式的基本特征分析，上述材料中的教师注重了现代学习方式的（ ）

A. 主动性 B. 开放性 C. 体验性 D. 问题性

6. 下列哪些环节可以组织学生合作学习（ ）

A. 在教学内容的重点和难点处 B. 在教学内容的易混淆处

C. 在思维的交锋处 D. 在思维的发散处

7. 下列体现了新课程学习方式的有（ ）

A. “知之者不如好之者，好之者不如乐之者”

B. “自为之，不若与人为之；与少为之，不若与众为之”

C. “有匪君子，如切如磋，如琢如磨”

D. “独学而无友，则孤陋而寡闻”

8. 合作学习的有效开展需要（ ）

A. 合理组建合作小组

B. 激发强烈的合作欲望

C. 组织形式多样的合作活动

D. 发挥教师在教学中的主体作用，为学生的学习创设最近发展区

三、判断题

4. 自主学习就是自学。（ ）

2. 自主学习关注学习者的主体性和能动性，是学生自主而不受他人支配的学习方式。（ ）
3. 为了促进学生的发展，要用探究学习取代接受学习。（ ）
4. 自主学习，就是学生自学，突出学生的主体地位，教师不需要介入和指导。（ ）
5. 学生在学习情境中通过自己的探索寻找来非待问题笑安的学习长无属于接受学习。（ ）

四、简答题

自主学习是与传统的接受学习相对应的一种现形学立去走 在教学过程中，你认为应如何引导学生自主学习？

五、案例分析题

阅读下列材料，回答问题。

材料一 科技的发展让不少孩子从一出生就与互联网相伴，他们常常看到自己的父母使用手机、电脑在网上购物、交流、娱乐和学习，身边有些同学也成了“低头族”。借助网络的便利，以往难以完成的任务，一些很难克服的困难。如今只需要简单操作便可解决，有许多企业还针对孩子们的学习需要，开发出先进的学习系统和工具，进行在线教育，诸如“名师学堂”“名校网络课程”“MOOC 课程”等的出现不仅为学习提供了丰富的资源，甚至还可以将课堂搬回家。日新月异的互联网技术，已经给新时期的学校教育教学带来了前所未有的机遇和挑战。

材料二 据中国教育官方微信 2016 年发起的一项调查显示，互联网时代学生获取知识的途径增多。52%的教师感到教学压力增大；有 30%的教师认为“教学思维仍然是传统的”；还有 20%认为“教育信息化技能亟待提升”，这让自己倍感压力。

（1）分析网络时代中学生学习方式的变化。

（2）在“互联网+教育”时代，教师应如何提升自身的专业能力？

专题六 综合实践活动

一、单项选择题

1. 在综合实践活动中，学生可以自己选择学习的目标、内容、方式及指导教师。这体现了综合实践活动的()

A. 生成性 B. 自主性 C. 实践性 D. 整体性

2. 随着实践活动的不断展开，学生的认识和体验不断加深，创造性的火花不断迸发，新的活动目标和活动主题将不断形成。这体现了综合实践活动的()特点。

A. 综合性 B. 实践性 C. 开放性 D. 生成性

3. 综合实践活动是一门以()为核心的实践性课程。

A. 教师的经验和生活 B. 学生的经验与生活

C. 师生的经验与生活 D. 社会实践

4. 学生在开展“保护绿水青山”主题的综合实践活动过程中，自己选择指导教师，遇到问题，积极主动查阅资料，确定活动方案，自觉呈现活动结果。这体现了综合实践活动的()

A. 综合性 B. 实践性 C. 开放性 D. 自主性

5. 下列关于作为学习方式的“研究性学习”与作为课程的“研究性学习”二者关系的描述，有误的是()

A. 作为一种学习方式，“研究性学习”是指教师不把现成结论告诉学生，而是学生自己在教师指导下自主地发现问题、探究问题、获得结论的过程

B. 作为一种课程形态，“研究性学习”课程是为“研究性学习”方式的充分展开所提供的相对独立的、有计划的学习机会

C. 各门学科有效渗透了“研究性学习”方式，就不必设置“研究性学习”课程

D. 作为一种课程形态，“研究性学习”是在课程计划中规定一定的课时数，以更有利于学生从事“在教师指导下，从学习和社会生活中选择和确定研究专题，主动地获取知识的学习活动”

6. 下列选项中，不属于综合实践活动课程实施过程的是()

A. 选取课题 B. 活动导入 C. 活动展开 D. 活动总结

7. 综合实践活动是由国家设置、地方和学校根据实际开发的课程领域，它体现了()管理制度的特征和功能，因而是最能体现学校特色、满足学生个性差异的发展性课程。

A. 一级课程 B. 二级课程 C. 三级课程 D. 四级课程

8. 我国《基础教育课程改革纲要（试行）》规定，在学校课程中设置综合实践活动作为必修课程其设置的时段为()（常考）

- A. 小学一年级到高中阶段 B. 小学三年级到初中阶段
C. 小学三年级到高中阶段 D. 初中到高中阶段

9. () 是指学生在教师指导下, 从学习和社会生活中选择和确定研究专题, 主动获得知识、应用知识、解决问题的学习活动。(常考)

- A. 研究性学习 B. 合作学习 C. 暗示教学法 D. 范例教学法

10. 关于《基础教育课程改革纲要(试行)》提出的综合实践活动课程, 下列说法错误的是()(易错)

- A. 国家规定必须进修的课程
B. 只在小学阶段开设
C. 目标之一是提高学生利用所学知识解决实际问题的能力
D. 包括研究性学习

11. 下列不属于综合实践活动特点的是()

- A. 实践性 B. 开放性 C. 生成性 D. 整合性

12. 学科中的研究性学习与研究性学习课程的终极目的都是()

- A. 形成研究性学习的学习方式 B. 促进学生的个性健康发展
C. 强调学科内容的归纳和整合 D. 注重研究生活中的重大问题

13. 综合实践活动课程的管理模式是()(易错)

- A. 国家设置、地方管理、学校开发 B. 地方设置、地方管理、学校实施
C. 学校设置、学校管理、学校实施 D. 地方设置、学校管理、学校实施

二、多项选择题

1. 研究性学习内容选择的要求有()

- A. 尊重兴趣爱好 B. 关注生活实际
C. 鼓励动手实践 D. 考虑小组其他成员的兴趣

2. 综合实践活动是面向学生完整的生活领域, 为学生提供开放的个性发展空间, 注重学生的亲身体验和积极实践, 促进学习方式的变革的一种课程。该课程的性质是()

- A. 相对于学科课程, 它是一门经验性课程 B. 相对于分科课程, 它是一门综合性课程
C. 是一门实践与理论相融合的课程 D. 是三级管理的课程

3. 下列属于综合实践活动课程的有()

- A. 组织学生到校园里调查植物种类和数量, 撰写调查报告

- B. 组织学生参加社区公益活动，帮助孤寡老人
- C. 组织学生在体育课上进行篮球比赛
- D. 组织学生到富士康参观学习

4. 某班级按学校要求开展以“社区存在的问题”为主题的实践活动。调研之前，学生自由组成调查小组，设计调查问卷。进入社区之后，学生很难发现社区存在的问题，教师知道后，提议学生上网查阅资料。之后，每个学生依据自己的兴趣爱好，制定调查方案，再次深入社区，找到了社区存在的问题并撰写了调查报告。从综合实践活动的角度分析，该材料说明了（ ）

- A. 综合实践活动以发展学生实践能力、增强社会责任感为主旨
- B. 综合实践活动是一门分科课程
- C. 综合实践活动尊重每个学生的特殊要求
- D. 综合实践活动注重学生经验的获得

5. 《基础教育课程改革纲要（试行）》中设置的“综合实践活动课程”的内容包括（ ）

- A. 劳动与技术教育 B. 信息技术教育
- C. 研究性学习 D. 社区服务与社会实践

6. 研究性学习实施的组织形式有（ ）

- A. 小组合作探究 B. 网络研究 C. 讨论研究 D. 个人独立探究

三、判断题

1. 综合实践活动是一种面向社会和实践活动的课程，具有开放性，需要与学生生活保持密切联系，面向每个学生的个性发展，满足他们融入社会生活和发展综合实践能力的需要。（ ）

2. 研究性学习作为一种学习方式，渗透于学生的所有学习活动之中。（ ）

3. 研究性学习是一种学习方式，而不是一种课程形态。（易错）（ ）

4. 新课程改革强调的综合实践活动就是课外活动。（ ）

四、论述题

综合实践活动作为一种基本的课程形态，试述其基本理念。

第三章 教师职业道德

专题一 教师职业道德概述

一、单项选择题

1. 关于教师职业道德的特性，下列说法错误的是()

- A. 从内容上看，教师职业道德比一般职业道德更具全面性、先进性
- B. 从影响深度和时间上看，教师职业道德比一般职业道德更具深远性
- C. 从道德行为的结果上看，教师职业道德可产生直接的功利效益
- D. 从行为条件上看，教师职业道德对劳动者心理品质有更高的要求

2. 教师职业道德的价值蕴含不包括()

- A. 教育价值 B. 文化价值 C. 经济价值 D. 伦理价值

3. 乌申斯基指出：“在教育工作中，一切都应以教育者的人格为根据，任何章程、任何纲领和任何管理机构，不论它们的方法设想得多么精巧，都不能代替人格在教育事业中的作用。”这体现了教师职业道德的()

- A. 高尚性 B. 深广性 C. 示范性 D. 先进性

4. 教师职业道德既是一种行为规范，又是一种独特的社会存在，反映着教育对自身文明和社会文明的系统思考和追求。这体现了教师职业道德的()

- A. 文化价值 B. 教育价值 C. 伦理价值 D. 人文价值

5. 教师的整体风貌和个人行为，对学生的品德和行为都具有潜移默化的影响。正如孔子所说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”这说明教师职业道德具有()

- A. 鲜明的继承性 B. 强烈的责任性 C. 独特的示范性 D. 严格的标准性

6. 教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志是() (常考)

- A. 为人师表 B. 清正廉洁 C. 敬业爱业 D. 团结协作

7. 教师职业道德最基本、最重要的作用是() (易错)

- A. 调节作用 B. 导向作用 C. 促进作用 D. 教育作用

8. 教师职业道德关系到学生心灵的塑造，影响着整个社会的前途和未来。这主要体现了教师职业道德的哪种特征()

- A. 道德意识的高标准 B. 道德行为的示范性 C. 道德规范的严格性 D. 道德影响的深远性

9. 下列哪项属于教师职业道德对教育善恶的体现和专门要求()

- A. 行为的典范性 B. 要求的双重性 C. 适用的针对性 D. 内容的全面性

10. 俄国作家托尔斯泰曾说：“理想是指路的明灯，没有理想就没有坚定的方向。”这要求教师应该树立（ ）

A. 职业良心 B. 职业义务 C. 职业理想 D. 职业公正

11. 教师在自身职业活动中表现出来的一贯态度和行为是（ ）

A. 教师职业理想 B. 教师职业良心 C. 教师职业作风 D. 教师职业态度

12. 教师在教育活动过程中所应遵循的行为规范和所应具备的道德品质称为（ ）

A. 师风 B. 师德 C. 德行 D. 品德

13. 王老师经常对自己的教育行为进行反思，时刻注意自己的职业道德素质。这体现了人民教师的（ ）

A. 职业责任 B. 职业态度 C. 职业纪律 D. 职业良心

14. 苏联教育家苏霍姆林斯基告诫教师：“请你记住，你不仅是自己学科的教员，而且是学生的教育者、生活的导师和道德的引路人。”这反映了教师职业道德（ ）特点。

A. 教育的专门性 B. 教书和育人要求的一致性

C. 内容的全面性 D. 功能的多样性

15. 与其他职业道德相比，师德具有的特殊价值是（ ）

A. 经济价值 B. 伦理价值 C. 规范性价值 D. 激励价值

16. 一位诺贝尔奖获得者被问及一生中最重要的东西是在哪所大学、哪个实验室里学到的，白发苍苍的获奖者平静地回答：“在幼儿园，跟我的老师。”这体现了教师职业道德的（ ）

A. 行为的典范性 B. 影响的深远性 C. 意识的自觉性 D. 境界的高层次性

17. 林宏是一名刚参加工作的小学教师，他最大的愿望是成为一名优秀的具有良好职业道德的教师。这反映了林宏的（ ）

A. 教师职业理想 B. 教师职业责任 C. 教师职业态度 D. 教师职业纪律

18. 以下对教师职业道德的理解，正确的是（ ）

A. 教师职业道德是一般社会道德在教师职业中的特殊体现

B. 教师职业道德具有控制功能

C. 教师职业道德要求教师无私奉献，不能追求个人利益

D. “爱自己的孩子是人，爱别人的孩子是神”，教师职业道德要求教师爱别人的孩子胜过爱自己的孩子

19. “其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”说明教师职业道德对教育对象具有（ ）
(易错)

A. 促进功能 B. 示范功能 C. 教育功能 D. 引导功能

20. 很多教师在一定程度上将自己的劳动喻为“良心活”，这说明教师职业道德具有（ ）

A. 严格性 B. 自觉性 C. 示范性 D. 深远性)

21. “师也者，教之以事而喻诸德者也”，这体现了教师职业道德要求具有（ ）(常考)

A. 超前性 B. 全局性 C. 导向性 D. 双重性

22. 苏霍姆林斯基说：“教师成为学生道德上的指路人，并不在于他时时刻刻都在讲大道理，而在于他

对人的态度，能为人表率，在于他有高度的道德水平。”这句话说明教师职业道德应具有（ ）

A. 双重性 B. 多样性 C. 示范性 D. 标准性

23. 教师的思想道德不仅影响在校学生，而且会通过学生和家长进而影响整个社会。这体现了教师职业道德影响的（ ）

A. 广泛性 B. 针对性 C. 多样性 D. 奉献性

二、多项选择题

1. 教师职业道德的特点有（ ）

A. 适用的针对性 B. 要求的双重性 C. 内容的全面性 D. 行为的典范性

2. 教师职业道德对教师教育行为的调节主要是通过（ ）

A. 行政管理)的形式来实现的。

B. 社会舆论 C. 内心信念 D. 法律规范

3. 构成教师职业道德的因素有（ ）

A. 职业理想 B. 职业责任 C. 职业态度 D. 职业作风

4. 教师职业道德的功能主要有（ ）

A. 对教师工作的促进功能 B. 对教育对象的教育功能

C. 对社会文明的示范功能 D. 对教师修养的引导功能

三、判断题

1. 教师只要要在课堂教学中按其职业道德的要求行事就可以了。()

2. 师德是固定不变的，它是由社会经济所决定的。()

3. 教师职业道德具有自身的独特性，但它的价值不仅仅在教育自身。()

4. 教师职业道德是社会职业道德的有机组成部分，是教师行业特殊的道德要求。（ ）
5. 教师职业道德是在教师职业劳动产生之后逐渐形成的。（易错）（ ）
6. 教师职业道德既是一种行为规范，又是一种文化现象。（ ）
7. 师德对教师的行为起着规范和评价的作用。（ ）
8. 教师职业道德建设是一件牵动千家万户并影响千秋万代的大事，所以说教师职业道德的影响具有广泛性和深远性。（ ）
9. 教师职业道德的调节功能并不指向教育过程，仅指向教师本身。（ ）
10. 教师职业道德的功能可以直接或间接地以各种方式体现在社会生活的各个方面上，这就是它对社会文明的示范功能。（ ）

专题二 教师职业道德的基本原则、范畴

一、单项选择题

1. 在教师职业道德体系中居于主导地位，作为整个教师职业道德体系核心和精髓的是() (常考)
 - A. 教师职业道德原则 B. 教师职业道德准则
 - C. 教师职业道德规范 D. 教师职业道德标准
2. 教师良心虽然外人看不见、摸不着，但教师能深深地体验和意识到，并利用它指导自己的工作。这说明教师良心具有()
 - A. 公正性 B. 稳定性 C. 内隐性 D. 广泛性
3. 穆老师在教学过程中，注重培养学生先公后私、先人后己的思想。这符合教师职业道德的哪项基本原则()
 - A. 集体主义原则 B. 忠于人民教育事业原则
 - C. 潜心学习原则 D. 教育民主原则
4. 我国教师职业道德的基本原则是()
 - A. 集体主义 B. 终身学习 C. 遵守公德 D. 忠于人民教育事业
5. 教师公正的核心是教师() (常考)
 - A. 对自己公正 B. 对学生公正 C. 对同事公正 D. 对上级公正
6. 苏霍姆林斯基有一个精辟的比喻：要像对待荷叶上的露珠一样，小心翼翼地保护学生幼小的心灵。晶莹透亮的露珠是美丽可爱的，但十分脆弱，一不小心就会滚落破碎，不复存在。这提示我们，在教育中要贯彻教师职业道德基本原则中的()
 - A. 教书育人原则 B. 为人师表原则 C. 依法从教原则 D. 教育人道主义原则
7. 衡量和判断教师行为善恶的最高道德标准是()
 - A. 教师职业道德修养 B. 教师职业道德评价
 - C. 教师职业道德基本原则 D. 教师职业道德规范
8. 孔子的“己所不欲，勿施于人”主要体现了教师职业道德基本范畴中的教师() (易错)
 - A. 公正 B. 幸福 C. 良心 D. 仁慈
9. 下列不属于教师公正作用的是()
 - A. 有利于调动学生的学习积极性 B. 有利于教师威信的形成
 - C. 有利于形成良好的教育教学环境 D. 有利于家长和学生加强沟通

10. 从教师个体职业良心形成的角度看,教师的职业良心首先会受到()的影响。
A. 社会生活和群体 B. 教育对象 C. 教育法规 D. 教育原则
11. “坚持真理,赏罚分明”体现了教师的()
A. 职业良心 B. 公正意识 C. 教育义务 D. 专业荣誉
12. 教师要提高自己的人格修养,最好采取的策略是()
A. 取法乎上 B. 取法乎中 C. 取法乎下 D. 无法即法
13. 在教师职业道德范畴中,体现着一定社会对教师的根本要求,是教师职业道德修养水平的重要标志的是()
A. 教师公正 B. 教师良心 C. 教师人格 D. 教师义务
14. 教师职业道德原则的核心是()
A. 爱岗敬业 B. 教育公正 C. 教书育人 D. 乐教勤业
15. 教师在履行教育义务的活动中,最主要、最基本的道德责任是()(常考)
A. 依法执教 B. 教书育人 C. 爱岗敬业 D. 团结协作

二、多项选择题

1. 在教师职业道德基本原则中,集体主义原则的要求包括()
A. 正确处理贡献与索取的关系 B. 正确理解育人的含义,树立全面育人的意识
C. 以平等、宽容的心态对待学生 D. 把集体利益放在首位
2. 下列体现了教师职业道德的基本原则中教书育人原则的有()
A. 师也者,教之以事而喻诸德者也 B. 师者,所以传道授业解惑也
C. 其身正,不令而行;其身不正,虽令不从 D. 三人行,必有我师焉
3. 教师良心与其他职业良心相比,具有的两个主要特点是()
A. 层次性高 B. 集体性强 C. 实践性强 D. 教育性强
4. 教师义务是一种责任使命,包括的内容有()
A. 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平
B. 尽职尽责,教书育人
C. 创造一个良好的内部教育环境
D. 创造一个良好的外部教育环境
5. 教师公正是教师职业道德修养水平的重要标志,其内容包括()
A. 坚持真理 B. 一视同仁 C. 赏罚分明 D. 与人为善

6. 教师幸福是教育工作者在教育教学过程中由于感受到目标和理想的实现，而获得的精神上的满足，以下属于其特征的有（ ）

A. 具有有限性 B. 具有个体性 C. 具有集体性 D. 具有给予性

7. 师表美主要包括（ ）

A. “表美” B. “道美” C. 心灵美 D. 风格美

8. 教师荣誉的内容有（ ）

A. 光荣的角色称号 B. 无私的职业特性 C. 高尚的人格魅力 D. 崇高的人格形象

9. 教师职业道德基本原则的内容包括（ ）

A. 教书育人原则 B. 教育公正原则 C. 人格示范原则 D. 师传生受原则

10. 教师职业道德的范畴主要包括（ ）

A. 教师义务 B. 教师良心 C. 教师公正 D. 教师荣誉

11. 以下属于教师良心的特点的是（ ）

A. 公正性 B. 综合性 C. 稳定性 D. 内隐性

12. 教师良心在教师职业道德行为中的作用包括（ ）

A. 指导作用 B. 监控作用 C. 评价作用 D. 规范作用

三、判断题

1. 实现教师公正，必然实现教育公正，二者是同一回事。（ ）

2. 教师对优等生的偏爱是自然的、无可非议的。（ ）

3. 在教育工作中，教师履行自己的道德义务就失去了职业自由。（ ）

4. 教育公正要靠依法治教、依法执教来维护，以法律法规为准绳是贯彻教育公正原则的基本保证。（ ）

5. 教师职业良心同教师权利相联系，并从教师教育教学劳动中表现出来。（易错）（ ）

6. 教师荣誉对教师道德行为的取向具有导向和制约作用。（ ）

7. 教育人道主义是现代教育的重要特征，是现代教育区别于封建教育的标志之一。（ ）

专题三 《中小学教师职业道德规范》解读

一、单项选择题

1. “亲其师”才能“信其道”。这就要求教师做到（ ）
A. 爱国守法 B. 爱岗敬业 C. 关爱学生 D. 终身学习
2. 湖北大学朱祖延老教授在《教师述怀》中写道：“不辞辛苦做人梯，在有生之年把自己全部知识和经验传授给学生。”这符合教师职业道德规范中（ ）的要求。
A. 关爱学生 B. 为人师表 C. 爱岗敬业 D. 教书育人
3. 以下不属于新时期教师职业道德规范的特征的是（ ）
A. 体现以人为本的理念 B. 坚持继承与创新相结合
C. 倡导严慈相济的理念 D. 他律与自律相结合
4. 加里宁说：“既然你们在今天、明天、后天就得把你们的所有的一切都奉献出去，但同时你们如果不日新月异地补充自己的知识、力量和精力，那么你们的任何东西都留不下来了。”这体现了教师职业道德规范中的（ ）
A. 爱国守法 B. 终身学习 C. 教书育人 D. 为人师表
5. 师德的灵魂是（ ）（常考）
A. 关爱学生 B. 提高修养 C. 加强反思 D. 提高业务水平
6. 陶行知说：“你的教鞭下有瓦特，你的冷眼中有牛顿，你的讥笑中有爱迪生。”与之相关联的教师职业道德规范是（ ）
A. 爱国守法 B. 关爱学生 C. 爱岗敬业 D. 终身学习
7. 2008 年修订的《中小学教师职业道德规范》体现了教师职业特点对师德的本质要求和时代特征，贯穿其中的核心和灵魂是（ ）
A. 责与权 B. 义务与权利 C. 个体与群体 D. 爱与责任
8. 下列不符合爱岗敬业践行要求的是（ ）
A. 忠于人民教育事业，志存高远 B. 当一天和尚撞一天钟
C. 甘为人梯，自觉提升精神境界 D. 勤恳敬业，高度负责
9. 教书育人是教师在处理其与（ ）的关系时所应遵循的原则要求。
A. 学生 B. 教师自己 C. 职业劳动 D. 教育事业
10. 周老师认为考试成绩排在前十名的才是好学生，而排在后十名的都是绝对的差生。周老师的想法主要违背了教师职业道德中（ ）的要求。

A. 教书育人 B. 爱岗敬业 C. 为人师表 D. 依法执教

11. 优生总是表现优秀，成绩好，能让老师少操心。因此，一些老师不自觉地偏爱班级里的优生。这其实违背了教师职业道德规范中的（ ）

A. 关爱学生 B. 教书育人 C. 为人师表 D. 终身学习

12. 王老师是一名物理老师，私下里偷偷开办了一个补习班，对物理学习困难的学生进行有偿补习，很多学生通过王老师的补习，成绩进步了不少。坐王老师的做法，下列说法正确的是（ ）

A. 符合教师职业道德规范中的爱岗敬业 B. 体现了教师职业道德规范中的关爱学生

C. 践行了教书育人的教师职业道德规范 D. 违背了为人师表的教师职业道德规范

13. 梁老师是一名生物老师，他十分热爱自己的工作，每天都认真备课、上课，课后耐心给学生解答疑惑，经常为了给学生批改作业而加班到深夜。梁老师的行为充分体现了教师（ ）的职业素养。（常考）

A. 爱岗敬业 B. 依法执教 C. 团结协作 D. 为人师表

14. 校长常常给新老师讲：“只要你还能站差 就要挺直腰板完 45 分钟的课；只要你还能张开嘴，就要让最后一排的学生听见你的谆谆教导 这样才能配得上“人类灵魂的工程师”的称谓。”这句话表明，作为一名人民教师，应当做到（ ）

A. 爱国守法 B. 关爱学生 C. 爱岗敬业 D. 终身学习

15. 下列说法或做法中不符合现行《中小学教师职业道德规范》中的“教书育人”规定和要求的是（ ）（易混）

A. 学习教育的新理念，主动改变育人模式 B. 积极开展教学改革，提高课堂教学质量

C. 严格执行教学方案，照搬教材以及教参 D. 激发学生创新精神，促进学生全面发展

16. 五十多岁的王老师又一次拒绝了学校要他参加培训的安排，并说：“我都快退休了，还学什么！”这表明王老师缺乏（ ）

A. 终身学习的理念 B. 热爱学生的情怀 C. 诲人不倦的品格 D. 严谨治学的精神

17. 王老师一个学期以来，对母亲是副县长且不需要帮助的小萍家访达 10 次以上，王老师的做法（ ）

A. 正确，符合因材施教的教育要求 B. 正确，符合主动联系家长的要求

C. 错误，有违严慈相济的要求 D. 错误，有违平等待生的要求

18. 在教育教学活动中，教师对学生的不良行为视而不见、不问不管。这种行为违反的是现行《中小学教师职业道德规范》要求中的（ ）

A. 关爱学生 B. 爱岗敬业 C. 教书育人 D. 为人师表

19. 以下说法正确的是（ ）

A. “身教重于言教”忽视了教师传授知识的天职

B. “教师应该遵守法律”是法律要求而不是师德要求

C. 在市场经济时代，要求教师廉洁从教是一句空话

D. 教师不思进取也是不符合师德要求的

20. 学生遇到困难时，教师热情鼓励；学生遭遇挫折时，教师亲切微笑。这体现了教师（ ）

A. 关爱学生 B. 爱岗敬业 C. 爱国守法 D. 敬业乐业

21. 学生干部选举前，个别家长给班主任陈老师送礼物，要求照顾。陈老师一概拒绝。那么陈老师的行为符合职业道德规范中的（ ）

A. 为人师表 B. 关爱学生 C. 教书育人 D. 爱岗敬业

22. 并不富裕的汪老师时常资助一些家庭经济困难的学生，还鼓励他们克服困难，在学习上给予切实的帮助，这体现了汪老师能够做到（ ）

A. 长善救失 B. 严慈相济 C. 因材施教 D. 关爱学生

23. 李老师穿着拖鞋去上课，这种行为违背了（ ）的要求。

A. 衣着得体，举止文明 B. 关心集体，团结协作

C. 尊重同事，尊重家长 D. 坚守高尚情操，知荣明耻

24. 体现教师追求真理、探索真理、捍卫真理的科学精神的优秀品质是（ ）

A. 团结协作 B. 爱岗敬业 C. 为人师表 D. 严谨治学

25. 某次考试成绩出来后，班主任老师把班里所有学生的成绩进行排名并张贴后，对其中一名学生说：“这次又是你倒数第一，总是影响班级成绩，你真是没救了。”案例中，此老师的行为违反了（ ）的职业道德规范。（常考）

A. 爱国守法、爱岗敬业 B. 关爱学生、教书育人

C. 为人师表、廉洁公正 D. 爱岗敬业、终身学习

26. 教师的下列哪一项做法违背了平等公正对待学生的要求（ ）

A. 为胆小内向的学生创造展示自我的机会

B. 只关注优等生，对差等生爱理不理

C. 让每一位学生充分发挥自身所长，为班集体贡献力量

D. 加强与后进生的沟通

27. 为人师表是师德规范的重要内容，著名教育家叶圣陶也曾说过：“教育工作者的全部工作就是为人师表。”下列选项中，与“为人师表”的内涵一致的是()

A. “学为人师，行为世范” B. “凡学之道，严师为难”

C. “德无常师，主善为师” D. “仰之弥高，钻之弥坚”

28. 某班主任在家长会上帮商家推广一种“心算”教材，但并未强制家长们购买。该班主任的做法()

A. 凸显了敬业精神 B. 违背了师德规范 C. 违反了教学规律 D. 体现了求真务实

29. 一位教师说：“我因为热爱自己的教师职业，把自己的收入也拿来助学，没钱时我就出力。”以下最能体现出该教师职业道德规范的是()

A. 爱国守法 B. 爱岗敬业 C. 热爱学术 D. 教书育人

30. 语文课上，每当讲到一些文人墨客、科学家的故事时，杜老师总会拓展这些人物是如何热爱祖国、积极探索、献身事业的。这表明杜老师做到了()

A. 爱国守法 B. 爱岗敬业 C. 终身学习 D. 教书育人

31. 王老师在工作期间不断学习教育教学知识，努力提高自身能力，提高教育教学水平，这体现了()的职业道德要求。

A. 关爱学生 B. 终身学习 C. 爱岗敬业 D. 为人师表

32. 赵老师尽管从教多年，但每次备课依然一丝不苟，同二节课在不同的班级往往采取不同的授课方式。下列对赵老师行为的评析，不恰当的是()

A. 因材施教 B. 严谨治学 C. 严慈相济 D. 潜心钻研

33. 教师职业道德规范中，能判断教师行为是非善要的最根本的道德标准是() (易错)

A. 廉洁从教 B. 遵守公德 C. 依法执教 D. 为人师表

39. 某中学陈老师经常挖苦、羞辱回答问题出错的学生，根据《中小学教师职业道德规范》的规

定，陈老师的行为违背了下列哪一项职业道德规范() (常考)

A. 教书育人 B. 爱岗敬业 C. 关爱学生 D. 为人师表

35. 教师对学生的爱，体现在()

A. 教育活动中 B. 教学活动中

C. 教育和教学的一切方面 D. 师生交流中

36. 李老师和学生家长产生矛盾，被学生家长辱骂和投诉，但李老师还是努力做好本职工作。这体现了其具备（ ）的职业道德。

A. 爱岗敬业 B. 教书育人 C. 关爱学生 D. 终身学习

37. 以前人们说：“要给学生一杯水，教师要有一桶水。”但现在人们又说：“要给学生一杯水，教

师要有一眼泉。”这要求教师严格遵守教师职业道德规范中的（ ）

A. 关爱学生 B. 终身学习 C. 依法执教 D. 爱岗敬业

38. “爱岗敬业”是教师职业的（ ）

A. 基本要求 B. 本质要求 C. 内在要求 D. 发展动力

39. 《中小学教师职业道德规范》中明确指出，教师职业的基本要求是（ ）

A. 以身作则 B. 尊重学生、爱护学生

C. 爱国守法 D. 终身学习

40. “不以分数作为评价学生的唯一标准”属于 2008 年修订的《中小学教师职业道德规范》中的（ ）的要求。（常考）

A. 爱国守法 B. 关爱学生 C. 教书育人 D. 终身学习

41. 教师专业发展的不竭动力是（ ）

A. 爱岗敬业 B. 教书育人 C. 关爱学生 D. 终身学习

42. 小学教师何某担任班主任期间，参加了学生家长付费的旅游。根据《中小学教师职业道德规范》的规定，何老师的行为不符合下列哪一项职业道德规范的要求（ ）

A. 关爱学生 B. 教书育人 C. 爱岗敬业 D. 为人师表

43. 教师事事处处都能率先垂范，起到表率作用，做他人学习的榜样。这体现的教师职业内在要求是（ ）

A. 尊重学生 B. 为人师表 C. 内外兼修 D. 勤俭节约

44. 朱熹曾经说过：“无一事而不学，无一时而不学，无一处而不学。”这句话体现了教师职业道德规范中的（ ）

A. 为人师表 B. 终身学习 C. 爱岗敬业 D. 关爱学生

45. 根据《中小学教师职业道德规范(2008 年修订)》，（ ）是教师最核心的职责和任务。

A. 为人师表 B. 爱国守法 C. 教书育人 D. 关爱学生

46. 毛毛的成绩不太好，毛毛的家长想方设法找到了班主任何老师的家，并提出想要毛毛周末来何老师家补习的想法，还表示自己会支付每小时 200 元的报酬给何老师，何老师以要遵守（ ）的职业道德规范为由拒绝了毛毛的家长。（常考）

A. 为人师表 B. 终身学习 C. 爱岗敬业 D. 关爱学生

二、多项选择题

1. 一般认为，师德的核心内容是（ ）

A. 爱岗敬业 B. 教书育人 C. 终身学习 D. 为人师表

2. 习近平总书记强调：“做好老师，要有仁爱之心。”在教育教学中，教师对学生的爱表现为（ ）

A. 对学生严慈相济 B. 对学生一视同仁 C. 理解和尊重学生 D. 时刻跟学生待在一起

3. 根据《中小学教师职业道德规范》（2008 年修订），以下教师的做法不太恰当的是（ ）（易错）

A. 李老师工作兢兢业业，对学生不敷衍塞责

B. 张老师努力教书，遵循教育规律，实施素质教育，可由于自身能力有限，做得还不太好

C. 谢老师为人正派，廉洁奉公，尊重同事，尊重家长，偶尔有些学生课业不好也会帮忙辅导学生功课，做有偿家教

D. 赵老师课上得很好，学生很喜欢她，她也经常督促学生进行学习，但由于工作与家庭事务繁忙，很久没学习，也不重视自身的学习

4. 四川省雅安地震中，一教师不顾自己安危，短短几十秒内，冷静而迅速地帮助每一个孩子安全躲避，被网友点赞：“这才是我们教师该有的样子。”该教师的做法充分体现了教师职业道德中的（ ）

A. 关爱学生 B. 为人师表 C. 爱岗敬业 D. 教书育人

5. 下列行为违反教师职业道德规范的有（ ）

A. 为加强学习效果，给学生布置过多的练习题

B. 为学生提供有偿补课

C. 在期刊上发表的文章存在剽窃他人文字表述，或者未标明引用他人研究成果及出处的问题

D. 要求班内学生购买指定练习册

6. 严谨治学的基本要求包括（ ）

- A. 要有精深的专业知识 B. 要有刻苦钻研、精益求精的精神
- C. 要有谦虚谨慎的态度 D. 要有锐意创新的品质

7. 教师节到了，许多学生家长都给教师送了礼物，对此，教解的下列做法中不恰当的是()

- A. 欣然接受，收下所有礼物，对家长表示感谢
- B. 选择自己需要或喜欢的礼物收下，其他的退回
- C. 将礼物退回，但是暗中记下哪些学生的家长误了礼，对这些学生多加照顾
- D. 将礼物退回，并向家长做好解释工作，表明身为新师不应接受礼物，并说明自己会平等

关爱每一位学生

8. 师德规范中的“为人师表”对教师的哪些方面提出了要求()

- A. 荣辱观 B. 语言谈吐 C. 衣着 D. 行为举止

9. 有些农村中小学让学生利用课外活动时间，甚至占用上课时间去给老师家里收割庄稼或采摘瓜果。对此现象，看法错误的有()

- A. 这样做可以让学生接触自然、锻炼身体 B. 这是尊重老师的表现
- C. 这样做无可厚非 D. 这样做违反相关教育政策和法规

10. “爱国守法”的教师职业道德规范规定的具体职业行为要求是()

- A. 全面贯彻国家教育方针 B. 自觉遵守教育法律法规
- C. 依法履行教师职责权利 D. 保护学生的生命安全

11. 教师的爱应该是理智的，而不是盲目地关爱学生，教师要用()搭建起通向学生心灵的桥梁，从而达到教育的目的，获得教育的成功。

- A. 严爱 B. 宠爱 C. 慈爱 D. 友爱

12. 教书育人的正确方法包括()

- A. 遵循教育规律，实施素质教育 B. 不以分数作为评价学生的唯一标准
- C. 培养学生良好品行，激发学生创新精神 D. 循循善诱，诲人不倦，因材施教

三、判断题

- 1. 终身学习是教师职业的必然要求。()
- 2. “教然后知困”“知困，然后能自强也”强调的教师职业道德规范主要是终身学习。()
- 3. 教师职业道德高低的试金石是教书育人。(易错)()
- 4. 保护学生安全是教师职业道德的应有内容。()

5. 教师虽然从事的职业相同，任务都是教书育人，但学科不同，专业各异，因此只要做好自己的本职工作即可。（ ）

四、简答题

1. 2008 年修订的《中小学教师职业道德规范》中规定的教师职业道德的主要内容是什么？
（常考）

2. 从师德角度，说说教师如何关爱学生。

五、案例分析题

（一）案例客观题

半个多月来，山西某中学的英语老师张老师一直在“跪着”上课，这是怎么回事？

张老师的左脚骨折，在家休息了一个月，担心会耽误孩子们的学习进度，脚伤还没有痊愈，她就回到了学校。每天两节英语课，大约 90 分钟，她基本是“跪”在凳子上讲课。“跪着”讲课，不仅膝盖不舒服，也不利于血液循环，时间长了脚还会肿。脚受伤后，上厕所不方便，张老师在学校不敢多喝水。虽然坐着上课，有利于脚伤的恢复，但张老师说：坐着上课，无法看到所有学生，不方便与学生进行课堂交流和互动。“跪着”讲课没什么大不了，我只是做了任何一个老师都可能会做的事。张老师的脚伤还没有痊愈，走路多了，脚会肿；走路快了，脚会疼，同学们就扶着她走路，帮她拿东西、倒水。在张老师看来，“跪着”上课不值一提，反而是学生们的行为，更让她感动。

1. 张老师“跪着”上课的做法，符合《中小学教师职业道德规范(2008 年修订)》中()对教师提出的基本要求。（单项选择）

A. 爱国守法 B. 爱岗敬业 C. 因材施教 D. 廉洁奉公

2. 张老师“跪着”上课主要是为了()（多项选择）

A. 强化意志教育，树立良好形象 B. 增强课堂效果，保证教学质量
C. 规范教学秩序，维持课堂纪律 D. 关注全班同学，重视师生互动

3. 张老师与学生之间具有良好的师生关系。理想的师生关系具有的基本特征有() (多项选择)

- A. 尊师爱生，相互配合 B. 民主平等，和谐亲密
- C. 共享共创，教学相长 D. 学生主导，对话频繁

(二) 案例主观题

1. 河南省洛阳市栾川县某希望小学只有 4 个年级，共 45 名学生，学校实行复式教学。校长吴振华坚守教育岗位 30 多年。他既是校长，负责学校的协调和管理工作；又是教师，承担着该校的语文教学任务；还是炊事员，经常在学校食堂帮厨；还是保安。经常担任着学生的安全保卫工作；还是诗人，撰写了多篇诗作和论文发表在不同的刊物上。该校在简陋的条件下，极力营造以中国传统美德为核心的学校文化，教育教学成绩显著，学生均顺利进入高一年级学习，保像和巩固了当地义务教育普及率。有的学生后条升入点金行动用子手学西安交通大学等著名学府。

请运用教师职业道德的相关知识对上述案例进行分析。

2. 在日常教学中，王老师不仅像别的老师那样经常关注那些能说会道、反应灵敏的学生，她还经常关注那些比较胆小、很少回答问题的学生。有的时候这些学生可能过于紧张答不出问题，王老师就会让他坐下来放松一下，语气温和地对学生说：“没关系，以后经常练习就好了。”在课下，王老师主动与学生交往，拉养学生的语言表达能力，主动与家长沟通，共同探讨教育孩子的方法。

请运用教师职业道德知识对该案例进行分析。

3. 张老师在初中教授历史课，他已经从教 30 年了，一直兢兢业业，深受学生们的爱戴。学生们都认为张老师的课讲得很认真，同事们也评价他是一位勤勤恳恳的老实人。他每天都要给四五个班上课，因为年龄较大，学校就没有给他安排班主任的工作。有一次课上，他正在讲授秦代的历史，一个坐在教室前排的女生突然说自己头疼，想回宿舍休息。张老师看了看，也觉得这个学生确实身体不舒服，就让她独自离开教室回宿舍休息去了。然后，张老师继续上课，课堂也没有受到什么影响。下课后，张老师没有跟任何人提起此事。

请从教师职业道德规范的角度，评价张老师的行为。

4. 吴老师在一所初中任教，立志成为一名优秀的人民教师。他工作努力，认真负责。班上有学生家境贫困，家长让其退学并带他到广东打工。吴老师知道后急得直跺脚，恳请家长把孩子送回学校，还给家长转账 2000 元，让他们把孩子送上火车，火车到站后，吴老师亲自去接该学生。很快，吴老师便小有名气。

一天，几位学生的家长找到吴老师，希望他能在课后帮助孩子补习，吴老师认为这有利于学生提高成绩，就答应了。补习结束后，家长为了感谢他，给了他一笔可观的辛苦费，他推辞不过只好接受。自此以后，越来越多的学生找吴老师补课。随着补课学生人数的增多，他在小

区专门租了一间房子进行补课，并收取一定的辛苦费。家长们对吴老师的辅导非常满意。请从教师职业道德规范的角度，评析吴老师的职业行为。

5. 小张是一名刚毕业参加工作并担任班主任的教师，因为年轻没有经验，害怕镇不住那些调皮的学生，他不仅在工作上兢兢业业，还对待学生十分严厉，经常采取罚款、不许学生进教室，甚至罚站、罚跑步等变相体罚的方式来惩罚犯错误的学生，严重影响了学生的身心健康。由于小张急于在教学中做出一番成绩，他对成绩好的那些“好孩子”十分关心，在许多问题上，更多采纳“好孩子们”的意见，而不太注意其他学生的感受，学生和家长对他的做法意见很大。据此，学校领导也善意地批评过他，但小张却不以为然。

运用所学的教师职业道德规范的知识，对小张的做法进行分析。

专题四 教师职业道德修养与评价

一、单项选择题

1. 师德修养的前提是提高()
A. 师德认识 B. 师德品质 C. 师德实践 D. 师德标准
2. 教师职业道德修养的最高层次是()(常考)
A. 内省 B. 慎独 C. 自律 D. 模范
3. “德高为师，身正为范”，作为一名人民教师，要时刻注意自己的言行，但还是会有个别教师以为只要别人看不见就没事，出现越来越多体罚学生的案例。这主要是教师没有做到()
A. 反省 B. 慎独 C. 拜师 D. 实践
4. 教师职业道德行为的出发点是()
A. 职业正义感 B. 职业责任感 C. 职业荣誉感 D. 职业幸福感
5. 加强自我修养是完善师德境界的较好途径。以下不属于加强自我修养的是()
A. 见贤思齐 B. 闻一知十 C. 君子慎其独也 D. 躬自厚而薄责于人
6. 教师在无人监督时仍然能够遵守道德规则，自觉按照师德规范行动。这种教师职业道德修养的方法是()(常考)
A. 致知 B. 内省 C. 慎独 D. 践履
7. 良好的师德修养不是与生俱来的，下列不能提升教师职业道德修养的是()
A. 加强学习，树立正确的世界观和人生观 B. 在教育实践中认识师德观念
C. 接受家长的馈赠 D. 虚心向先进教师学习
8. 教师产生职业道德信念和养成职业道德行为习惯的前提条件是()
A. 职业道德理想 B. 职业道德知识
C. 职业道德情感 D. 职业道德意志
9. 许多优秀的边远地区教师，不怕条件艰苦，不计个人得失，坚定不移地战斗在教育岗位上，其中的一个重要原因就是()
A. 有高尚的职业道德目标 B. 有良好的职业道德行为习惯
C. 有稳定的职业道德情感 D. 有坚定的职业道德信念
10. 师德修养的历史继承性特点首先需要教师()
A. 从历史和文化中汲取精神营养，传承和弘扬世界各民族的职业道德
B. 从历史和文化中汲取精神营养，传承和弘扬中华民族的优秀师德

C. 继承古代孔子、孟子的思想，传承儒家思想文化

D. 继承现代陶行知、蔡元培的教育思想，践行和弘扬他们的主张

11. 教师提高职业道德修养的根本途径是()

A. 向榜样学习 B. 经验总结

C. 理论与实践相结合 D. 理论学习

12. () 体现了教师职业道德要求的本质。

A. 职业道德理想 B. 职业道德知识 C. 职业道德情感 D. 职业道德意志

13. () 是正确的职业道德知识，直诚的职业道德情感和坚毅的职业道德意志的“合金”，也是形成职业道德行为的强大动力和精神支柱。

A. 教师职业道德观念 B. 教师职业道德理念

C. 教师职业道德信念 D. 教师职业道德行为

14. 加强职业道德修养，教师首先要做到()

A. 勤学 B. 慎独 C. 内省 D. 自律

15. 是否具备() 是衡量教师职业道德素质高低的重要标志。(易混)

A. 坚定的职业道德信念 B. 真诚的职业道德情感

C. 良好的职业道德行为习惯 D. 坚强的职业道德意志

16. 教师职业道德修养的最终目的就是要教师养成良好的() (常考)

A. 职业道德信念 B. 职业道德行为习惯

C. 职业道德意志 D. 职业道德理想

17. 下列属于教师职业道德评价内在形式的是()

A. 学生评价 B. 自我评价 C. 他人评价 D. 社会评价

18. 教师职业道德修养的内容包括六个方面，其中核心问题是() (常考)

A. 确立坚定的职业道德信念 B. 掌握正确的职业道德知识

C. 养成良好的职业道德行为习惯 D. 树立远大的职业道德理想

二、多项选择题

1. 师德修养的基本特点包括()

A. 鲜明的时代性 B. 历史继承性 C. 时代创新性 D. 发展持续性

2. 下列属于教师职业道德评价要求的是()

A. 动态评价与静态评价相结合，以静态评价为主

- B. 肯定评价与否定评价相结合，以肯定评价为主
- C. 单项评价与综合评价相结合，以综合评价为主
- D. 定量评价与定性评价相结合，以定性评价为主
3. 教师职业道德修养的基本方法包括（ ）（常考）
- A. 虚心向他人学习，自觉与他人交流 B. 坚持自律和他律相结合
- C. 加强理论学习，注重“内省” D. 勇于实践磨炼，增强情感体验
4. 教师职业道德评价的方法有（ ）
- A. 社会评价法 B. 学生评价法 C. 自我评价法 D. 模糊综合评判法
5. 教师职业道德修养的基本原则有（ ）
- A. 坚持知与行的统一 B. 坚持动机与效果的统一
- C. 坚持继承与创新相结合 D. 确立可行目标，坚持不懈努力
6. “慎独”是教师职业道德修养的方法，对其理解有误的是（ ）
- A. 用慎独的态度对待他人
- B. 在自我的世界里孤芳自赏
- C. 害怕面对自身道德上存在的不足
- D. 在无人监督和无人知道的情况下也不背离道德准则
7. 教师职业道德评价应遵循的原则有（ ）
- A. 方向性原则 B. 客观性原则 C. 预见性原则 D. 科学性原则
8. 教师职业道德修养的内容包括（ ）
- A. 养成职业道德行为习惯 B. 陶冶职业道德情感
- C. 掌握职业道德知识 D. 磨炼职业道德意志
9. 教师在职业道德修养中要达到慎独，应着重从（ ）方面下功夫。
- A. 要求教师要注意把师德规范内化为内心信念，化作行为的品质
- B. 要在“隐”和“微”处着手，狠下功夫
- C. 要重视在无人监督时，自觉履行师德规范，养成良好的师德行为习惯
- D. 即使在独处和无人监督之时，也依然按照师德规范行事
10. 教师职业道德情感主要包括（ ）
- A. 职业正义感 B. 职业幸福感 C. 职业纪律感 D. 职业荣誉感

三、判断题

1. 衡量教师职业道德水平高低的客观依据是职业道德理想。()
2. 教师职业道德修养是社会对教师职业道德的要求。()
3. 只有在有人监督时，教师才需要自重、自爱、自律。()
4. 教师职业道德修养是将教师职业道德要求转化为自己的信念并付诸行动的活动。()
5. 师德修养的时代性特点要求教师以不变应万变，守护我国的师德传统。()
6. 学习和掌握教师职业道德知识是教师职业道德修养的首要环节。()
7. 教师职业道德养成主要依靠自律，与外部环境和社会无关。(易错)()
8. 自我评价法就是教师对自己的道德进行评价，在这个过程中教师既是评价的主体，又是评价的客体。()
9. 师德修养贵在自觉，严于律己是提高自我道德修养的关键。()
10. 职业良心感是教师对自己的职业道德行为、对自己同他人及社会职业道德关系的自觉意识和自我评价能力，是一种对职业关系和职业活动是非、善恶的内心体验。()
11. 教师职业道德评价是指教师自己根据社会主义教师职业道德准则、规范和科学的标准，在系统广泛地搜集各方面信息，充分占有各种资料的基础上，运用现代技术手段，对教师的职业道德意识、道德情感、道德意志和道德行为进行考察和价值判断。(易错)()

第四章 教育教学技能

专题一 教学技能与教学设计技能

一、单项选择题

1. 设计一份好的教学方案，其核心是()

A. 提出教学目标 B. 设计教学过程 C. 选择教学方法 D. 规划板书内容

2. 无论是新老教师，无论是哪一个学科，教师编写教案的基本内容、基本要求都是一样的。

下列教案的基本内容当中，()是教案编写的重中之重。(常考)

A. 板书设计 B. 教学过程 C. 作业布置 D. 教学重点

3. 下列对教学技能的定义理解不正确的是()

A. 教师教学时间越长，教学技能就越丰富

B. 教学技能的形成是内外兼修的结果

C. 教学技能是一系列教学行为和心智活动方式的整体体现

D. 教学技能是在教师已有的知识经验的基础上形成和发展起来的

4. 教学实践中最基本、最常用的一种教案形式是()(常考)

A. 表格式教案 B. 记叙式教案 C. 卡片式教案 D. 议论式教案

5. 教案可分为详案和简案两种，下列关于详案的说法不正确的是()

A. 篇幅往往比较大 B. 对教学活动的细节进行认真思考和精心设计

C. 一般适用于新教师和年轻教师的教学 D. 是上课的绝对蓝本

6. 工作二十余年的田老师很少花时间准备教案，当有老师质疑他时，他总说：“教材上哪一页讲了什么，我几乎都能背得出来，还需要准备什么，教案都是给年轻老师用的。”田老师的观点()

A. 正确，经验丰富的老师可以不需要教案

B. 正确，老师可以自由选择是否准备教案

C. 不正确，准备教案并不只是记录教材内容

D. 不正确，年轻老师上课也不一定需要教案

7. 教学技能发展的最高形态是()

A. 教学技巧 B. 教学技艺 C. 教学反思 D. 教学艺术

8. 教学目标表述的基本部分是()

A. 明确教学对象 B. 表达学习结果的行为

C. 表现行为的条件 D. 学习程度

9. 教案的一般结构是概况、教学过程、板书设计和 ()

A. 教学总结 B. 教学反思

C. 课堂练习 D. 课后讨论

10. () 是实现教学目标的基础和前提。

A. 正确表述教学目标 B. 了解学生

C. 明确教学计划 D. 分析教学内容

11. 某教师在设计《正方形的面积》一课时，设计了如下数学目标，“学生能借助透明正方形胶片，说明正方形面积等于边长乘边长的理由。”这一教学目标欠缺了对 () 的描述。

A. 行为 B. 教学对象 C. 行为条件 D. 行为标准

12. 关于编写教案的一般要求，下列说法正确的是 ()

A. 编写教案时，难点越多越好

B. 编写教案即罗列知识，应详细列出课堂教学中需要讲授的全部知识要点

C. 编写教案时，应以教学大纲、教学内容、基本教材为依据

D. 针对不同专业及不同层次的学生编写统一教案

13. 新教师备课时经常采用 () (易错)

A. 讲义式教案 B. 提纲式教案 C. 程序式教案 D. 卡片式教案

14. 教学设计中最先要考虑的要素是 ()

A. 教学内容 B. 教学对象 C. 教学目标 D. 预期效果

二、多项选择题

1. 教案是教师经过周密策划而设计出来的关于课堂教学的具体实施方案，通常以一节课为单位编写。教案的编写不仅要切合实际还要坚持 ()

A. 科学性 B. 教育性 C. 实用性 D. 经济性

2. 下列属于教案的基本形式的是 ()

A. 记叙式教案 B. 议论式教案 C. 表格式教案 D. 卡片式教案

3. 教学技能在不同发展阶段的表现形态有 ()

A. 教学技巧 B. 教学技艺 C. 教学反思 D. 教学艺术

4. 教学目标正确的表述应具备的特征包括 ()

A. 外显性 B. 可操作性 C. 可测性 D. 实践性

5. 教学技能的构成包括()

- A. 教学设计技能 B. 使用教学媒体技能
C. 组织和指导课外活动技能 D. 教学研究技能

6. 教师在设计教案时，课时教学内容的分配要()

- A. 科学合理 B. 分散难点 C. 集中难点 D. 突出重点

三、判断题

1. 教师在编写教案时应避免将教案写成烦琐的讲稿，只写成提纲即可，以便教师灵活地把握教学过程。()

2. 设计教学过程实质上指的就是设计教案。()

3. 在具体教学实施中，教案是不可以改变的，教师要严格按照写好的教案进行教学。()

4. 教学目标的表述中，行为主体指的是教师。()

5. 教学技巧的主要特征是教师形成了自己独特的教学风格。()

四、简答题

1. 简述教学目标设计的步骤。

2. 简述教案设计的要求。

专题二 课堂导入技能

一、单项选择题

1. 在教学《轴对称图形》时，王老师戴着不对称的眼镜，穿着扣错扣眼的上衣和卷着一条裤管的裤子走进教室，学生哄堂大笑，王老师从追问笑因引出轴对称图形，再引导学生观察人体并说出哪些是对称的。王老师这样的导入方式属于()

A. 直接导入 B. 温故导入 C. 情境导入 D. 故事导入

2. 学生的学习受多方面因素的影响，其中最主要的是受学习动机的支配，这要求课堂导入需发挥的功能是()

A. 引起学生对所学知识的关注 B. 激发学习兴趣，引起学习动机

C. 明确学习目的 D. 为学习新知识做铺垫

3. 数学老师在讲授圆柱、圆锥的侧面积与表面积时，先让学生观察模型及侧面展开图，进而引导学生推导出计算公式。该老师运用的导入方法是() (常考)

A. 经验导入 B. 直观导入 C. 活动导入 D. 举例导入

4. 在讲授《种子的力》一课时，老师这样导入新课：“有同学知道世界上什么东西力量最大吗？”学生纷纷思考起来，有的说大力士的力量最大，有的说大象，有的说大吊车，还有的说蚂蚁。等学生回答完毕后，老师就板书题目，一步步导入了新课。这种导入方法属于()

A. 游戏导入 B. 直观导入 C. 提问导入 D. 故事导入

5. 某教师在讲“等比数列前 n 项和”时，利用折纸实验导入新课，告诉学生用一张一毫米厚的折纸，只需对折 24 次，其厚度就可超过珠穆朗玛峰的高度。这使学生心理上形成反差，激起了学生的求知欲。该教师采用的导入方式是() (常考)

A. 直接导入 B. 悬念导入 C. 审题导入 D. 故事导入

6. 刘老师在《狐假虎威》一课时是这样导入的：“同学们，你们觉得老虎和狐狸哪种动物更厉害呢？”学生回答：“当然是被称作百兽之王的老虎更厉害！”刘老师接着说，“但是在我们今天要学习的这篇课文中，狐狸却比老虎更厉害，这日加方回重照和老师一起在课文中寻找答案吧！”刘老师这样的导入方式属于()

A. 情境导入法 B. 悬念导入法 C. 游戏导入法 D. 温故导入法

7. 课堂教学中的开场白是指()

A. 导入 B. 提问 C. 讲授 D. 小结

8. 一位语文老师在执教李白的《赠汪伦》时，他是这样开进的，“李白是我国唐代的大诗人，可他上过一次大当，受过一次骗。”这让学生疑团顿生，充满好奇。这位教师导入新课的方法是()

A. 衔接导入法 B. 悬念导入法 C. 情境导入法 D. 实验导入法

9. 新的一课开始前，老师为了介绍作家老舍，便这样开场，“我出两个谜语给大家猜，看谁能先猜出来：第一，‘挑嫩的’；第二晚年离婚两则谜语谜底相同，打一作家名。”有学生反应很快，答道：“老舍。”其他同学恍然大悟。老师接着说：“猜得很对！大家很聪明嘛！好，现在我们就来走近老舍……”这位老师所采用的课堂导入方法是（ ）

A. 悬念导入 B. 谜语导入 C. 观念冲突导入 D. 情境导入

10. 李老师在讲解“作用力与反作用力”的时候，先让学生们分别用轻微、用力、非常用力三个力度鼓掌，然后请同学们谈感受，同学们都道左右毛越用力越疼。李老师的这种课堂教学导入属于（ ）

A. 悬念导入 B. 温故导入 C. 问题导入 D. 实验导入

11. 下列导入方法中，不能预先进行设计的是（ ）

A. 悬念导入 B. 随机事件的导入 C. 事例导入 D. 表演导入

12. 张老师开始讲《詹天佑》这篇课文时说：“同学们，你们知道吗？詹天佑是我国著名的铁路专家，主持修建了举世闻名的京张铁路，今天我们就来学习这一课。”这属于（ ）

A. 直接导入 B. 经验导入 C. 故事导入 D. 悬念导入

13. “师徒四人去西天取经，可是迷路了。孙悟空叫来了土地爷，可是土地爷只给了他一张地图，比例是 1：10000。唐僧掐指一算，这也是取经道路上的一难。同学们，你们能帮帮他们吗？”这种导入方式是（ ）

A. 情境导入 B. 悬念导入 C. 故事导入 D. 直接导入

14. 历史教师在讲解《三国鼎立》一课时，首先问学生：“黄巾大起义的意义是什么？”然后在学生回答的基础上，很自然地导入新课：“黄巾大起义瓦解了东汉政权，在群龙无首的情况下，大小地方势力拥兵自立，进行分裂割据。这就是今天我们这节课要学习的内容。”这种课堂导入属于（ ）

A. 话题式导入 B. 温故知新式导入 C. 悬念式导入 D. 故事式导入

15. 在教学中，王老师经常使用故事、游戏、图片等形式使学生身临其境，从而激发学生的学习兴趣，使其进入到学习新知识的积极状态中来。这一做法是（ ）

A. 情境导入 B. 复习导入 C. 直接导入 D. 直观导入

16. 教师展示实物、标本让学生观察，这种导入新课的方法属于（ ）

A. 直接导入 B. 问题导入 C. 故事导入 D. 直观导入

17. 课堂教学中最简单、最常用的导入形式是（ ）（常考）

A. 直观导入 B. 直接导入 C. 游戏导入 D. 实例导入

18. 以学生原有的生活经验为出发点，教师通过生动而富有感染力的讲解、谈话或提问引起回忆，从而引导学生发现问题的导入方法是（ ）

A. 间接导入 B. 直观导入 C. 事例导入 D. 经验导入

19. 课堂导入是为了有效引导学生进入学习状态中，引出教学的主题。下列选项中关于课堂导入的说法不正确的是（ ）

A. 导入要符合学生的实际水平 B. 导入的目的要明确

C. 为加强导入的效果，要延长导入时间 D. 导入的内容要与问题相结合

20. 导入要与具体的教学内容、教学目标相适应，这体现了导入的（ ）

A. 艺术性 B. 针对性 C. 迁移性 D. 启发性

二、多项选择题

1. 在教学《孔乙己》时，某老师的教学导入设计为：“同学们，我们都知道鲁迅，他是伟大的文学家、思想家和革命家。他是我们浙江绍兴人，应该说他是我们浙江人的骄傲。今天我们就来学习他的一篇优秀小说作品《孔乙己》。”这种导入（ ）（易错）

A. 模糊了导入的目的性 B. 忽视了导入的有效性

C. 遵循了导入的启发性 D. 体现了导入的趣味性

2. 一堂课的导入环节直接影响着整堂课的效果，课堂导入一般由（ ）等内容构成。

A. 引起注意 B. 激发动机 C. 组织指引 D. 建立联系

3. 有效的课堂导入能够充分吸引学生的兴趣，迅速集中学生的注意力，使教学顺利展开。

关于课堂导入，下列说法正确的有（ ）

A. 要把导入与整个教学过程综合起来考虑 B. 避免使用直接导入法

C. 形式要多种多样 D. 从学生的实际出发

4. 课堂导入是课堂教学的主要环节之一，一堂课导入的成功与失败直接影响着整堂课的效果。精彩的课堂导入能够（ ）

A. 沟通师生情感 B. 吸引学生注意 C. 完成教学目标 D. 启迪学生思维

5. 有位著名教师曾说：“课的第一锤要敲在学生的心灵上，激发起他们思维的火花，或像磁石一样把学生牢牢地吸引住。”课堂导入对完成教学任务起着重要的作用，优质的课堂导入应该具有的特征包括（ ）

A. 引发学生的认知冲突 B. 激发学生的学习兴趣

C. 发挥学生的自主性 D. 营造良好的教学氛围

三、判断题

1. 尽管新授课、练习课和复习课等不同类型的课的学习任务和学习内容不同，但是这些课所需要的导入方式和方法是完全相同的。（ ）
2. 现代教学中反对注入式教学，因此课堂导入也要具有趣味性。（ ）
3. 温故导入的特点是由已知导向未知，过渡读好的外的工我所件和逻辑性较强的知识内容。（ ）
4. 课堂导入的时间一般为 20 分钟左右。（ ）(易错)
5. 要创设有效的课堂导入，导语的设计需短小精悍，时间过长就会喧宾夺主。（ ）
6. 教师用动画片、故事等学生喜闻乐见的形十日人新理 这种导人形式体现了导入要有趣味性。（ ）

四、简答题

1. 简述课堂导入的基本要求。

2. 课堂导入的类型主要有哪些？

五、案例分析题

1. 语文老师在讲授孙犁的散文名篇《黄鹂》时，是这样开头的：教师先问：“大家能说出哪些有关黄鹂的诗文？”学生根据自己的知识积淀，能够说出“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”（杜甫），“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”（杜牧），“留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼”（杜甫），“漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木啭黄鹂”（王维）。然后教师总结：“在这些诗文中，黄鹂作为春天的使者，给大好春光增添了盎然的生机和无限的活力。那么，在我国著名的散文家孙犁的笔下，黄鹂又是怎样的呢？”

材料中的老师运用了哪种课堂导入方法？简述课堂导入在课堂教学中的作用。

2. 吴老师在讲中国近代史《收复新疆》一课的时候，是这样开始的：“唐朝诗人王之涣《出塞》诗云：‘黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。’而清朝杨昌浚却有诗云：‘大将筹边尚未还，湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里，引得春风度玉关。’那么，为何唐时“春风不度玉门关”？为何清时引得春风传玉关”？其实，这是与清翻后期的一位民族英雄密切相关的，那就是左宗棠，而左宗棠就是收复新疆的民族英雄……”

(1) 请分析上述案例中的导入类型及其含义。

(2) 这种导入方式的优点是什么？它的适用范围是什么？

(3) 结合教学实际谈谈在设计这种导入方式时应注意的问题。

专题三 课堂观察、倾听与提问技能

一、单项选择题

1. “你能用圆的有关知识在黑板上画出一个半径为 5 厘米的圆吗？”这种提问属于()

A. 知识水平的提问 B. 理解水平的提问 C. 应用水平的提问 D. 综合水平的提问

2. 教学中，孔子提到“不愤不启，不悱不发”，这要求教师在提问时做到()

A. 提问明确具体 B. 提问有层次性 C. 提问有趣味性 D. 提问时机合适

3. 生物课上，教师问道：“构成生物体结构和功能的基本单位是什么？”学生回答：“细胞。”

这种提问类型属于()(常考)

A. 回忆水平的提问 B. 综合水平的提问 C. 应用水平的提问 D. 理解水平的提问

4. “你怎样看待这篇散文？”这种提问属于()(常考)

A. 应用水平的提问 B. 分析水平的提问 C. 综合水平的提问 D. 评价水平的提问

5. 物理老师在讲解牛顿力学定律后，提出这样一个问题：“我们踢出去的球在空中运动过程中是否还受到脚对它的作用力？”这是一种（ ）

A. 回忆性提问 B. 理解性提问 C. 评价性提问 D. 批判性提问

6. “为什么说五四运动是中国新民主主义革命的开端？”此提问属于（ ）

A. 分析型提问 B. 评价型提问 C. 综合型提问 D. 应用型提问

7. 林老师在课堂上向小明提问：“你能说出豪放派都有哪些代表人物吗？”小明答不出来，林老师又问小红：“小红能告诉小明吗？”林老师运用的理答策略是（ ）

A. 提示 B. 探究 C. 转引 D. 延伸

8. 课堂上，教师常常需要合理有效地处理学生回答问题的情况。教师处理答问最为恰当的程序是（ ）（易错）

A. 积极倾听—恰当提示—及时评价—准确判断

B. 恰当提示—积极倾听—及时评价—准确判断

C. 恰当提示—积极倾听—准确判断—及时评价

D. 积极倾听—准确判断—恰当提示—及时评价

9. 课堂提问中，含有“请用自己的话解释”“有何根据”“何以见得”等关键词语的题目一般属于（ ）

A. 综合提问 B. 应用提问 C. 分析提问 D. 理解提问

10. “已知一正方形的边长是 5cm，那么该正方形的面积是多少？”这属于（ ）

A. 知识水平的提问 B. 理解水平的提问 C. 应用水平的提问 D. 分析水平的提问

11. 教师应采取换位思考的方式体验学生的心理精迪和内心世界，即“将心比心”“设身处地”地替学生思考。这是提高教师倾听技能基本原则中的（ ）

A. 耐心等待 B. 善于理解 C. 真诚赏识 D. 热情参与

12. 不管是教师向学生提问还是学生回答问题或质疑，都可以给学生提供参与讨论、发表意见、锻炼语言表达能力的机会。这属于提问功能中的（ ）

A. 激发学习动机，集中注意力 B. 提示学习重点

C. 启发学生思维 D. 培养学生参与能力

13. “引起‘代沟’的原因是什么？”这种提问属于（ ）

A. 理解水平的提问 B. 应用水平的提问 C. 分析水平的提问 D. 综合水平的提问

14. 黄老师在进行提问时，小芳回答了正确答案，但过程不够详细，黄老师应进行的追问方式是()

A. 探究 B. 提示 C. 延伸 D. 转引

二、多项选择题

1. 课堂提问是教师在课堂教学中常用的方式方法，能够不断引起学生的注意，使学生积极参与教学活动，激发学生的学习积极性，促进教师及时了解学生的掌握程度。下列关于课堂提问的说法，正确的是()

- A. 教师课堂提问的问题一定要经过精心筛选
- B. 教师课堂提问不要做出批评
- C. 教师课堂提问要多采用灵活多变的提问方法
- D. 教师课堂提问要把握好提问时机

2. 在学生回答问题有困难、不能作答或回答不完全时，教师应适时介入，一般包括()(易错)

- A. 核查学生是否明白问题的意思
- B. 鼓励学生尽快作出回答或完成教学指示
- C. 切勿提示问题的要点、关键或答案的结构
- D. 在学生没听清题意时，原样重复所提问题

3. 依据课堂提问的过程与实施步骤，为优化提问的效果，下列做法中恰当的是()

- A. 先点名，后提问
- B. 先思考，后回答
- C. 先讨论，后总结
- D. 先鼓励，后更正

4. 下列措施有利于提高提问效果的有()

- A. 抓住学生的兴趣点提问
- B. 抓住知识点的坡度提问
- C. 抓住思维的发散点提问
- D. 抓住知识的聚合点提问

5. 课堂提问是目前课堂师生对话的主要模式，有效提问的时机主要包括()

- A. 在新课导入时提问
- B. 在重难点处提问
- C. 在知识需要迁移时提问
- D. 在无疑问处提问

三、判断题

1. 教师为引导学生积极定向地思考，通常会向学生提问，一个完整的提问过程包括引入、陈述介入、评价四个阶段。()

2. 提问注意力容易分散的学生可以使其集中精力，对胆小害羞的学生提问其力所能及的问题可以帮助其树立自信。()

3. 一般来说难度较大的问题应在课中提出，以便教师和学生充分讨论解决。（ ）（易错）
4. 课堂提问的问题越简单越好。（ ）
5. 课堂提问仅指教师以教学目标和教学内容为依据，有针对性地向学生提问。（ ）

四、简答题

1. 简述课堂提问的基本要求。

2. 简述课堂提问的功能。

专题四 课堂板书技能

一、单项选择题

1. 板书是对教学内容的提炼，板书语言不仅应该是精练概括的，而且应当恰当地反映教学内容的本质。这表明板书应该具有（ ）
A. 计划性 B. 简洁性 C. 启发性 D. 艺术性
2. 紧扣课文，突出教学重点，激发学生思考，能够引起学生联想的板书类型是（ ）
A. 表格式 B. 词语式 C. 纲要式 D. 线索式
3. 最常见的、几乎适用于所有学科的板书形式是（ ）（常考）
A. 语词式板书 B. 表格式板书 C. 纲要式板书 D. 线索式板书
4. 据研究，人们对处于不同位置内容的观察频度是不同的，对位于（ ）的内容的观察频度最高。因此，板书时可将最重要的内容安排在此位置上。（易错）
A. 左上 B. 左下 C. 右上 D. 右下
5. 如果要巧妙引入新课，使学生在不知不觉中获得新知，往往采取（ ）
A. 先讲后书 B. 先书后讲 C. 边讲边书 D. 视情况而定

6. 反映教学内容中有关诠释性、延伸性信息，提示有关零散的知识，一般随教学进程的发展随写随擦或择要保留的板书是()

A. 系统板书 B. 辅助板书 C. 基本板书 D. 主板书

7. () 板书指导性强，对复杂的过程能起到化繁为简的作用，便于记忆和回忆。

A. 表格式 B. 提纲式 C. 线索式 D. 总分式

8. () 是以文字表述为主，并用线名数字或符只把文字组成一个框架，表现事物的结构、顺序、过程等的板书形式。

A. 线条式板书 B. 表格式板书 C. 综合式板书 D. 图形示意法

二、多项选择题

1. 教师在板书时应避免()

A. 无个性 B. 繁琐冗长 C. 讲写脱节 D. 随写随擦

2. 课堂板书的特点包括下列哪些()

A. 直观形象性 B. 高度概括性 C. 艺术性 D. 整体性

3. 下列有关板书的描述，正确的有()

A. 在黑板上推导公式、演算例题或书写方程式属于板演

B. 在黑板上画各种图形、符号和表格属于板画

C. 系统板书构成了整个课堂板书的骨架，一般保留于课堂教学的全过程

D. 辅助板书反映教学内容中有关诠释性、延伸性信息，提示有关重要的知识，一般随教学进程的发展随写随擦或择要保留

4. 板书设计的主要原则有()

A. 规范性原则 B. 客观性原则 C. 针对性原则 D. 启发性原则

5. 下列关于教师板书的相关行为，做法恰当的是()

A. 根据不同的教学目的设计不同的板书

B. 不写或少写板书

C. 对难度较大的概念、公式先书后讲

D. 尽可能将所教授内容都写在黑板上

三、判断题

1. 为了节省时间，教学板书以学生能识别为优，不必追求形式上的美观。()

2. 课堂教学的板书内容要与讲授的内容大体一致，要详略得当，主次分明，突出重点和关键，分散难点。（易错）（ ）

3. 板书要求整齐、规范、美观，因此板书的文字、图表、格式要统一，不得有变化。（ ）

四、简答题

教师在板书的运用上存在哪些错误倾向？

专题五 巩固、反馈、强化与结课技能

一、单项选择题

1. 学生在课堂上回答问题时，教师说，“你能把所学知识灵活应用，真是太棒了！”这属于（ ）
A. 语言强化 B. 标志强化 C. 动作强化 D. 活动强化
2. 教师在结束一个单元时，根据教学内容 给学生布置做社会调查、撰写论文及展览、出专刊等作业，使课尾成为联系课内外的纽带。这种结课方式属于（ ）
A. 巧设悬念式 B. 首尾呼应式 C. 对照比较式 D. 拓展延伸式
3. 课堂上，老师对小明的回答进行了口头表扬，鼓励其他小朋友要向他学习，对他的表现进行强化。这属于教学强化中的（ ）类型。
A. 标志强化 B. 语言强化 C. 动作强化 D. 活动强化
4. 教完古诗《梅花》后，张老师扮演耳背的奶奶让学生背给她听，故意将“凌寒独自开”听成“凌寒肚子开”，让学生纠正并解释。张老师所运用的这种课堂总结方式属于（ ）
A. 自然式 B. 游戏式 C. 归纳式 D. 悬念式
5. 教《警察与赞美诗》（初中教材）时，教师设计这样的结束语：欧·亨利是世界三大短篇小说巨匠之一，他的小说善于捕捉生活中令人啼笑皆非而富于哲理的戏剧性场景，用漫画般的笔触勾勒出人物的特点。作品在结尾时突然出现一个意料不到的结局，使读者惊愕之余，不能不承认故事合情合理，进而赞叹作者构思的巧妙。《最后一片叶子》和《麦琪的礼物》是他的代表作品，同学们可以抽时间读一读。这种结课方式属于（ ）
A. 激励式结课 B. 拓展延伸式结课 C. 诱发想象式结课 D. 悬念式结课
6. 结课一般不会采用（ ）形式。
A. 归纳式 B. 故事启发式 C. 拓展延伸式 D. 回味式
7. 有些教学内容之间存在着相近的关系，学生的记忆容易产生混淆。对此，教师应该选用的巩固方法是（ ）
A. 提纲式巩固 B. 问答式巩固 C. 归纳表格式巩固 D. 图像式巩固
8. 教师讲完楞次定律一节时，就叫学生重做验证楞次定律的实验，通过学生自己做实验，使他们进一步加深对楞次定律的认识，较好地掌握楞次定律，从而提高课堂教学效果。此小结巩固的方式属于（ ）

A. 复述式巩固 B. 板演操作式巩固 C. 练习式巩固 D. 实验演示式巩固

9. 在数学课堂上，张老师通过课件展示一个圆。张老师：“同学们，我们已经认识了一个特殊的平面图形——圆，说说你已经知道了关于圆的哪些知识？”学生：“知道圆的特征，圆的各部分名称，圆的周长和面积的计算方法……”张老师：“同学们真棒！掌握得很好！这节课，我们上有关圆的练习课。”张老师的巩固方式属于（ ）

A. 练习式巩固 B. 新旧知识对比式巩固

C. 复述式巩固 D. 列举式巩固

40. 在课程结束时，教师通过班级分组竞赛的方式进行结课。这属于（ ）

A. 比较结课 B. 活动结课 C. 悬念结课 D. 拓展延伸结课

11. 刘老师为了让学生对本堂课的内容留下总体印象在结课时引导学生对整节课的内容进行概括总结。这种结课方法为（ ）

A. 悬念法 B. 游戏法 C. 归纳法 D. 练习法

12. 中小学最常见的结课方式是（ ）（常考）

A. 归纳总结法 B. 拓展延伸法 C. 设置悬念法 D. 比较异同法

13. 结课的好坏是衡量教师教学艺术水平高低的标尺之一，如杨老师在一堂课结束后为引起学生的求知欲，留下疑问并对学生说：“欲知后事如何，且听下回分解。”杨老师采用的这种结课方式是（ ）

A. 悬念式 B. 拓展延伸式 C. 讨论式 D. 归纳式

二、多项选择题

1. 教学反馈是教师在课堂教学中，有意识地收集和分析教与学的状况，并做出相应反应的教学行为，其作用主要表现为（ ）

A. 预测作用 B. 调控作用 C. 媒介作用 D. 激励作用

2. 成功的结课往往能对整堂课起到画龙点睛的作用。因此，教师在结课时应该（ ）

A. 要有趣味性 B. 要有针对性 C. 要全面而深刻 D. 要简洁明快

3. 结课应遵循的原则有（ ）

A. 目的性原则 B. 趣味性原则 C. 一致性原则 D. 多样性原则

4. 下列符合课堂教学结束技能要求的是（ ）（易错）

A. 数学教师在下课前归纳概括了正弦函数的特点

B. 历史教师讲完“中国共产党的成立”后，要求学生课后观看《建党伟业》

- C. 语文教师下课前鼓励学生续写《最后一课》
- D. 生物教师利用课堂最后 10 分钟测验学生对本节课所学知识的掌握情况

专题六 教学语言技能

一、单项选择题

1. 上课时，李老师一边讲课一边扫视学生，当他发现小明同学小声说话，便用目光凝视他，使其专心听讲。李老师运用的是（ ）
A. 提示技能 B. 间接批评技能 C. 教态语言技能 D. 直观技能
2. 老师上课讲课的时候应该（ ）
A. 声音尽量让全班学生听到 B. 语速尽量快一些
C. 信息量越多越好 D. 老师讲解至少占课堂时间的四分之三
3. （ ）是教师最基本、最广泛的表达工具。
A. 教学仪容 B. 教学仪表 C. 教学口语 D. 教学仪态
4. 相对于教学口语而言，教态语言的特征不包括（ ）
A. 辅助性 B. 科学性 C. 连续性 D. 动作性
5. 教师的身姿变化不包括（ ）
A. 眼神 B. 走姿 C. 手势 D. 站姿
6. （ ）是传情达意的有效手段和工具，是教师角色行为中动作变化最快、最多、最大的。（易混）
A. 站姿 B. 走姿 C. 坐姿 D. 手势
7. 作为教师，讲课时，都需要配以适当的手势来强化讲课效果。下列哪种手势往往能给学生_种形象可感的印象（ ）
A. 指示性手势 B. 感情手势 C. 摹状手势 D. 象征手势
8. 关于教师教学姿态的要求，表述不正确的是（ ）
A. 站姿要有安定感和力度，不得变换站姿 B. 不指手画脚，盛气凌人
C. 要用普通话教学，力求发音准确 D. 面部表情要丰富，但不做作
9. 教师眼睛略闭，嘴角上翘，浮出微笑，是表示（ ）的面势语。
A. 满意 B. 亲切 C. 兴趣 D. 愉快
10. 下列选项中，不属于教师的教态语言的是（ ）（常考）
A. 身姿变化 B. 面部表情 C. 外表修饰 D. 语音语调
11. 当学生在课堂上注意力不集中或走神时，教师可以使用（ ）类型的教态语言加以提醒。
A. 身姿变化 B. 口语变化 C. 外表修饰 D. 面部表情

12. 上课铃响，教师进入教室在讲台上站定，用目光扫视一下全班学生。教师这样做的目的是（ ）

A. 稳定情绪 B. 树立威信 C. 激发动机 D. 组织教学

二、多项选择题

1. 下列师生沟通中的体态恰当的有（ ）

A. 时而微笑 B. 不时点头 C. 用手指戳 D. 保持善意的目光

2. 教学口语的构成要素包括（ ）

A. 语音 B. 吐字 C. 语调 D. 节奏

3. 教态语言的功能包括（ ）

A. 传递信息功能 B. 激励功能 C. 调控功能 D. 教育功能

三、判断题

1. “手是会说话的工具”，优秀的教师应该学会在课堂教学中灵活运用手势语的张力，掌握手势运用幅度和准确把握手势动作的范围。（ ）

2. 一般来说，教学口语的语速要适当高于一般人际交往口语的语速，以提高课堂教学的效率。（易错）（ ）

3. 教师的教学口语要具有针对性和教育性。（ ）

4. 面部表情是教师通过眼、眉、唇等器官和面部肌肉的活动亦化卖传递信息的一种形式。（ ）

5. 板书是教师进行课堂教学最主要的工具，是连接教与学的主要媒介。（ ）

四、简答题

简述课堂教学口语的基本要求。

专题七 说课技能与教学反思技能

一、单项选择题

1. 教学反思的重中之重是反思()
A. 教学态度 B. 教学理念 C. 教学行为 D. 教学规则
2. 下列选项中, 属于教学反思途径的是()
A. 撰写教学日志 B. 进行案例教学 C. 参加集体备课 D. 开展课题研究
3. 关于“说课”的表述, 下列选项中不正确的是() (易错)
A. 说课是一种教研活动 B. 说课的对象主要是同行
C. 说课的核心是教学依据 D. 说课的目的是改进教学
4. 新学期开始时所讲授课程的教学目标的确立、对课程教学计划安排的反复考虑和琢磨, 以及自我试讲后的思量、修正属于()
A. 整体反思 B. 课前反思 C. 课后反思 D. 阶段反思
5. 说课需要授课教师说出自己教学的意图, 说出自己处理教材的方法和目的, 让听课教师明白授课教师是怎样教的, 为什么要这样教。这体现的说课特点是()
A. 理论性 B. 评价性 C. 演讲性 D. 阐发性
6. 关于说课的叙述, 正确的是()
A. 是实际意义上的一节课 B. 是上课前的模拟训练
C. 将自己的教学设计说给他人 D. 向其他老师呈现自己的教学形象
7. 说课的重点是(), 要把教学构想、教学效果及其理论依据说清楚。
A. 为什么这样做 B. 会怎样做 C. 应该怎么做 D. 如何改进教学
8. 下列选项不属于说课对象的是()
A. 领导 B. 同行 C. 学生 D. 教研人员
9. ()是指教师对已经发生或正在发生的教学活动进行积极、持续、周密、深入、自我调节性的思考, 并寻求多种方法解决问题的过程。
A. 教学反思 B. 教学强化 C. 教学反馈 D. 教学准备
10. 以集体备课为主要形式, 为突破重点难点、寻找解决问题的方法而进行的说课是() (易混)
A. 研讨性说课 B. 示范性说课 C. 检查性说课 D. 评比性说课

二、多项选择题

1. 下列关于“说课”的理解不正确的是()(易错)

- A. 要完全按照教案的流程讲解 B. 教材是唯一的标准
- C. 详讲重难点、教学流程及理论依据 D. 视听者为学生

2. 叶澜教授说：“一个教师写一辈子教案难以成为名师，但如果写三年反思则有可能成为名师。”教师交流式反思的主要形式有()

- A. 微格教学 B. 专家会诊 C. 课后备课 D. 反思日记

3. 教学反思的特点包括()

- A. 超越性 B. 实践性 C. 过程性 D. 主体性

4. 下列说法有误的是()

- A. 说课就是教师阐述在课堂教学中做什么、怎么做、为什么这样做的教学研究活动
- B. 说课的重点是“怎么做”
- C. 说课就是宣讲教案，浓缩课堂教学过程
- D. 评课的重点在于评价教师的讲授水平，鉴定某一节课的教学效果

三、判断题

1. 说课就是对本节课的教学内容的简要介绍。()

2. 说课即浓缩课堂教学过程，其核心在于讲教案和说理。()

3. 评比性说课是指以评价教师说课和教学水平为主要目的的说课。()

4. 检查性说课具有一定的指导和导向功能。()

5. 预见性在说课中占有突出地位，是整个说课的灵魂。(易错)()

6. 领导可以通过教师说课检查其备课情况，指出存在的问题，促进其修改教学方案，进一步提高备课质量。()

四、简答题

1. 说课的内容有哪些？

2. 简述教学反思的作用。